課程名稱：行政法05

00:00:07 - 00:00:08
好，大家晚安喔，然後

00:00:09 - 00:00:12
行政法每一週都二連戰，所以大家辛苦了。

00:00:13 - 00:00:15
那有沒有吃飯？沒有吃飯的人記得去買飯。

00:00:16 - 00:00:17
我們前面可以上慢一點，但是如果你不買，我就繼續講。

00:00:19 - 00:00:22
然後就是要記得複習你的進度，所以

00:00:23 - 00:00:25
昨天看到大家表情比較悶，所以我想大概用

00:00:27 - 00:00:32
兩分鐘的時間，把昨天講的東西快速地講一下，然後跟今天做一個接軌，然後我們就來練習題目。

00:00:33 - 00:00:37
所以簡而言之就是複習一下前面的進度，然後帶到今天的考題。

00:00:38 - 00:00:44
希望大家等一下在練考題的時候，腦子能夠接得上，這個是希望能夠幫你的地方。

00:00:46 - 00:00:47
這邊先從一個簡單的問題切入。

00:00:48 - 00:00:50
為什麼我們現在要上法律保留？

00:00:50 - 00:00:52
你說那是行政法的東西啊。

00:00:52 - 00:00:55
對，可是行政法的東西包山包海，為什麼是現在來學？

00:00:56 - 00:01:00
比方說你在第二章後面會學到什麼處分啊。

00:01:00 - 00:01:01
契約啊。

00:01:02 - 00:01:04
或者說什麼命令啊，巴拉巴拉。

00:01:05 - 00:01:10
那相較於這些那麼聚集的東西，為什麼我們在第一章這邊

00:01:10 - 00:01:11
去學什麼？

00:01:11 - 00:01:11
法源。

00:01:12 - 00:01:14
去學什麼？法律保留。

00:01:14 - 00:01:16
天啊，怎麼那麼抽象啊？

00:01:17 - 00:01:19
其實喔，我們的這個行政法的體系喔。

00:01:20 - 00:01:22
尤其是這個大陸法體系的這樣的一個教學喔。

00:01:22 - 00:01:25
很喜歡把一些共同點拉到最前面，就好像我們國高中學

00:01:26 - 00:01:28
所謂最大公因數，就是說

00:01:29 - 00:01:33
當第二章以下這些學問，他們都有一些共同之處的時候

00:01:33 - 00:01:36
那他就會把最大公因數抽出來放到最前面，所以舉凡像是，你看

00:01:38 - 00:01:41
處分跟契約，他要不要有依據？

00:01:41 - 00:01:42
他要有依據啊。

00:01:42 - 00:01:44
所以你就會有法源的探討啊，你總不能夠就是沒有依據

00:01:44 - 00:01:47
然後我們這個違反了什麼樣的一個界線，所以你就必須先認識法源。

00:01:49 - 00:01:52
這些東西處分契約，甚至後面的訴訟國賠

00:01:52 - 00:01:55
全部都需要有法源，所以你必須知道行政行為他要怎麼做。

00:01:58 - 00:01:59
然後

00:02:00 - 00:02:02
再來，我們來看法寶。

00:02:02 - 00:02:03
應該說依法行政啦。

00:02:04 - 00:02:06
依法行政這件事情呢，

00:02:06 - 00:02:07
處分能夠違反嗎？

00:02:07 - 00:02:08
啊不行，

00:02:08 - 00:02:09
契約能夠違反嗎？

00:02:09 - 00:02:10
啊也不行,

00:02:10 - 00:02:12
所以呢,在學後面的這些章節的時候,

00:02:12 - 00:02:15
我們都要學到共通的所謂依法行政,

00:02:15 - 00:02:18
那依法行政裡面的法律保留當然就是重中之重,

00:02:18 - 00:02:22
因為呢,作成處分如果它很重要,

00:02:22 - 00:02:24
若做成契約如果它也很重要,

00:02:24 - 00:02:26
這些時候都有可能需要有法的依據。

00:02:27 - 00:02:33
所以,既然第二章以下的種種行為,它在做之前都有可能要考慮到依據,

00:02:33 - 00:02:37
這件事情,所以我們在最前面才會把它放成最大公因數,

00:02:37 - 00:02:42
先告訴你行政行為在什麼樣的情況下,在一個抽象的共通的情況之下,

00:02:42 - 00:02:44
我們需要有法的依據才能夠做事。

00:02:45 - 00:02:47
而這個抽象的共通的這樣的狀況是什麼狀況？

00:02:48 - 00:02:48
什麼理論？

00:02:48 - 00:02:49
五個字。

00:02:49 - 00:02:50
重要性理論。

00:02:51 - 00:02:56
所以這些理論為什麼抽象，是因為它把很多千變萬化的這些具體狀況，

00:02:56 - 00:02:58
把它濃縮成一個抽象的用語。

00:02:58 - 00:03:23
處分什麼時候

00:03:23 - 00:03:40
要依據？

00:03:40 - 00:03:41
契約什麼時候要依據？

00:03:41 - 00:03:43
把它共通濃縮成一個叫做，

00:03:43 - 00:03:44
欸，重要性的時刻，

00:03:45 - 00:03:47
那這樣描述它的這樣的一個做法，

00:03:47 - 00:03:47
就簡稱重要性理論。

00:03:48 - 00:03:49
所以這邊為什麼那麼抽象？

00:03:49 - 00:03:52
因為它是把後面的東西最大公因數放在這個地方。

00:03:52 - 00:03:53
好,

00:03:53 - 00:03:55
那什麼時候需要法律保留,

00:03:55 - 00:03:57
那我們就進一步把它分成不同層次,

00:03:57 - 00:03:58
所以會有三個層次啊。

00:04:00 - 00:04:02
好，那我們這個上次的尾巴停在哪邊？

00:04:02 - 00:04:05
這因為法律保留有層次

00:04:05 - 00:04:09
所以在相對法律保留的前提下，我們進一步延伸了什麼概念？

00:04:09 - 00:04:11
進一步延伸了需要授權的概念

00:04:12 - 00:04:15
那既然進一步延伸了需要授權的概念的話

00:04:15 - 00:04:18
我們就會進一步談到所謂的五個字

00:04:18 - 00:04:22
簡稱簡寫，授命授權的明確性

00:04:23 - 00:04:26
那授權明確性是要求立法者要把授權講清楚了

00:04:27 - 00:04:30
所以等一下的考題呢，在考古題裡面呢

00:04:30 - 00:04:35
你一方面會去考量到說這件事情他到底有沒有違反某一個層次的法律保留

00:04:36 - 00:04:42
那另外一方面呢，也會測驗你說今天這個我們在考授權，而且希望這個授權能要很明確

00:04:43 - 00:04:44
事不宜遲，我們就來看一下這一題

00:04:45 - 00:04:46
來，我們看考古題

00:04:47 - 00:04:49
這一題是案例改編的

00:04:49 - 00:04:51
好，請看一下你的199頁

00:04:52 - 00:04:55
199頁的這個改編呢是4680

00:04:55 - 00:04:57
所以等一下所講的東西就是真人真事

00:04:58 - 00:05:02
我的意思是說他的論述不是故事而已，他的論述就是這樣來玩的

00:05:03 - 00:05:04
好，所以我們來看一下第一行

00:05:05 - 00:05:10
甲乙丙分別為船長、輪船、輪機長跟輪機員，總之他們就是走私啊

00:05:10 - 00:05:12
那走私之後呢，請看一下倒數第二行

00:05:13 - 00:05:18
甲乙丙任三人任最高法院跟臺灣高等法院高雄分院等形式判決

00:05:19 - 00:05:29
所適用之懲治走私條例二條11條及92年10月23號行政院修正公告之管制物品項目及其數額品類，有抵觸憲法疑義

00:05:29 - 00:05:29
好

00:05:30 - 00:05:34
所以請把這個200頁的最前面公告兩個字圈起來

00:05:36 - 00:05:37
這邊你要冷靜想一下

00:05:37 - 00:05:39
你現在應該精神最飽滿吧

00:05:39 - 00:05:39
請問

00:05:40 - 00:05:44
公告這個東西跟授權明確性有什麼關係？

00:05:44 - 00:05:44
正因為

00:05:44 - 00:05:47
公告它這個東西是授權出來的命令嘛

00:05:47 - 00:05:50
所以在這個命令之前就會有一個授權明確的問題嘛

00:05:50 - 00:05:51
只是隱而未見嘛,那我們把它發現出來

00:05:53 - 00:05:59
請看一下你的這個括號二,懲治走私條例第二條是否違反授權明確性原則

00:06:00 - 00:06:01
所以這邊前後就串起來了嘛,

00:06:01 - 00:06:02
什麼東西?

00:06:02 - 00:06:03
你是一個行政機關

00:06:04 - 00:06:05
第二條授權給你

00:06:05 - 00:06:06
第二條授權給你

00:06:06 - 00:06:09
然後這一題很明確的就請教你就是

00:06:09 - 00:06:11
請問第二條授權給你去做公告的時候

00:06:12 - 00:06:13
第二次授權給你去做公告的時候,

00:06:14 - 00:06:15
它的授權夠清楚嗎?

00:06:15 - 00:06:17
這個問題也是再清楚也不過了。

00:06:17 - 00:06:20
好，所以呢，我們來看一下黑板這邊。

00:06:21 - 00:06:23
複習一下昨天的那個雙軌喔。

00:06:23 - 00:06:25
這是我稱呼他的，請不要把它用雙軌來稱呼，

00:06:26 - 00:06:27
考卷上這樣寫沒有人會理你。

00:06:27 - 00:06:28
好，

00:06:29 - 00:06:31
這邊的授權是否夠明確，

00:06:31 - 00:06:32
我們要分那個雙軌嘛，

00:06:32 - 00:06:32
對不對？

00:06:33 - 00:06:34
我們說J522，

00:06:34 - 00:06:36
這個權力影響相當，

00:06:36 - 00:06:37
所以這時候相當之餘，

00:06:38 - 00:06:38
來請問。

00:06:39 - 00:06:40
盲看啊,不要再看講義了,

00:06:40 - 00:06:41
看一下這邊。

00:06:42 - 00:06:43
應該要回想,

00:06:44 - 00:06:48
我們剛才那個公告是建立在懲治那個走私嘛,

00:06:48 - 00:06:50
那請問懲治走私的話,它是處罰類,

00:06:51 - 00:06:52
還是非處罰類？

00:06:52 - 00:06:54
處罰類嘛，對不對？

00:06:54 - 00:06:54
好，

00:06:55 - 00:06:56
那他既然是處罰類的話，

00:06:56 - 00:06:59
那樣子授權出去的條款，就是母法。

00:06:59 - 00:07:18
它必須要做到

00:07:18 - 00:07:40
什麼樣的程度？

00:07:41 - 00:07:42
它要寫進去什麼東西？

00:07:42 - 00:07:45
它要寫進去授權的目的、內容跟範圍，

00:07:46 - 00:07:50
並且在那個所謂的授權條款裡面要達到什麼程度？

00:07:50 - 00:07:53
要使人預見這個行為之可罰。

00:07:54 - 00:07:54
好,

00:07:55 - 00:07:57
這是他應該寫進去的東西喔,

00:07:57 - 00:07:59
他應該寫進去的東西喔,

00:07:59 - 00:08:00
來，你看一下你的文字，

00:08:00 - 00:08:00
的黑板喔。

00:08:01 - 00:08:02
什麼物品？

00:08:02 - 00:08:02
然後要多少？

00:08:02 - 00:08:04
這個範圍有講清楚嗎？

00:08:05 - 00:08:06
目的有把它講清楚嗎？

00:08:06 - 00:08:08
看起來好像都沒有嘛，對不對？

00:08:08 - 00:08:09
更何況，

00:08:09 - 00:08:10
我們有辦法從，

00:08:10 - 00:08:17
我們有辦法從這個授權條款裡面所稱的物品跟數額，看得出來什麼東西要被處罰嗎？

00:08:17 - 00:08:18
不可能嘛，

00:08:18 - 00:08:19
你通靈嗎？

00:08:19 - 00:08:20
所以這個時候,

00:08:20 - 00:08:23
你既然沒辦法通靈的話，這個東西就違反了這個規定。

00:08:23 - 00:08:25
所以簡而言之三段論證嘛。

00:08:26 - 00:08:28
這個就會是你所謂的大前提。

00:08:28 - 00:08:31
然後你就要把剛才你看到的第二條去應證這件事情。

00:08:31 - 00:08:33
然後這邊就結束了。

00:08:33 - 00:08:34
我們來看大法官怎麼做。

00:08:35 - 00:08:38
請看一下你的這個最下面的200頁（2）。

00:08:39 - 00:08:42
懲治走私條例第二條是否違反授權明確性原則。

00:08:43 - 00:08:43
好。

00:08:43 - 00:08:44
你看阿拉伯數字1。

00:08:45 - 00:08:47
刑法空白要件授權之審查標準。

00:08:47 - 00:08:48
請問這邊,

00:08:48 - 00:08:51
我是說阿拉伯數字1作為三段，它是哪一段？

00:08:51 - 00:08:53
大前提嘛，對不對？

00:08:53 - 00:08:54
所以大前提就提到了,

00:08:55 - 00:08:56
請看一下第三行。

00:08:56 - 00:08:59
如法律授權主管機關發布命令補充規定時,

00:08:59 - 00:09:01
其授權條款之明確程度,

00:09:01 - 00:09:03
應與法規命令之權利影響相稱。

00:09:03 - 00:09:04
申言之，

00:09:04 - 00:09:06
授權規定中預見其行為之可罰。

00:09:07 - 00:09:07
然後呢，

00:09:07 - 00:09:08
第三行，

00:09:08 - 00:09:10
其授權目的內容範圍應具體明確。

00:09:10 - 00:09:12
其授權之規定預見其行為之可罰

00:09:12 - 00:09:13
結束。

00:09:13 - 00:09:16
所以你有沒有看到他一直強調我們剛才那些要素

00:09:16 - 00:09:18
要看見目的、內容、範圍

00:09:19 - 00:09:21
要能夠預見行為之可罰

00:09:21 - 00:09:23
這些就是標準，然後這就是樣板，

00:09:23 - 00:09:25
在寫的時候就可以把它寫進去啊。

00:09:25 - 00:09:27
好，再來看一下下面的阿拉伯數字2。

00:09:27 - 00:09:28
本案涵攝，

00:09:28 - 00:09:30
所以顧名思義他就是在論證了。

00:09:30 - 00:09:31
這時候呢,

00:09:31 - 00:09:32
請看一下你的第三行。

00:09:33 - 00:09:34
同,逗號,

00:09:34 - 00:09:37
同條第三項全部委由行政院公告,

00:09:37 - 00:09:38
既未規定何種目的,

00:09:38 - 00:09:41
亦未就管制物品項目及數額應考量之因素,

00:09:41 - 00:09:45
且授權無法依法及於其他可據推論事項之規定，

00:09:45 - 00:09:50
需從公告之項目及數額中始能知悉可罰之範圍。

00:09:50 - 00:09:51
然後最後一行，

00:09:51 - 00:09:52
自屬授權不明確。

00:09:52 - 00:09:55
而與上述憲法保障人民權利意旨不符。

00:09:55 - 00:09:55
好,

00:09:56 - 00:09:57
以上所講的是一個議題，對不對？

00:09:58 - 00:10:00
然後這個議題就是原汁原味。

00:10:00 - 00:10:02
從大法官680號解釋那邊把它論述而來。

00:10:03 - 00:10:04
基本上就是87%一樣啊。

00:10:05 - 00:10:05
好，老師的重點就是

00:10:07 - 00:10:10
各位一直覺得說，啊，這個行政法好虛無飄渺。

00:10:10 - 00:10:14
行政法也是一顆法科啊，所以他寫的時候也是這個三段論證啊。

00:10:15 - 00:10:21
連比我們導航高100倍的大法官也是老老實實在三段論證啊，啊你就三段論證就對了啦。

00:10:23 - 00:10:24
哦，所以沒什麼好談的嘛，就是

00:10:25 - 00:10:34
把一個標準學起來，然後看到實例體的時候，就是按照那個故事去做三段論證，就這樣，非常的直白。

00:10:35 - 00:10:35
好。

00:10:35 - 00:10:38
那麼再來呢，我們看一下這個201頁。

00:10:40 - 00:10:42
201頁這邊，我們就點到為止就好了，因為這邊也是一個授權明確性的問題。

00:10:45 - 00:10:46
好，所以你看一下第一行。

00:10:47 - 00:10:49
人民團體法第58條第一項規定，

00:10:49 - 00:10:52
人民有違反法令章程，妨礙公益之情事者，

00:10:52 - 00:10:55
得予警告、撤銷決議、停止其業務跟全部或一部，

00:10:55 - 00:10:57
並限期改善，屆期未改善者

00:10:57 - 00:10:58
得為左列之處分。

00:10:58 - 00:11:00
好，下面是一些可以做的具體事情。

00:11:01 - 00:11:06
所以你看第四行後面，主管機關遂依此授權規定訂定法規命令，請把依此授權規定畫一下底線。

00:11:08 - 00:11:10
這邊老師要跟你，怎麼講

00:11:11 - 00:11:14
帶你去分享一個就是題目的關鍵。

00:11:15 - 00:11:18
這個題目的關鍵,如果你沒有仔細聽的話,可能下次就忘記了。

00:11:19 - 00:11:23
那這個關鍵的內容就是辨別，辨別這邊有一個授權條款。

00:11:24 - 00:11:25
請看一下第一行中間。

00:11:26 - 00:11:27
人民有違反法令，請你把這個法令兩個字圈起來。

00:11:30 - 00:11:33
所以食物上它並不是每一個授權條款都會長的就是

00:11:34 - 00:11:37
圈圈圈施行細則由圈圈部定之，它不一定都會寫那麼清楚。

00:11:39 - 00:11:44
有時候在法律位階寫到違反法令，這幾個字就等同我允許你就違反的內容另外做規定，懂嗎？

00:11:44 - 00:11:45
再講一次。

00:11:45 - 00:11:49
在第一行的違反法令這樣的類似文字當中，在食物上很常就變成是我授權你行政機關去做

00:11:49 - 00:11:58
具體補充規定的依據，所以現在

00:12:00 - 00:12:01
的一個授權條款

00:12:01 - 00:12:02
其實有時候寫得很草率，草率到你有的時候根本就不知道

00:12:05 - 00:12:08
所以在接到第四行，他才會這樣講嘛，最後面

00:12:09 - 00:12:12
主管機關是依此授權規定製定法規命令，所以授權規定在這邊喔

00:12:14 - 00:12:16
好,那授權規定在這邊之後呢

00:12:16 - 00:12:17
請往下看喔

00:12:17 - 00:12:20
順著念第五行,最後一行中間喔

00:12:20 - 00:12:29
請問上述法規授權主管機關移處分停止理監事職權是否抵觸授權明確性原則,然後105年高考法制

00:12:29 - 00:12:35
所以這個題目又是在考授權明確性,而這一題法制的考題是考在行政法

00:12:35 - 00:12:40
所以我就一直講授權明確性是一個介於行政法科跟憲法科中間的東西

00:12:41 - 00:12:41
好

00:12:42 - 00:12:43
所以來看一下喔

00:12:44 - 00:12:45
這樣的一個第一個框框

00:12:46 - 00:12:50
人民團體經主管機關限期整理其理監事職權予以停止

00:12:50 - 00:12:54
所以你看右邊,是否能想到授權的明確程度與權力影響相稱

00:12:55 - 00:12:57
好,所以這邊相稱的重點是什麼

00:12:57 - 00:12:57
請看黑板

00:12:57 - 00:13:00
我要告訴我們,要就是選軌道

00:13:01 - 00:13:02
所以這個時候請問

00:13:02 - 00:13:05
這樣子你是理監事,你的職權被停止了

00:13:06 - 00:13:07
你覺得你要選哪個軌道

00:13:07 - 00:13:09
你必須先判斷什麼事

00:13:10 - 00:13:11
面對停止這件事情

00:13:12 - 00:13:15
你必須先判斷他到底是不是處罰

00:13:16 - 00:13:20
就是把職權停止這件事情，你必須先判斷他是處罰嗎？

00:13:20 - 00:13:21
還不是處罰，或所以這個時候

00:13:22 - 00:13:26
你在寫的第一個時候，你就必須先判斷他的裁罰性

00:13:27 - 00:13:31
你不判斷這個，就是說在邏輯上，如果你不先去思考他的裁罰性的話

00:13:31 - 00:13:33
你這題是寫不下去的

00:13:33 - 00:13:34
所以你必須先判斷裁罰性

00:13:35 - 00:13:37
那你就會問，我怎麼知道他的裁罰性？

00:13:38 - 00:13:42
所以這個時候裁罰性我們會在第二章行政法法的章節來教你

00:13:42 - 00:13:44
那這邊我們先這個先不管

00:13:45 - 00:13:48
總之如果他你認定他是處罰的話，你就要走上面的軌道

00:13:48 - 00:13:51
那如果你認定他沒有裁罰的話，你就走下面的軌道

00:13:51 - 00:13:52
這樣明白了嗎？

00:13:52 - 00:13:53
所以你來看一下

00:13:55 - 00:13:55
這個

00:13:56 - 00:13:57
呃，第二個框框喔

00:13:58 - 00:14:00
人民團體法58條第一項裡

00:14:00 - 00:14:05
規定人民團體有違反法令章程或危害公益情事者。

00:14:05 - 00:14:08
請看右邊，仲裁採寬鬆的審查密度。

00:14:09 - 00:14:15
這個效果限制人民的結社跟理監事的工作權，母法仍欠缺法律明確授權依據。

00:14:15 - 00:14:21
所以這邊呢，你就可以去思考一下，它到底如果是採比較寬鬆的話，這邊是假設喔。

00:14:21 - 00:14:27
那我們的母法是不是有授權更多的這樣的一個東西，可以從整體法關聯性去推敲。

00:14:27 - 00:14:30
所以這個就是簡單的示範。

00:14:30 - 00:14:32
因為我們已經講同樣東西比較多了。

00:14:32 - 00:14:35
好，所以我這邊先用黑板來收個尾喔。

00:14:37 - 00:14:43
立法者在相對法律保留的前提下，他如果要授權出去，然後他會測驗你夠不夠明確。

00:14:43 - 00:14:46
所以針對這個立法者的授權夠不夠明確。

00:14:46 - 00:14:47
我們好，要記得幾個動作。

00:14:47 - 00:14:47
第一個。

00:14:48 - 00:14:52
記得用522，然後去帶出雙軌這兩個大前提。

00:14:53 - 00:14:55
那選定了其中一個軌道作為大前提之後。

00:14:55 - 00:15:00
你就可以把它題目中的參考法條的授權條款拿來跟這個大前提比。

00:15:00 - 00:15:01
你比一比。

00:15:01 - 00:15:02
比完之後就可以下班了。

00:15:02 - 00:15:06
那在剛才那題當中，我們在第一洞得先判斷這個，否則你不知道後面要怎麼選。

00:15:08 - 00:15:11
所以呢，在第一洞選完裁罰性之後呢。

00:15:11 - 00:15:13
第二洞你就可以來選擇你的軌道。

00:15:15 - 00:15:17
選完你的軌道之後呢。

00:15:17 - 00:15:18
你就可以去做後面的論證。

00:15:18 - 00:15:21
那這題我是說剛才那題也就這樣可以結束。

00:15:21 - 00:15:23
所以有時候就是變化題。

00:15:23 - 00:15:26
我們大部分都是在軌道上直接選直接操作。

00:15:26 - 00:15:33
但像剛才那題，你必須先獨立用一個區塊跟篇幅先把那個職權停止有沒有裁罰性先搞定嘛。

00:15:33 - 00:15:33
好。

00:15:33 - 00:15:34
所以拉回來。

00:15:34 - 00:15:39
那我們這邊呢，就把這個本章節的大寫一給講完了。

00:15:39 - 00:15:42
所以我們現在就順順的看一下這個的頁數的大寫二。

00:15:43 - 00:15:46
好，請念一下標題，然後我們來思考一下前後什麼關係。

00:15:47 - 00:15:52
適中給予行政決定空間的必要，論行政裁量與判斷餘地。

00:15:52 - 00:15:55
那這邊，我們就借用黑板，來跟你講一下前後的關聯性。

00:15:57 - 00:16:00
我們在第一章的部分呢，在學法律。

00:16:00 - 00:16:00
法律保留

00:16:00 - 00:16:04
然後就從相對法律保留順順的學到了這個授權明確性。

00:16:05 - 00:16:06
那當然啦

00:16:06 - 00:16:09
法律保留跟授權明確性它都是在依法行政的章節裡面

00:16:09 - 00:16:10
所以我們就問

00:16:10 - 00:16:13
為什麼在學完依法行政之後，

00:16:14 - 00:16:19
接下來我們會順順地去寫什麼所謂的裁量跟判斷餘地。

00:16:20 - 00:16:24
到底這兩組概念有什麼關聯性？

00:16:24 - 00:16:28
就是它不是憑空在這個地方讓你去硬生生學習的，

00:16:28 - 00:16:30
它是有一個邏輯上的先後問題。

00:16:31 - 00:16:31
好,

00:16:31 - 00:16:32
這邊先講結論,

00:16:32 - 00:16:33
先破梗。

00:16:34 - 00:16:38
依法行政是法律去控制行政嘛,

00:16:38 - 00:16:38
可是呢,

00:16:38 - 00:16:40
法律有時而窮啊,

00:16:40 - 00:16:41
比方說各位是交通警察,

00:16:42 - 00:16:43
那我跟你講說,

00:16:43 - 00:16:45
紅燈右轉開700到900塊,

00:16:45 - 00:16:49
可是各位能夠依照法律去決定說什麼具體的狀況

00:16:50 - 00:16:50
什麼時候是700？

00:16:51 - 00:16:51
什麼時候是800？

00:16:52 - 00:16:52
什麼時候是900嗎？

00:16:52 - 00:16:53
不太可能嘛。

00:16:54 - 00:16:54
換個角度講，

00:16:54 - 00:16:56
如果你們是立法委員,

00:16:56 - 00:16:58
你們能夠規定說什麼情況下要701塊,

00:16:59 - 00:17:19
什麼情況下

00:17:19 - 00:17:40
要702塊

00:17:40 - 00:17:42
以此類推到900塊嗎?

00:17:42 - 00:17:43
這個好像是不太可能的嘛。

00:17:44 - 00:17:48
所以雖然我們希望行政能夠依法來做,

00:17:48 - 00:17:50
但實際上法律有時而窮,

00:17:50 - 00:17:53
不可能規範到行政每一個要處理的面向。

00:17:53 - 00:17:55
所以這個時候在實務上,

00:17:55 - 00:17:56
我們就慢慢發展出,

00:17:56 - 00:17:58
雖然我希望行政能夠byorder,

00:17:59 - 00:18:00
按照法律來做,

00:18:00 - 00:18:00
的涵射。

00:18:01 - 00:18:01
所以呢,

00:18:02 - 00:18:06
當這個涵射完之後的法律效果的選擇,

00:18:06 - 00:18:08
我們有選擇的空間之餘，

00:18:09 - 00:18:10
那麼這時候進一步，

00:18:11 - 00:18:15
連含沙都會讓你有這個判斷跟有選擇的空間。

00:18:16 - 00:18:16
所以呢，

00:18:16 - 00:18:17
這邊一言以蔽之。

00:18:18 - 00:18:21
為什麼教依法行政完之後會多出這兩個概念？

00:18:22 - 00:18:27
因為我們希望讓行政機關在個案當中有一個配合個案去決定的空間，

00:18:27 - 00:18:29
不然立法者搞不定。

00:18:29 - 00:18:31
自由決定的空間呢，

00:18:31 - 00:18:32
它會表現在兩個地方。

00:18:32 - 00:18:33
請看紅色，

00:18:33 - 00:18:34
第一個地方是表現

00:18:35 - 00:18:35
大前提，

00:18:36 - 00:18:38
小前提該當大前提之後的法律效果的選擇。

00:18:39 - 00:18:43
第二個就是我們連含攝的那樣子的一個決定。

00:18:44 - 00:18:46
我們都會放任行政機關去處理

00:18:46 - 00:18:47
這時候就讓他去做了

00:18:48 - 00:18:49
那至於說法律

00:18:52 - 00:18:53
法律效果的選擇有多自由

00:18:53 - 00:18:55
涵射這個地方有多自由

00:18:55 - 00:18:57
就是接下來的章節要慢慢談的。

00:18:57 - 00:18:58
好,

00:18:58 - 00:18:59
那我們把打擊面縮小。

00:19:00 - 00:19:04
那既然依法行政就是純粹只按照法律來行政是不可能的,

00:19:04 - 00:19:06
要讓機關在個案當中去決定,

00:19:07 - 00:19:08
我們就先從這個最簡單的部分，

00:19:08 - 00:19:12
就是從法律效果的決定及裁量的部分開始講起，

00:19:13 - 00:19:13
所以這邊請記得，

00:19:14 - 00:19:15
什麼是裁量空間？

00:19:16 - 00:19:17
針對法律效果的選擇。

00:19:17 - 00:19:18
這個叫裁量空間,

00:19:18 - 00:19:19
它是等號。

00:19:19 - 00:19:22
裁量空間就是行政機關針對效果的選擇,

00:19:22 - 00:19:24
這件事情就是裁量空間。

00:19:24 - 00:19:25
好,

00:19:25 - 00:19:26
所以我們看他的講義。

00:19:26 - 00:19:27
剛才那些話，

00:19:27 - 00:19:28
我們就來看一下講義。

00:19:30 - 00:19:30
好，

00:19:30 - 00:19:31
請看一下第一段。

00:19:32 - 00:19:32
如前所述，

00:19:33 - 00:19:34
在依法行政的前提下，

00:19:34 - 00:19:35
行政需依法令拘束，

00:19:36 - 00:19:37
並在規範下運作，

00:19:37 - 00:19:37
換言之，

00:19:38 - 00:19:39
行政法除賦予任務跟權限外，

00:19:39 - 00:19:41
還會設定行使的權限方式跟要件。

00:19:42 - 00:19:42
好，

00:19:43 - 00:19:44
所以你看第三段。

00:19:44 - 00:19:45
照這樣的流程，

00:19:45 - 00:19:48
行政機關的執法看似受到立法者嚴密控制,

00:19:48 - 00:19:48
但是立法,

00:19:49 - 00:19:50
但是機關不是法律販賣機喔,

00:19:51 - 00:19:55
它只要投入法律問題就能夠單純的按照相關的步驟產出答案。

00:19:55 - 00:19:56
所以這個時候呢,

00:19:56 - 00:19:57
我們就有必要怎麼樣？

00:19:58 - 00:19:58
好，

00:19:58 - 00:19:59
請看一下203頁。

00:20:01 - 00:20:06
就有必要在構成要件的說明跟決定法律效果的流程當中

00:20:06 - 00:20:09
為機關保留一定的自主決定空間

00:20:09 - 00:20:12
這就是創設裁量跟判斷餘地的初衷

00:20:12 - 00:20:12
好

00:20:13 - 00:20:16
那我們剛才一直強調，稍微停頓一下

00:20:16 - 00:20:18
那個錄音有問題嗎

00:20:18 - 00:20:18
OK嗎

00:20:18 - 00:20:19
好

00:20:20 - 00:20:24
那我們剛才一直強調法律效果的選擇叫做裁量空間

00:20:24 - 00:20:25
所以你看一下小寫一

00:20:26 - 00:20:27
何謂行政裁量

00:20:27 - 00:20:30
所以這個時候我們就先從裁量這邊開始

00:20:30 - 00:20:30
交

00:20:31 - 00:20:32
好,那我們看一下問題引導

00:20:33 - 00:20:37
這是一個怎麼講,很純粹的被多分考古題

00:20:37 - 00:20:40
所以我們就會用上課來回答這些問題引導

00:20:41 - 00:20:43
首先你看第一行,何謂行政裁量

00:20:44 - 00:20:45
裁量的種類有哪些

00:20:46 - 00:20:47
裁量瑕疵有哪些類型

00:20:47 - 00:20:50
請詳細敘述並舉例說明之

00:20:50 - 00:20:52
所以等一下上課固然會說明它

00:20:52 - 00:20:53
可是

00:20:53 - 00:20:53
我反過來問你

00:20:53 - 00:20:54
我們從考試的角度

00:20:55 - 00:20:57
為什麼這些被多分考古題要問你這三個問題

00:20:59 - 00:21:00
這時候你就可以秀到一個東西啊

00:21:00 - 00:21:02
你要有敏感這個度啊

00:21:02 - 00:21:03
就是說

00:21:03 - 00:21:06
喔，所以這些東西就會是裁量裡面最重要的三個問題嘛

00:21:07 - 00:21:08
所以這時候你就要

00:21:09 - 00:21:11
加倍起來把它這個吸收進去

00:21:11 - 00:21:12
不是為了別的，因為你坐在補習班

00:21:12 - 00:21:15
你現在坐在這邊就是要為了考試嘛

00:21:15 - 00:21:15
好

00:21:16 - 00:21:17
好

00:21:17 - 00:21:18
所以我們來做一下定義的部分

00:21:18 - 00:21:19
請看阿拉伯數字一

00:21:20 - 00:21:21
行政裁量是指

00:21:22 - 00:21:24
機關在該當一定要件下

00:21:25 - 00:21:27
針對是否發生法律效果

00:21:27 - 00:21:28
也就是

00:21:28 - 00:21:30
你要不要選

00:21:30 - 00:21:31
某個法律效果

00:21:31 - 00:21:31
這是一回事

00:21:31 - 00:21:34
因為有時候法律的條件就是選擇要做什麼事

00:21:34 - 00:21:36
但你可以選擇做或不做嘛

00:21:36 - 00:21:36
好

00:21:36 - 00:21:37
再往下

00:21:38 - 00:21:40
發生何種法律效果，就是說從700到900

00:21:40 - 00:21:44
你要選701到這個899隨便你，對不對

00:21:45 - 00:21:47
這個都是一種裁量

00:21:47 - 00:21:48
好

00:21:48 - 00:21:50
所以你看最後四個字嘛，它是一種思考空間

00:21:50 - 00:21:55
所以我常常把它濃縮就是裁量空間等於法律效果的選擇

00:21:55 - 00:21:56
就是這樣子

00:21:56 - 00:21:58
裁量空間就是一種法律效果的選擇

00:21:58 - 00:22:00
這時候就可以把它記起來

00:22:00 - 00:22:00
所以喔

00:22:01 - 00:22:05
如果你是行政機關，你在法律效果的選擇，有一種決定的空間，那這個時候就是逍遙自在啊，那這時候你就要往下問了。

00:22:09 - 00:22:11
為什麼我們可以有這樣的一個機會？

00:22:12 - 00:22:13
所以你看第二段。

00:22:13 - 00:22:17
那麼又如何判斷在特定法規下行政機關享有裁量空間呢？

00:22:17 - 00:22:18
哪那麼好？

00:22:19 - 00:22:25
多數情況下，構成要件文字如果出現「得」的時候，就代表立法者有授權機關來裁量。

00:22:25 - 00:22:29
這邊就會常常出現在Dcard或者是比較老牌的PTT上面了。

00:22:30 - 00:22:32
純粹就是文字啊，很多素人

00:22:32 - 00:22:37
他們在看到「得」這個字的時候，都會按照口語把它念成「ㄉㄜ」。

00:22:37 - 00:22:40
那這個時候意思就完全翻兩層啊。

00:22:40 - 00:22:42
如果你把它翻成「的」的話就是「因」嘛。

00:22:42 - 00:22:44
可是我們在法律上你應該是知道的。

00:22:44 - 00:22:46
如果我們是「因」的話，他就會寫「因」。

00:22:47 - 00:22:50
那「得」的話就是隻念「得」，因為這個「得」就是一種選擇。

00:22:50 - 00:22:55
所以我們永遠在法律系的學習下不會把它唸成「得」，這個是要順便講一下。

00:22:55 - 00:22:56
再來看下一段。

00:22:56 - 00:23:01
相對於此，縱然法條中沒有寫「得」，也並非行政機關毫無裁量空間。

00:23:01 - 00:23:02
例如下一行。

00:23:03 - 00:23:05
道交條例45條第一項，來往下唸。

00:23:07 - 00:23:14
第13款規定汽車駕駛人爭道行駛有下列情形之一者，處600元到1800元以下罰鍰。

00:23:14 - 00:23:15
好，我念完了。

00:23:15 - 00:23:16
請問這兩行的話

00:23:16 - 00:23:17
有任何「得」字嗎？

00:23:18 - 00:23:20
這兩行的話沒有「得」字。

00:23:20 - 00:23:22
可是難道我們就沒有裁量空間了嗎？

00:23:22 - 00:23:23
所以這邊得出一個很簡單的道理。

00:23:24 - 00:23:27
機關有沒有裁量權，完全不用只看得這個字。

00:23:28 - 00:23:31
要從文字前後嗅出字裡行間的意思。

00:23:32 - 00:23:35
請問第二行的哪邊字裡行間讓機關有這個裁量空間？

00:23:36 - 00:23:37
600到1800嘛。

00:23:37 - 00:23:38
那就是給你選嘛。

00:23:38 - 00:23:39
給你選趕快選嘛。

00:23:39 - 00:23:41
所以這邊當然有一個裁量空間。

00:23:41 - 00:23:43
好，所以面對裁量是什麼意思？

00:23:44 - 00:23:45
法律效果的選擇。

00:23:46 - 00:23:48
那機關憑什麼取得這樣的權限？

00:23:48 - 00:23:50
要去看他的授權母法。

00:23:50 - 00:23:55
他的法律裡面有沒有得或類似的文字，讓他去做這樣的事情。

00:23:56 - 00:23:56
好。

00:23:56 - 00:23:58
那我們回到黑板這邊喔。

00:24:00 - 00:24:00
剛才是一個非常基本的概念，就是裁量是什麼意思，然後呢，我們這邊什麼時候才會發生這樣的一個空間。

00:24:08 - 00:24:10
好，立法者也是蠻認命的，我是沒辦法透過法律來決定任何事，所以我會丟出去，來，請你來做這樣的一個決定。

00:24:17 - 00:24:20
好，那我們先講考試上最直接會考的，因為這樣的話你們會比較有興趣。

00:24:21 - 00:24:24
也就是說，在選擇法律效果的時候，考試最愛考的東西，排行第一個，就是裁量瑕疵。

00:24:31 - 00:24:37
裁量瑕疵，判斷這些裁量在選擇法律效果的時候，有沒有出現任何瑕疵。

00:24:37 - 00:24:45
那這邊的瑕疵在考試上，就是會出一個實例題，然後請你去判斷，它是屬於我等一下講的其中哪一種，甚至天字第一號最愛考的。

00:24:47 - 00:24:51
高考的這個，應該說公務員考試非常非常愛考。

00:24:51 - 00:24:53
然後在醫師的話也會變成選擇題。

00:24:53 - 00:24:58
因為他會出一個情境，簡單兩三行的情境，然後測驗你說，他是屬於哪一種瑕疵。

00:24:59 - 00:24:59
哦。

00:25:00 - 00:25:02
既然他是瑕疵，就代表他違法了，順便講一下。

00:25:03 - 00:25:07
那違法的話，這樣的一個裁量的行為是可以被撤銷的，再講一次。

00:25:08 - 00:25:13
你是一個機關，你選擇法律效果，你有瑕疵，等於違法，等於可以撤銷，好。

00:25:14 - 00:25:16
那我們就順順來看。

00:25:16 - 00:25:21
你在選擇法律效果的時候有瑕疵，天字第一號第一種叫做裁量逾越。

00:25:23 - 00:25:24
裁量逾越顧名思義哦。

00:25:25 - 00:25:32
就是說，我們給你700塊到900塊的一個額度，結果你這個傻傻往前衝，就給他扣1000塊。

00:25:33 - 00:25:36
所以你就逾越了當時給你的這樣的一個界限。

00:25:36 - 00:25:38
好，那這個界限呢，請注意哦。

00:25:39 - 00:25:40
待會講義會有。

00:25:40 - 00:25:46
這邊的界限，不限於實定法所定的700到900的這種法律的界限，更及於什麼？

00:25:47 - 00:25:50
更及於那種所謂的法律原則。

00:25:50 - 00:25:59
好，所以請問，如果第一次違法就給他處罰最高額，第一次違法就給他處罰到最高額，會涉及到哪個原則？這樣太離譜。

00:26:00 - 00:26:01
太超過了，涉及到哪個原則？

00:26:01 - 00:26:02
我們之前一直講嘛,比例原則嘛,

00:26:03 - 00:26:03
對不對?

00:26:04 - 00:26:07
所以當一個選擇法律效果的動作,

00:26:08 - 00:26:11
那在選的時候太超過,而違反比例原則,

00:26:11 - 00:26:13
那這樣子違反比例原則的這樣的界線,

00:26:14 - 00:26:16
它也會被劃歸為什麼？裁量逾越。

00:26:16 - 00:26:18
好，所以呢，前後就把它貫穿在一起。

00:26:18 - 00:26:19
來，你看這邊。

00:26:20 - 00:26:23
你在法源這邊的時候，會學到原則，

00:26:24 - 00:26:25
會學到比例原則。

00:26:26 - 00:26:31
那這個原則跟這個裁量合在一起會產生什麼樣的化學變化？

00:26:31 - 00:26:35
也就是說這邊的原則就會變成是你裁量的一種界線,

00:26:35 - 00:26:37
你一旦違反了這個界線就是一種瑕疵,

00:26:38 - 00:26:43
而這種瑕疵是因為違反了界線，所以它會被劃歸為所謂的裁量逾越。

00:26:43 - 00:26:46
好，這邊是一個名詞算是介紹,

00:26:46 - 00:26:48
考試的時候要把它辨別出來,

00:26:48 - 00:26:53
這個不是我愛多講,而是考試很喜歡請你辨別是哪一種瑕疵,

00:26:54 - 00:26:57
所以瑕疵的類型跟定義,麻煩你現在就把它記起來,

00:26:57 - 00:27:00
等一下會有很多考古題來測驗你的這個腦神經。

00:27:01 - 00:27:03
好,第一種瑕疵是逾越了界限,

00:27:04 - 00:27:07
那第二種瑕疵呢,叫做裁量怠惰。

00:27:08 - 00:27:10
這邊講義都有,所以先順順的看黑板。

00:27:11 - 00:27:17
裁量怠惰顧名思義喔,就是說我給你裁量的機會,來你有700到900的選擇空間,

00:27:17 - 00:27:24
可是你看到當事人過來,你想都不想,因為你覺得這個夏天好熱,站在路邊這個稽查員已經曬昏了,

00:27:24 - 00:27:26
所以啊隨便你啊,這個900塊。

00:27:26 - 00:27:30
所以就像上市一樣給他這樣的一個900塊，想都不想

00:27:30 - 00:27:32
那這個時候就是一種怠惰。

00:27:32 - 00:27:40
各位，在題目中，我剛才故意表現出這種想都不想的這種態度，在考卷上經常以類似的文字出現。

00:27:41 - 00:27:44
凡，然後一律。

00:27:44 - 00:27:47
這邊是順便跟你講考古題的經典關鍵字。

00:27:47 - 00:27:50
你必須看到這個，然後就聯想到這個瑕疵，

00:27:50 - 00:27:54
待會兒在考古題的時候都會特別跟你講，我們再用考古題去畫圈圈。

00:27:54 - 00:27:58
好，所以呢，當給你這樣的一個裁量的機會，

00:27:58 - 00:28:00
可是你這個

00:28:00 - 00:28:01
卻不用。

00:28:01 - 00:28:05
那請問考古題裡面的什麼故事會凸顯出這樣的一個怠惰呢?

00:28:05 - 00:28:09
就是行政機關凡什麼狀況都處最高額,

00:28:09 - 00:28:11
或者是疑慮處最高額,

00:28:11 - 00:28:19
這種樣式的文字都能夠襯托出，凸顯出機關傻了跟喪失一樣，就直接給他用一個隨便的數字,

00:28:19 - 00:28:25
這時候，這時候我們就會描述它叫做裁量怠惰，它是一種裁量瑕疵。

00:28:25 - 00:28:29
好，那我們累積了兩個瑕疵之後呢，我們來看一下這個講義。

00:28:33 - 00:28:35
剛才講的是它的目的嘛，

00:28:35 - 00:28:39
那我們的阿拉伯數字三呢，它比較進階，我們晚一點再講，

00:28:39 - 00:28:41
我們先看一下你的206頁。

00:28:42 - 00:28:46
教學上有時候會臨場看一些東西，我們就先優先講。

00:28:46 - 00:28:47
請看一下206頁。

00:28:48 - 00:28:51
206頁請看最下面（二），司法如何審查？

00:28:51 - 00:28:52
所以你看第一行，

00:28:53 - 00:28:59
縱然我們承認執法之際享有一定裁量空間，但不代表機關不受法律拘束，還是要在法律框架下行動，

00:28:59 - 00:29:24
面臨司法機關的

00:29:24 - 00:29:41
事後審查。

00:29:42 - 00:29:44
好，那這個時候呢，請看一下右邊207頁。

00:29:45 - 00:29:47
207頁呢，尤其是在第二行，

00:29:47 - 00:29:51
程序法第10條就告訴你啊，這個看看就好，不用特別背，

00:29:51 - 00:29:55
行使裁量權不得逾越法定之裁量範圍，並符合法律授權之目的，

00:29:55 - 00:30:00
這個就是強調裁量不是當皇帝，你還是要守法的。

00:30:00 - 00:30:00
我們的特徵在於，請看第一行。

00:30:03 - 00:30:06
執法之際忽略依法應加審酌的觀點。

00:30:06 - 00:30:08
什麼叫做依法應加審酌的觀點？

00:30:09 - 00:30:12
比方說紅燈右轉，你700到900，來我請問你，你為什麼會想要開900？

00:30:14 - 00:30:16
一定是這個人很過分嘛，對不對？

00:30:17 - 00:30:21
所以這個就是交通違規很過分的話,那這個時候你想都不想啊。

00:30:21 - 00:30:23
你明明要看交通違規的狀況,可是你想都不想啊。

00:30:24 - 00:30:27
這個叫做講義裡面的中間,這個叫忽略嘛。

00:30:27 - 00:30:31
所以題目中什麼文字會呈現出忽略的這樣的表現呢。

00:30:31 - 00:30:33
凡啊,一律啊。

00:30:33 - 00:30:37
明明要顧及交通的違規程度，但是煩啊，一律啊，根本想都不想啊。

00:30:37 - 00:30:38
這個就是忽略嘛，這樣懂了嗎？

00:30:39 - 00:30:41
好，那我們再來看一下黑板喔。

00:30:42 - 00:30:44
剛才講了兩種瑕疵喔，你要會辨別之餘呢。

00:30:45 - 00:30:46
我們來看第三種瑕疵，第三種瑕疵喔。

00:30:47 - 00:30:49
比較抽象一點，先看一下文字，這個叫做濫用。

00:30:51 - 00:30:53
你光聽名字是不太容易懂的喔。

00:30:54 - 00:30:57
因為裁量濫用跟裁量逾越差在哪，好。

00:30:57 - 00:30:58
裁量濫用是指喔。

00:30:59 - 00:31:00
你有在使用裁量權。

00:31:00 - 00:31:03
所以他絕對不是帶多，你有在用裁量權。

00:31:03 - 00:31:04
那是講一個情境。

00:31:04 - 00:31:05
在這裡是交通警察，好。

00:31:06 - 00:31:12
你在寒流中，守著這個大橋，看橋上面有誰下來，有違規的人就把它叫過來開單。

00:31:13 - 00:31:16
可是呢，你就看到那個橋上面下來的，是你的前男友或前女友喔。

00:31:16 - 00:31:19
而且這個背後還再來一個人，是你平常最討厭的某A喔。

00:31:19 - 00:31:22
你說哇，這個前男友前女友還再來你的仇人，他們怎麼樣恩恩愛愛。

00:31:22 - 00:31:28
然後你這個警察站在寒冬中，吹著冷風，刮著小雨，心都寒了，所以這個時候。

00:31:29 - 00:31:31
你考慮到你有一個裁量權，啊，總算被我堵到你們了。

00:31:31 - 00:31:33
所以這個時候你開單，你用了裁量權。

00:31:35 - 00:31:38
但是你這個裁量權完全是為了報仇，所以請問。

00:31:40 - 00:31:44
什麼是濫用，行使目的，行使法外之目的。

00:31:46 - 00:31:48
請問開單的目的原本是為了什麼？

00:31:49 - 00:31:50
交通安全嘛。

00:31:50 - 00:31:53
那你行使了法外的目的，就是為了報仇。

00:31:54 - 00:31:56
所以這個時候你就是一種裁量的濫用。

00:31:57 - 00:32:00
所以如果你在題目中看到了，明明要顧慮

00:32:00 - 00:32:01
到法定的目的就是A,

00:32:01 - 00:32:04
結果為了報仇就是行使了B目的，

00:32:04 - 00:32:06
那這個時候你雖然有行使裁量權，但是你是一個濫用。

00:32:06 - 00:32:08
所以你就把它點出來。

00:32:08 - 00:32:10
所以我們看一下講義的定義。

00:32:11 - 00:32:14
在括號二，請看一下標題：裁量濫用。

00:32:14 - 00:32:14
第一行，

00:32:15 - 00:32:19
此指執法之際，參雜要求外之動機。

00:32:19 - 00:32:22
請把外這個關鍵字把它圈起來。

00:32:22 - 00:32:25
所以如果你行使的是法令要求外的動機,

00:32:25 - 00:32:30
比方說你為了交通安全而開單,結果你是為了報仇,

00:32:30 - 00:32:33
那很顯然就是一種濫用的這樣的一個舉動,

00:32:33 - 00:32:35
所以我們就把它定名為所謂的濫用。

00:32:36 - 00:32:36
好。

00:32:37 - 00:32:42
好，下面有個例子，比方說倒數第四行，你如果違規的話要處1500以下的罰金嘛。

00:32:42 - 00:32:44
還有就是罰款之類的。

00:32:45 - 00:32:51
然後那個時候呢，如果你是具體認定時發現心儀的政黨跟他不一樣，就處以最高額度的罰鍰，這個時候就是徇私嘛。

00:32:51 - 00:32:54
為了政治考量而徇私嘛，那這個就不是。

00:32:54 - 00:32:57
一種正確的做法而被名為所謂的濫用。

00:32:57 - 00:32:58
好,

00:32:58 - 00:33:01
所以呢,這個簡單複習兩個觀念,我們就來練考古題。

00:33:02 - 00:33:03
第一個,什麼是裁量?

00:33:04 - 00:33:07
該當要件之後對於法律效果的選擇。

00:33:07 - 00:33:09
那它最常考的東西是什麼？

00:33:09 - 00:33:11
選擇的過程中有哪一種瑕疵？

00:33:11 - 00:33:13
所以你就要去看什麼東西？

00:33:16 - 00:33:18
簡單講，等下就帶你來看考古題喔。

00:33:18 - 00:33:22
這時候如果題目中，今天的麥克風怪怪的喔。

00:33:23 - 00:33:32
這個題目中如果出現了法律效果的選擇，有這三種：預約界限，或者是想都不想，或者是法外的這樣的一個操作。

00:33:32 - 00:33:35
這時候針對法律效果的選擇有這三種情形，

00:33:36 - 00:33:38
你就可以去定名它是哪一種瑕疵。

00:33:38 - 00:33:39
喔，

00:33:39 - 00:33:41
就算題目還沒有問，你就要直覺先反應。

00:33:42 - 00:33:44
那如果題目問了，你就順順地可以寫出來。

00:33:44 - 00:33:46
所以我們等一下就來做這兩個動作。

00:33:46 - 00:33:50
發現題目當中哪邊有裁量的瑕疵。

00:33:50 - 00:33:53
二，注意題目有沒有點名叫我們去問。

00:33:53 - 00:33:54
OK嗎？

00:33:55 - 00:33:58
題目有沒有清楚問，然後請我們去點名，我講反了。

00:33:59 - 00:33:59
好。

00:34:00 - 00:34:01
我們來看一下高股息題喔。

00:34:03 - 00:34:04
請看一下209頁。

00:34:08 - 00:34:09
209頁。

00:34:09 - 00:34:11
好，隔壁頁也是，但是有理達，我們先不講。

00:34:12 - 00:34:14
好，那我們來看一下這題喔。

00:34:14 - 00:34:19
兩個動作，先看內文當中是否有裁量瑕疵，並且看題目有沒有追問這件事情。

00:34:19 - 00:34:20
好，我們看第一行。

00:34:21 - 00:34:29
兒童及少年福利與權益保障法49條，任何人不得對兒童為身心虐待，違反者97條處6萬元到30萬以下罰款。

00:34:29 - 00:34:31
好，並得公佈其姓名。

00:34:31 - 00:34:34
經A市轄區內保姆虐童事件頻傳，經媒體披露導致觀感不佳，任A市執法不利。

00:34:37 - 00:34:39
下列凡虐待行為之情況。

00:34:40 - 00:34:43
經查證屬實，一律處以最高額罰款並公佈保姆姓名，請以此為說明。

00:34:43 - 00:34:46
裁量概念種類及瑕疵的類型。

00:34:46 - 00:34:48
好，所以他確實有問瑕疵的類型。

00:34:49 - 00:34:50
因為他有點名嘛。

00:34:50 - 00:34:50
好，那請問。

00:34:51 - 00:34:54
這個題目中哪邊有出現，我是說事實喔。

00:34:55 - 00:34:58
案例事實哪邊有出現裁量瑕疵的影子。

00:34:58 - 00:34:59
好，我們先來看一下。

00:35:00 - 00:35:01
這個。

00:35:02 - 00:35:04
先看最簡單的，倒數第三行中間。

00:35:05 - 00:35:07
乃下令凡，然後下一行一律。

00:35:08 - 00:35:11
好，所以請你把這個「凡」或者「一律」把它圈起來。

00:35:12 - 00:35:16
好，那聰明的各位，凡一律這樣子就做出某種選擇。

00:35:17 - 00:35:18
請問他有在思考嗎？

00:35:18 - 00:35:21
他沒有在思考啊，他就是跟著長官的命令走啊，所以這邊的材料我在用嗎？

00:35:22 - 00:35:23
啊沒有在用，所以這就是一個。

00:35:24 - 00:35:25
怠惰的表現。

00:35:26 - 00:35:26
好。

00:35:27 - 00:35:28
接下來我問你一個進階的哦。

00:35:29 - 00:35:29
各位。

00:35:29 - 00:35:30
請看一下在第一行。

00:35:31 - 00:35:33
兒童及少年福利權益保障法,這部法的用意,它是為了什麼而制定？

00:35:37 - 00:35:38
你要拜一下，他為了什麼用意？

00:35:38 - 00:35:40
為了兒少的保障嘛，對不對，身心安全嘛。

00:35:41 - 00:35:42
好，請問。

00:35:43 - 00:35:47
這個法在開發的時候，有顧慮身心安全嗎？

00:35:48 - 00:35:49
你看一下喔，第四行中間。

00:35:50 - 00:35:53
經媒體披露導致民眾觀感不佳，請你把觀感不佳畫底線。

00:35:58 - 00:36:00
認為A是執法不力。

00:36:00 - 00:36:03
然後才下令罰blahblahblahblah,

00:36:03 - 00:36:05
所以你馬上想到因果關係。

00:36:05 - 00:36:07
為什麼A市政府要下重手？

00:36:08 - 00:36:10
他是為了要去回應民眾的觀感不佳

00:36:10 - 00:36:11
就是要搶救民調之類的嘛

00:36:12 - 00:36:14
所以我們的目的原本是為了什麼？

00:36:14 - 00:36:15
而是安全嘛

00:36:15 - 00:36:17
結果你這邊開重罰是為了什麼？

00:36:18 - 00:36:19
為了這個你的觀感不佳。

00:36:20 - 00:36:22
這個我們就現代預言嘛,

00:36:22 - 00:36:26
所以這樣的一個題目裡面它就出現了另外一種瑕疵叫做裁量濫用嘛,

00:36:26 - 00:36:28
因為你考量的是法定外的目的嘛。

00:36:29 - 00:36:29
好,

00:36:30 - 00:36:32
所以我們來看一下一個簡單的例子，

00:36:32 - 00:36:33
來，你看下面的這樣的一個書寫，

00:36:34 - 00:36:34
來，下一頁。

00:36:37 - 00:36:37
好。

00:36:38 - 00:36:40
來，請看一下211頁。

00:36:40 - 00:36:42
因為前面是鋪陳,

00:36:42 - 00:36:43
因為它有題目有別的問法,

00:36:44 - 00:36:46
來你看211括號2。

00:36:47 - 00:36:49
最高額罰鍰之政策分析。

00:36:50 - 00:36:51
好,

00:36:51 - 00:36:53
那第一段是行政法的細節,

00:36:54 - 00:36:54
將來才知道,

00:36:54 - 00:36:55
所以我們先不講,

00:36:55 - 00:36:56
你看第二段。

00:36:56 - 00:37:00
經主管機關A市政府根本未審酌個別保姆的違法情狀,

00:37:00 - 00:37:01
及禁止觀感不佳,

00:37:02 - 00:37:03
經查證屬實應處最高額,

00:37:04 - 00:37:05
過度行使裁量權,

00:37:05 - 00:37:07
且考量法定外之動機如上,

00:37:07 - 00:37:09
而有裁量怠惰與濫用之情形,

00:37:10 - 00:37:11
因為它不只是怠惰嘛,

00:37:12 - 00:37:12
它還有濫用嘛,

00:37:13 - 00:37:14
那百弟位為什麼有愉悅？

00:37:15 - 00:37:17
因為它不分青紅皂白都是最高額啊。

00:37:18 - 00:37:20
不分青紅皂白都是最高額的話,

00:37:20 - 00:37:20
有沒有太超過？

00:37:21 - 00:37:22
有太超過啊，

00:37:22 - 00:37:23
太超過的話就是愉悅啊，

00:37:24 - 00:37:25
所以它就是一件三連嘛，

00:37:25 - 00:37:26
全部都有了嘛。

00:37:26 - 00:37:27
對不對？

00:37:27 - 00:37:28
帶有愉悅跟濫用。

00:37:28 - 00:37:29
好,

00:37:29 - 00:37:31
這邊老師要再講一個細節喔。

00:37:31 - 00:37:35
請問這個小題的篇幅大概是兩段，對不對？

00:37:35 - 00:37:36
啊怎麼寫那麼少？

00:37:36 - 00:37:38
啊老師你怎麼寫那麼少你騙錢喔？

00:37:38 - 00:37:38
好,

00:37:39 - 00:37:40
來你看一下209頁。

00:37:41 - 00:37:41
來,

00:37:42 - 00:37:44
你告訴我209頁這一題是25分，

00:37:44 - 00:37:46
你覺得剛才那個東西它值幾分？

00:37:47 - 00:37:48
我們沒有精準答案，

00:37:49 - 00:37:49
可是你看他問，

00:37:49 - 00:37:50
你看他問幾個問題。

00:37:51 - 00:37:52
你要先定義它的概念,

00:37:53 - 00:37:53
你要說明它的種類,

00:37:54 - 00:37:55
你還要說明裁量瑕疵的類型,

00:37:56 - 00:37:58
你才能夠去點出它是哪一個具體的違法狀況。

00:37:59 - 00:37:59
所以它起碼

00:38:00 - 00:38:00
四個問題嘛,

00:38:01 - 00:38:03
三個定義性的問題跟一個實例題的問題嘛,

00:38:04 - 00:38:06
所以你3+1的話,你只有25分,

00:38:06 - 00:38:06
所以你要寫多少?

00:38:07 - 00:38:08
你當然只能寫一點點啊,

00:38:08 - 00:38:09
對不對？

00:38:09 - 00:38:13
所以那個，那個後面的篇幅是大概六分的篇幅吧？

00:38:13 - 00:38:14
就6424嘛。

00:38:15 - 00:38:17
差不多這個就是值得回答的篇幅嘛。

00:38:18 - 00:38:19
這樣大家理解嗎？

00:38:19 - 00:38:24
所以考試的時候就必須要按照配分去對應選擇你的寫作篇幅

00:38:25 - 00:38:27
你不要為了一個小的問題，然後寫的長篇大論

00:38:27 - 00:38:29
這個是初學者很常犯的毛病。

00:38:30 - 00:38:33
喔，這題我會我會，然後就選我選我，然後就寫很多了

00:38:33 - 00:38:34
這個東西完全沒有必要。

00:38:35 - 00:38:37
考試給你幾分,你就寫幾分,

00:38:37 - 00:38:39
他給你香蕉,你就當個猴子。

00:38:40 - 00:38:41
他給你很多分數,你再當人。

00:38:41 - 00:38:43
你不要沒事寫那麼多,

00:38:43 - 00:38:44
你寫太多你還是猴子。

00:38:45 - 00:38:47
好，所以呢，這邊就是篇幅如上。

00:38:48 - 00:38:49
再來請翻到211頁。

00:38:51 - 00:38:52
請做兩個動作，

00:38:52 - 00:38:54
第一個，請問瑕疵在哪裡？

00:38:54 - 00:38:56
第二個，他真的有問嗎？

00:38:56 - 00:38:58
來，我們看瑕疵在哪裡，請看211頁。

00:38:58 - 00:38:59
第一行，

00:38:59 - 00:39:01
主管機關為打擊酒駕違規，

00:39:02 - 00:39:05
通函所屬各機關，酒後駕車凡，看到沒有？

00:39:06 - 00:39:06
我們的老朋友。

00:39:07 - 00:39:11
超過標準者,一律依道交35條第一項規定處以最高額9萬元,

00:39:12 - 00:39:13
所以你看到沒有,凡一律最高額,

00:39:13 - 00:39:15
這些東西都是裁量瑕疵的溫床嘛,

00:39:16 - 00:39:17
這一定要看出來,

00:39:18 - 00:39:20
這個天知地知你知,好

00:39:20 - 00:39:20
往下念,

00:39:21 - 00:39:24
這個時候呢,第四行,他就被開9萬元罰鍰,他不服,

00:39:24 - 00:39:26
主張該罰鍰與裁量瑕疵構成違法,

00:39:27 - 00:39:27
主張有無理由,

00:39:28 - 00:39:28
實果,

00:39:28 - 00:39:32
所以它內容既有瑕疵，題目又明確地在問你，

00:39:33 - 00:39:35
所以這題百分之兩千就是在問這件事情，

00:39:35 - 00:39:36
那沒有懸唸了，

00:39:36 - 00:39:38
所以這個時候你要怎麼鋪陳？

00:39:39 - 00:39:40
把裁量瑕疵逐一地鋪陳啊！

00:39:41 - 00:39:42
那逐一鋪成的話怎麼鋪成？

00:39:43 - 00:39:44
很簡單嘛，

00:39:44 - 00:39:45
來，你看一下下面的關鍵字，

00:39:46 - 00:39:47
來，請看這個左邊，

00:39:48 - 00:39:49
凡一律，對不對？

00:39:50 - 00:39:50
請看右邊,

00:39:51 - 00:39:57
是否能想到凡與一律的說法，就在暗示有裁量怠惰、括號沒在想，以及預設立場，違反比例原則的可能？

00:39:57 - 00:39:59
所以你起碼就可以寫這兩個嘛。

00:40:00 - 00:40:02
好，你起碼就要寫這兩個嘛。

00:40:02 - 00:40:04
寫不出這兩個的話，就是很可惜啦。

00:40:04 - 00:40:06
一來一往就差很多分了

00:40:06 - 00:40:09
好，所以這一題呢就解完了，請問會不會太快？

00:40:09 - 00:40:10
可以嗎？

00:40:10 - 00:40:12
好，那我們來看下一題喔。

00:40:13 - 00:40:17
所以你有沒有發現到這一題，下一題是這個108年高考

00:40:18 - 00:40:21
這根本就是所謂公務人員考試中的這個大紅人啊,

00:40:22 - 00:40:23
這個題目是一定要會的,

00:40:23 - 00:40:27
所以比方說之前我教高考總複習的時候,我一定會教裁量瑕疵,

00:40:27 - 00:40:29
把總複習這邊再教一次。

00:40:30 - 00:40:32
好,所以廢話不多說,請看第一行。

00:40:33 - 00:40:36
假為這個普通級電子遊戲場的負責人,

00:40:36 - 00:40:38
那擺設的限制級機具。

00:40:38 - 00:40:40
好，總之他違規了嘛，對不對？

00:40:40 - 00:40:44
好，這時候請看第四行，他被依法開了20萬元罰鍰,

00:40:44 - 00:40:45
並限期改善，這是A函。

00:40:46 - 00:40:48
好，改善期間屆滿之後呢，

00:40:48 - 00:40:48
經訪查，

00:40:48 - 00:40:51
仍發現有這個混合營業之情事，

00:40:51 - 00:40:52
處罰於40萬元，

00:40:52 - 00:40:54
並限期改善。

00:40:54 - 00:40:55
那下面的C函式，

00:40:56 - 00:40:57
倒數第三行的C函式，

00:40:58 - 00:41:01
跟倒數第三行中間的諸函式都是以此類推。

00:41:02 - 00:41:02
你沒有做，

00:41:03 - 00:41:05
我就要求你改善，並開發完。

00:41:05 - 00:41:08
好，這是一個寫作的時候很常見的狀況。

00:41:09 - 00:41:10
大家來看一下黑板。

00:41:13 - 00:41:18
裁量瑕疵實際在寫考卷或讀考卷的時候呢，會有兩大種狀況。

00:41:19 - 00:41:20
第一種狀況就是，

00:41:20 - 00:41:24
一看到題目呢，就能夠看到瑕疵了。

00:41:25 - 00:41:27
這個是你剛才在前面看到的狀況對不對？

00:41:27 - 00:41:29
這一題呢是這樣子，

00:41:29 - 00:41:33
你看到問題完之後，還不能夠知道他在問什麼，

00:41:33 - 00:41:35
你必須要去看參考法條，

00:41:36 - 00:41:37
你如果看了參考法條，

00:41:38 - 00:41:42
你看了參考法條之後呢,你才能夠知道它到底瑕疵在哪邊。

00:41:42 - 00:41:46
好,所以這邊你要耐住性子的在實際的考場上,

00:41:46 - 00:41:48
好好的把法條看完,

00:41:48 - 00:41:50
再決定題目在問什麼,懂嗎?

00:41:50 - 00:41:53
所以我們來看一下,它到底在哪邊。

00:41:54 - 00:41:56
請看一下,你的參考法條。

00:41:57 - 00:41:59
參考法條第25條規定,

00:41:59 - 00:42:00
有混合

00:42:00 - 00:42:00
任何營業級別營業者

00:42:02 - 00:42:05
好好處20萬元到100萬元的罰鍰

00:42:05 - 00:42:06
所以20萬元第一波沒有錯啊

00:42:07 - 00:42:08
並未信息改善也沒有錯啊

00:42:09 - 00:42:10
可是請注意第二行後面

00:42:11 - 00:42:12
你告訴我

00:42:12 - 00:42:15
借期未改善只有什麼法律效果

00:42:16 - 00:42:19
屆期未改善仍繼續營業者只有廢止的法律效果

00:42:20 - 00:42:22
可是各位，你看一下你的第五行內文

00:42:23 - 00:42:27
經訪查後發現假仍有繼續違規的情勢

00:42:28 - 00:42:30
所以對其處以40萬元的罰鍰

00:42:30 - 00:42:32
並限期15日內改善

00:42:32 - 00:42:35
請問B含合乎你剛才的這個廢止嗎

00:42:36 - 00:42:36
並不合乎

00:42:37 - 00:42:39
好，同理請看一下倒數第三行

00:42:39 - 00:42:43
他下了C含並用80萬元限期改善

00:42:43 - 00:42:44
還有朱含也是這樣來做

00:42:44 - 00:42:46
請問C跟朱涵這樣做是對的嗎

00:42:47 - 00:42:47
不可能

00:42:48 - 00:42:50
所以這時候請看一下倒數第二行中間

00:42:51 - 00:42:55
請說明乙對甲所為ABC朱涵有無裁量的瑕疵

00:42:56 - 00:42:58
BC朱涵嚴重的有什麼瑕疵

00:42:59 - 00:43:00
跟法律

00:43:00 - 00:43:00
不一樣

00:43:00 - 00:43:00
好

00:43:01 - 00:43:02
請問

00:43:03 - 00:43:03
你

00:43:03 - 00:43:04
你

00:43:04 - 00:43:08
做出來的瑕疵，你叫他改善並且吐出錢

00:43:09 - 00:43:10
哪一種瑕疵

00:43:10 - 00:43:10
愉悅啊

00:43:11 - 00:43:14
因為你跟參考法條的明文界線完全不一樣啊

00:43:14 - 00:43:17
所以BC諸函全部都是裁量預約,就這樣子

00:43:17 - 00:43:17
好

00:43:17 - 00:43:19
BC諸函全部都是裁量預約

00:43:19 - 00:43:20
他有沒有怠惰

00:43:20 - 00:43:22
不明顯,因為他看起來是有在用腦的

00:43:22 - 00:43:24
但是他也沒有濫用嘛，只是說他求好心切就逾越了嘛

00:43:27 - 00:43:28
好

00:43:28 - 00:43:28
那問題是，還有呢？

00:43:29 - 00:43:30
嗯

00:43:30 - 00:43:32
還沒有啊，還沒有明確的違反啊

00:43:32 - 00:43:33
因為他是處最低額嘛

00:43:33 - 00:43:35
然後也有給他時間改善嘛

00:43:35 - 00:43:37
所以看不出來有違反任何的這三個東西

00:43:37 - 00:43:38
好

00:43:38 - 00:43:39
所以我們來看一下這個李達

00:43:42 - 00:43:44
請看一下213頁的括號四

00:43:44 - 00:43:45
對不起括號三

00:43:45 - 00:43:48
A函並不具裁量瑕疵的說明

00:43:48 - 00:43:49
請看第二段

00:43:49 - 00:43:55
故當以現政府以A函科處20萬元並限期改善，則難度並不高，所受影響跟利益並非明顯

00:43:55 - 00:43:59
說A函並未預約怠惰跟濫用之情形,任何合法形式

00:43:59 - 00:43:59
好

00:44:00 - 00:44:02
號是BC主張含括裁量瑕疵的說明,所以請看第一行,安如前述電子遊戲場管理條例25條規定,經限期及改善,改善者仍繼續營業,應予廢止這樣的一個級別證,所以倒數第三行,故BC主張違反電子遊戲產業管理條例25條之要求,為依法行使超出法務的限制,而有裁量逾越之情形。

00:44:18 - 00:44:18
好。

00:44:19 - 00:44:25
所以這一題呢,請注意哦,兩個現象,就是跟跟裁量不直接相關。

00:44:25 - 00:44:28
這一題透露出兩個現象，對於考生來講。

00:44:28 - 00:44:31
第一個，你看一下號碼是第一行。

00:44:31 - 00:44:32
你要操作什麼東西？

00:44:33 - 00:44:37
第一行你要操作的是你從來沒看過，在大學沒聽過的所謂的電子遊戲場管理條例。

00:44:38 - 00:44:39
這是第一個現象，什麼現象？

00:44:39 - 00:44:44
你在行政法這個考科，常常會在參考法條當中，看到你這輩子從來沒碰過。

00:44:45 - 00:44:46
也許你上輩子有，但這輩子你還沒啊。

00:44:47 - 00:44:51
所以這種法條的操作是行政法很常見的現象。

00:44:52 - 00:44:56
所以你一定要習慣這種天外飛來一條的感覺，你一定要習慣，[redacted]　沒有別的。

00:44:57 - 00:44:58
第二個，這是一個高考，什麼意思？

00:44:59 - 00:45:00
欸。

00:45:00 - 00:45:04
高考，就是沒有念法律系的人也可以去參加的考試，因為他們也會考行政法。

00:45:06 - 00:45:09
所以如果連沒有讀過行政法的人都可以來考這個高考的話，就代表這個行政法的考題的難度。

00:45:12 - 00:45:14
操作行政各論法條的難度，是這個，怎麼講，食物鏈的中間。

00:45:19 - 00:45:20
頂多偏上，但是隻是中間而已，最多。

00:45:22 - 00:45:23
所以這代表說你一定要會。

00:45:23 - 00:45:26
因為私律的難度是再次之上嘛,所以你一定要藉這個考古題來知道這個題目的難度。

00:45:30 - 00:45:33
私律只會比這題難,不會比這題簡單,OK?

00:45:33 - 00:45:37
因為這是一個一般數人就可以參加的高考,我沒有歧視的意思,純粹是就事論事。

00:45:40 - 00:45:44
好,那我們學完了裁量瑕疵之後呢,接著,我們來看黑板。

00:45:45 - 00:45:46
來學新進度。

00:45:47 - 00:45:48
還是在裁量的世界裡面。

00:45:49 - 00:45:50
Bytheway哦。

00:45:51 - 00:45:55
為什麼裁量是在處分之前學，如同剛剛前面所講，尤其考古題裡面。

00:45:58 - 00:45:59
我們會用處分來做罰款嘛，對不對？

00:46:00 - 00:46:00
對不對？

00:46:00 - 00:46:02
所以發還就會有選擇啊,

00:46:02 - 00:46:03
所以處分就會有裁量啊。

00:46:04 - 00:46:06
那我們在做命令的時候也會有一種裁量啊,

00:46:07 - 00:46:11
就是我們要裁量這個命令的額度到底要設定多大的間距嘛。

00:46:11 - 00:46:13
所以這邊也會有一種裁量。

00:46:13 - 00:46:18
所以你會發現到說，喔，處分命令等行政行為都會有共通的裁量，所以這邊就會先教啊。

00:46:18 - 00:46:21
所以在概念上它就會放在最前面，好，所以拉回來。

00:46:21 - 00:46:23
新進度喔，第二個。

00:46:24 - 00:46:27
裁量作為一種法律效果的選擇。

00:46:27 - 00:46:29
我們會去判斷它有沒有瑕疵。

00:46:30 - 00:46:32
那這個時候一個境界的考法，

00:46:32 - 00:46:34
裁量是一種法律效果的選擇，

00:46:35 - 00:46:40
可是這個選擇的空間會因為個案的問題而收縮，

00:46:40 - 00:46:42
所以簡稱是裁量的限縮。

00:46:42 - 00:46:44
這是專有名詞。

00:46:44 - 00:46:51
裁量縮減，然後甚至這個縮減的狀況會縮減到完全選擇空間都沒有，這個叫裁量縮減至零。

00:46:51 - 00:46:52
這個等一下講義有。

00:46:53 - 00:46:56
那我講一下這個概念的區別、實益跟考點喔。

00:46:56 - 00:46:58
待會會詳細講，先大概聽一下。

00:46:59 - 00:47:02
我們原本有一個充分的選擇空間，

00:47:02 - 00:47:03
例如說700塊到900塊。

00:47:03 - 00:47:05
又或者是說你是主管機關，

00:47:05 - 00:47:07
你要去除掉汙染的話，

00:47:07 - 00:47:08
你可能會有停止營業。

00:47:09 - 00:47:10
或者是限期改善,

00:47:10 - 00:47:12
或者是其他的緊急作為的一些選擇空間,

00:47:12 - 00:47:13
對不對？

00:47:13 - 00:47:14
可是呢,

00:47:14 - 00:47:19
剛才我叫你停止營業，或者是緊急清除等這樣的選擇空間,

00:47:19 - 00:47:20
有時候個案很急迫，

00:47:21 - 00:47:23
所以你的選擇空間就會因為個案急迫，

00:47:23 - 00:47:25
剩下沒幾個可以選的。

00:47:25 - 00:47:27
所以裁量空間原本有ABC三個，

00:47:27 - 00:47:29
但如果配合個案只剩下一個。

00:47:29 - 00:47:32
這樣子從三個選項變成一個選項，

00:47:32 - 00:47:34
這樣的縮減就叫裁量縮減。

00:47:34 - 00:47:36
有時候裁量縮減變成零的話，

00:47:36 - 00:47:38
就是你只能選某一個。

00:47:38 - 00:47:39
這時候請注意！

00:47:40 - 00:47:44
對於行政機關來講，它本來是得選擇其中一個。

00:47:44 - 00:47:46
一旦它的裁量空間，

00:47:46 - 00:47:48
就是法律效果的選項，

00:47:48 - 00:47:50
縮減至零的話，

00:47:50 - 00:47:52
它這邊就會個案中變成因。

00:47:52 - 00:47:54
也就是說它一定要做,

00:47:54 - 00:47:55
一定要做。

00:47:56 - 00:47:58
所以這個時候如果人民去打訴訟,

00:47:58 - 00:47:59
他就可以跟

00:48:00 - 00:48:02
法院要求說我要這個特定的東西，我要這個特定的東西。

00:48:05 - 00:48:05
好，好，那我們來舉個例子，請幫我翻開到你的行政訴訟法第200條。

00:48:11 - 00:48:16
簡單看一下就好了，那是未來的進度，我們這邊只是跟他打個招呼，hello那種感覺而已。

00:48:19 - 00:48:24
這個裁量縮減至零，然後讓我們的人民可以去跟法院請求。

00:48:25 - 00:48:27
這樣的關鍵在行政訴訟法第200條。

00:48:28 - 00:48:30
好的，我們來跟他哈囉一下。

00:48:35 - 00:48:38
反正它是下冊的第五章的進度，所以這也是國考的範圍。

00:48:41 - 00:48:42
好，我們來看一下200條。

00:48:42 - 00:48:52
請看你的第一行，行政法院對於人民依第五條規定請求，因機關拒絕作成行政處分或就特定內容之行政處分有所請求之訴訟，應以下列方式裁判。

00:48:52 - 00:49:00
請看第三款，原告之訴有理由，且事證明確者，應判命機關作成原告所申請內容之處分。

00:49:01 - 00:49:10
各位，所申請內容之處分就是指說，你是人民，你可以特定請求某個內容，你可以請求特定某個內容。

00:49:11 - 00:49:13
光這樣聽可能沒什麼差別，請看第四款。

00:49:14 - 00:49:21
原告之訴雖有理由，惟事證尚未明確，或涉及行政裁量之決定者，這什麼意思？

00:49:23 - 00:49:25
人家行政機關有一個選擇空間啊。

00:49:25 - 00:49:27
你怎麼可以選擇特定的內容呢？

00:49:27 - 00:49:28
去去去，不要來煩我。

00:49:28 - 00:49:33
所以如果是第四款就代表著機關，應該說如果是第四款就代表著機關，他還有一個很寬泛的裁量空間。

00:49:33 - 00:49:38
人民不能夠要求機關做特定的事，可是相反的，你看第三款，為什麼第三款可以要求特定內容？

00:49:42 - 00:49:44
因為這個時候機關已經沒有選擇空間了。

00:49:44 - 00:49:46
他可能裁量縮減。

00:49:47 - 00:49:48
懂嗎？

00:49:48 - 00:49:49
他可能法律明定只有一個。

00:49:49 - 00:49:51
或裁量縮減只剩一個。

00:49:51 - 00:49:52
這樣大家懂意思了嗎？

00:49:52 - 00:49:52
好，好。

00:49:53 - 00:49:55
所以我們把它關起來。

00:49:56 - 00:49:58
剛才那個條文只是要說明一件事情。

00:50:01 - 00:50:09
說明的事情就是，當我們的機關裁量空間，也就是選擇法律效果的選項變少縮減了。

00:50:09 - 00:50:12
而且這個縮減到它只剩下一個，就是零了嘛，就是隻剩下一個選項的時候，這時候機關他做事情的那個空間，就會從得選擇很多變成應只做這個。

00:50:21 - 00:50:29
那一旦機關他應只做一件事情的時候，這時候對應的人民就有請求機關做特定這件事情的這樣的一個權利。

00:50:29 - 00:50:32
那這時候他就可以順勢地去打訴訟，要求那個特定的東西。

00:50:33 - 00:50:42
所以雖然我們機關在個案中可能有按法律得選擇很多事情的空間。

00:50:42 - 00:50:47
但是依照個案的縮減，可能會慢慢變少，甚至是縮減至零。

00:50:48 - 00:50:55
好，那我們現在就要學的就是配合題目去判斷他為什麼可以縮減，我們要學這個縮減與否的標準。

00:50:55 - 00:50:56
好，我們來看一下講義喔。

00:51:09 - 00:51:14
這個專有名詞叫裁量收縮，或者是裁量收縮至零。

00:51:14 - 00:51:15
我們往前翻。

00:51:15 - 00:51:17
請看一下你的第204頁。

00:51:21 - 00:51:21
好。

00:51:21 - 00:51:25
204頁呢,請看一下,這個最下面的阿拉伯數字三。

00:51:26 - 00:51:27
好。

00:51:27 - 00:51:29
裁量發生縮減，這時候第一行。

00:51:30 - 00:51:35
讀到這邊，可能對裁量一詞已有代表多種選擇可能的想像。

00:51:36 - 00:51:42
但要注意，隨著個案發展，裁量空間有時候可能會發生縮減，而且只剩唯一選項的情況。

00:51:42 - 00:51:45
這個時候機關就有做出特定行為的義務。

00:51:45 - 00:51:49
學理上這稱這樣的一個發展叫做裁量縮減或裁量收縮至零。

00:51:51 - 00:51:51
好。

00:51:51 - 00:51:53
那這個是有實際被考過的喔。

00:51:53 - 00:51:55
我們來看一下這個，我們等下再回頭過來看閃電命中好了。

00:51:55 - 00:52:00
我們先把縮減的例子先給你講一下，請看205頁。

00:52:00 - 00:52:02
等一下的選項有八個。

00:52:02 - 00:52:07
可是這八個選項配合我講的具體個案，到時候選項只剩下特定一個。

00:52:07 - 00:52:08
神奇吧，來我們看一下條文，第一行。

00:52:10 - 00:52:13
土壤及地下水汙染整治法第15條第1項，

00:52:13 - 00:52:17
直轄市、縣市主管機關為減輕汙染或避免擴大，

00:52:17 - 00:52:20
應依控制場址整治等情況採取下列應變措施。

00:52:21 - 00:52:22
一，命停止。

00:52:22 - 00:52:23
二，調查汙染。

00:52:24 - 00:52:25
三，提供飲水。

00:52:26 - 00:52:27
四，設立告示。

00:52:27 - 00:52:29
五，會同相關機關來調查。

00:52:30 - 00:52:30
六，疏散民眾。

00:52:31 - 00:52:32
七，移除汙染物。

00:52:33 - 00:52:34
八，其他應變措施。

00:52:34 - 00:52:37
好，所以碰到汙水是不是有這八個選項。

00:52:38 - 00:52:39
好，那我舉一個特定的例子。

00:52:40 - 00:52:41
要舉就舉浮誇的。

00:52:41 - 00:52:43
各位有沒有看過美國商業片。

00:52:44 - 00:52:45
沒看過也聽過嘛，好。

00:52:45 - 00:52:51
美國災難片最大的一個梗就是會碰到一個病毒，然後他就發病了嘛，就變成這樣子嘛，好。

00:52:51 - 00:52:57
所以這個的狀況的話，假設它是因為汙染地下水所導致。

00:52:57 - 00:53:01
而這個汙染地下水已經從臺北車站那邊淹過來，淹到館前路了。

00:53:01 - 00:53:04
所以我們現在館前路下面都是這個汙染的地下水。

00:53:05 - 00:53:07
所以下面那個我們是七樓嘛，對不對。

00:53:07 - 00:53:15
好，所以下面的牙醫診所啊，什麼其他的電腦補習班啊，全部都被淹了，所以下面的學生跟診所的人全部都變成喪屍了。

00:53:15 - 00:53:17
然後就要淹到七樓了怎麼辦？

00:53:17 - 00:53:21
所以已經要淹到七樓了，你看一下我們的第四款。

00:53:22 - 00:53:23
那主管機關要說。

00:53:23 - 00:53:26
啊，各位不要擔心，我們來設立這個告示標誌了。

00:53:26 - 00:53:28
這邊有很可怕的地下水。

00:53:29 - 00:53:31
你覺得對我們這些七樓的人情何以堪。

00:53:32 - 00:53:33
好，所以這個時候。

00:53:33 - 00:53:36
你覺得這時候最重要的時候要行使哪一款的動作？

00:53:37 - 00:53:39
當然是該死的第六款啊。

00:53:39 - 00:53:41
第六款就是要趕快疏散我們七樓的人，但是不要疏散八樓的。

00:53:41 - 00:53:43
因為八樓是高點，所以這個時候。

00:53:45 - 00:53:48
我們不要，我們要讓他用第六款的話。

00:53:48 - 00:53:50
而且是這八款只能用第六款的話。

00:53:50 - 00:53:53
你有沒有發現說為什麼它會發生這樣的一個質變？

00:53:55 - 00:53:57
明明有八個選項，為什麼它會縮減只剩下只能用一個？

00:53:58 - 00:54:00
因為配合個案。

00:54:00 - 00:54:01
配合個案，

00:54:01 - 00:54:02
所以你看一下下一段。

00:54:03 - 00:54:09
在前面眾多的選項中，主管機關看似對汙染整治有選擇不同的空間，

00:54:09 - 00:54:15
但汙染狀況如果很嚴重並對人體產生危害，那麼機關就應命居民立即疏散，

00:54:15 - 00:54:17
才符合該法的設計初衷。

00:54:17 - 00:54:18
所以這個時候，

00:54:18 - 00:54:20
這個時候，請把「符合」兩個字圈起來。

00:54:21 - 00:54:22
然後寫上三個字，適合性。

00:54:23 - 00:54:26
所以我們為什麼會發生裁量縮減，

00:54:26 - 00:54:28
其實就是機用了比例原則的三個字，

00:54:29 - 00:54:30
哪三個字？適合性。

00:54:30 - 00:54:35
在特定個案下，我們只有這個選項比較適合。

00:54:35 - 00:54:37
其他不適合就會自動被刪掉。

00:54:38 - 00:54:39
所以一言以蔽之，

00:54:39 - 00:54:40
裁量為何發生縮減？

00:54:41 - 00:54:42
因為適合性的問題。

00:54:43 - 00:54:43
有一些，

00:54:44 - 00:54:48
有一些既定、先前既定的選項不適合用在這個個案。

00:54:48 - 00:54:54
例如說在水淹館前路的這個case裡面，設立告示牌就是一場笑話。

00:54:54 - 00:54:57
那就不適合用在這樣的一個危害的情況。

00:54:57 - 00:54:59
我們就因為適合性把它刪除了。

00:55:00 - 00:55:02
所以這個時候裁量為何縮減？

00:55:02 - 00:55:03
因為適合性的緣故。

00:55:04 - 00:55:04
好。

00:55:05 - 00:55:08
那麼，我們就再看一次，

00:55:08 - 00:55:09
倒數第二段。

00:55:10 - 00:55:12
所以這就是為什麼會要求機關裁量縮減。

00:55:13 - 00:55:16
這時候機關雖享有裁量空間,

00:55:16 - 00:55:19
但仍要遵循法律優位，合乎規範的授權意志。

00:55:19 - 00:55:20
看到沒有？合乎。

00:55:21 - 00:55:23
配合個案事實，調整各方利益。

00:55:24 - 00:55:25
必要時，配合選項。

00:55:25 - 00:55:27
來縮減裁量的空間。

00:55:27 - 00:55:31
配合事實及這個選項的功能來縮減裁量空間。

00:55:32 - 00:55:34
那後面是一個比較深度的寫法,

00:55:34 - 00:55:36
我們這個也是,

00:55:36 - 00:55:36
好,

00:55:36 - 00:55:37
我們還有點時間，

00:55:37 - 00:55:39
就順順地來跟你講一下。

00:55:39 - 00:55:40
好，那順著念喔。

00:55:40 - 00:55:44
那該如何在個案中判斷縮減時機，考試又該怎麼寫？

00:55:44 - 00:55:47
學者李建良提出一個判斷流程，我們來學一下。

00:55:48 - 00:55:51
來，請看206頁的括號一。

00:55:52 - 00:55:55
來，第一個，確認機關有沒有裁量權限，

00:55:55 - 00:55:57
而且案件有沒有合乎構成要件。

00:55:57 - 00:55:58
這是最重要的，

00:55:59 - 00:56:00
如果沒有合乎

00:56:00 - 00:56:02
構成要件，我們是不能亂選的喔。

00:56:02 - 00:56:05
你不能說，喔好危機好危機，我就亂選，不行。

00:56:05 - 00:56:06
你要先符合構成要件。

00:56:07 - 00:56:07
再來括號二，

00:56:08 - 00:56:11
探求這個規範的授權目的，思考縮減的原因。

00:56:12 - 00:56:14
括號，如哪個手段才能配合授權目的。

00:56:15 - 00:56:18
所以如果我們的授權目的是希望能夠救人，

00:56:18 - 00:56:22
那我們就要配合個案的危機狀況去選擇最能救人的東西，

00:56:22 - 00:56:23
所以是適合性嘛。

00:56:23 - 00:56:24
好。

00:56:24 - 00:56:30
而且刑罰規範所欲保護的法益越重要，其危害程度越高時，所能選擇的手段可能也越少。

00:56:31 - 00:56:33
好，括號，記得搭配下述食物見解，

00:56:33 - 00:56:35
待會再跟你做補充。

00:56:35 - 00:56:36
來，括號三，

00:56:37 - 00:56:37
知軸，

00:56:38 - 00:56:40
如果針對裁量決定已有長久慣行,

00:56:41 - 00:56:45
這時候按照行政自我拘束原則,它也會自動去選過去的慣例,懂嗎?

00:56:45 - 00:56:46
好,

00:56:46 - 00:56:47
所以這邊有兩個情況,

00:56:48 - 00:56:48
第一個,

00:56:49 - 00:56:53
假設沒有慣例，你在個案當中就會選擇最適合的手段。

00:56:53 - 00:56:58
第二個，如果這個危機有其他的慣例，這時候你可能會優先選慣例。

00:56:58 - 00:56:59
好，

00:56:59 - 00:57:00
第四個，

00:57:01 - 00:57:05
若裁量的決定內容屬法律或事實不能，

00:57:05 - 00:57:11
好，這個法律不能很簡單，就是如果你選擇這個會違反更重要的特別法規，那你一樣不能選，

00:57:11 - 00:57:12
或者是違反憲法。

00:57:12 - 00:57:12
好，

00:57:13 - 00:57:16
再來，如果是事實不能的意思就是說，你可能人手不夠，

00:57:16 - 00:57:19
比方說，如果我要來救這個館前路的大家，

00:57:19 - 00:57:22
那這時候可能無法救高點的人，那這時候高點跟保成只能選一邊。

00:57:22 - 00:57:24
啊抱歉，來高點，所以這時候就救了保成嘛。

00:57:25 - 00:57:26
所以這叫事實不能。

00:57:27 - 00:57:29
好，那有這四個選項。

00:57:30 - 00:57:34
但是呢，考試當中最常用的，還是括號二。

00:57:34 - 00:57:34
為什麼？

00:57:35 - 00:57:38
因為最常用的括號就是在選擇哪一個選項是最適合的。

00:57:39 - 00:57:40
這是最萬用的一個情況。

00:57:41 - 00:57:41
好，

00:57:42 - 00:57:44
那我這邊要提醒你，你來看一下黑板。

00:57:54 - 00:57:58
我們裁量空間，在選的時候，固然會發生縮減，

00:57:58 - 00:57:59
但是這個縮減

00:58:00 - 00:58:01
縮減不是亂縮減，

00:58:01 - 00:58:05
如同我們剛剛一直講的，就是要搭配選項的適合性來縮減。

00:58:06 - 00:58:10
那我們如何去判斷選項在個案當中的適合性呢？

00:58:10 - 00:58:15
這邊你一定要在考卷上寫出這「號誌」所講的細節的內容，叫做「號誌469」。

00:58:15 - 00:58:17
我等一下馬上就會告訴你，

00:58:17 - 00:58:18
但是一口氣先讓我講完，

00:58:19 - 00:58:23
也就是說「號誌469」會告訴我們如何判斷選項夠不夠適合，

00:58:23 - 00:58:25
你必須先判斷事實的背景。

00:58:25 - 00:58:28
469會告訴你如何判斷事實的背景，

00:58:28 - 00:58:32
你就能夠去依附這個事實的背景，去看選項是不是適合。

00:58:32 - 00:58:35
那469是怎麼描述事實的背景呢？

00:58:35 - 00:58:36
我們來看一下講義。

00:58:37 - 00:58:39
請看一下15大聲說。

00:58:40 - 00:58:44
寫題目的時候，在判斷是否要縮減裁量空間，

00:58:44 - 00:58:48
不可以忘記引用司法院釋字第469號解釋理由書，

00:58:48 - 00:58:52
其指出（），它特別點名為何縮減的參數。

00:58:53 - 00:58:53
好，

00:58:54 - 00:58:57
那這個時候呢，請看一下你的這個粗體字。

00:58:57 - 00:59:02
性質上仍屬適當與否之裁量，行政裁量的問題,

00:59:02 - 00:59:03
即未達違法之程度,

00:59:03 - 00:59:06
亦無在個別中應個案情況之考量,

00:59:06 - 00:59:06
例如,

00:59:07 - 00:59:09
好，這個例如就是那個縮減的參數,

00:59:10 - 00:59:11
它前面在講別的，但是它畫風一轉，

00:59:12 - 00:59:12
例如，

00:59:12 - 00:59:16
斟酌人民權益所受侵害的危險迫切程度，

00:59:17 - 00:59:18
好，舉一個情況，

00:59:18 - 00:59:24
如果剛才那個水煙管前路的危害越急迫，是不是能選擇的空間就越小？

00:59:24 - 00:59:25
對不對？

00:59:25 - 00:59:25
再來，

00:59:25 - 00:59:28
公務員對損害發生的情況是否可得預見？

00:59:28 - 00:59:32
臺北市政府早就已經知道說這個水已經淹到忠孝西路口了，

00:59:32 - 00:59:35
那下一步要淹到館前路是遲早的事情嘛。

00:59:35 - 00:59:36
所以這個時候它越能預見,

00:59:37 - 00:59:39
它能介入的機會就越高。

00:59:39 - 00:59:39
再來,

00:59:39 - 00:59:42
侵害防止是否仰賴公權力,

00:59:42 - 00:59:42
請問,

00:59:43 - 00:59:44
誰誰家裡面有直升機的?

00:59:44 - 00:59:49
沒有嘛,所以只有臺北市那邊政府或者是中央那邊有直升機來救我們大家嘛,

00:59:49 - 00:59:53
所以這個時候必須仰賴公權力,公權力就無法迴避了,

00:59:54 - 00:59:56
是否可達成目的嘛,有沒有看到?

00:59:56 - 00:59:58
而非個人之努力可避免

00:59:58 - 01:00:00
以致無可裁量之情。

01:00:00 - 01:00:02
以致者，各位請把以致圈起來。

01:00:02 - 01:00:09
以致就是指說因為所以嘛，所以什麼東西是所以有縮減的原因？

01:00:10 - 01:00:14
以致前面的這些情況都是所以讓它縮減的原因嘛，這樣明白了嗎？

01:00:15 - 01:00:17
好，這就是字裡行間的閱讀的小地方。

01:00:18 - 01:00:20
以致就代表說所以嘛，所以在所以這兩個字之前的東西就是它縮減的原因嘛。

01:00:25 - 01:00:27
你在讀的時候就要把它讀到這個味道裡面去吼。

01:00:28 - 01:00:32
好，以上就是四六九之所以要援引的地方。

01:00:32 - 01:00:34
好，那你看一下黑板這邊，放到你腦子裡面。

01:00:36 - 01:00:38
回去複習再好好把它整理一下，這邊你先聽懂。

01:00:40 - 01:00:45
裁量是一種法律效果的選擇，而在個案當中有些選項實在是不堪使用。

01:00:45 - 01:00:48
例如在這個水淹及膝的路段設立告示牌。

01:00:48 - 01:00:52
所以這個選項既然不堪使用，我們的選項就會配合個案做縮減。

01:00:52 - 01:00:56
也就是說選項會配合個案做一個適合性的篩選。

01:00:56 - 01:00:59
好，那我們怎麼知道哪些選項有適合性呢？

01:00:59 - 01:01:01
要搭配四六九對於事實的判斷。

01:01:02 - 01:01:07
OK,所以在實際寫選項是否適合的時候,一定要搭配四六九所給我們的參數。

01:01:07 - 01:01:09
因為這是大法官所講的。

01:01:09 - 01:01:11
我們都是這個草民。

01:01:11 - 01:01:13
所以大法官講的東西,我們就要把它雙手接住來寫到考卷上。

01:01:16 - 01:01:19
這樣的話才能夠保佑你考試高分。

01:01:19 - 01:01:23
好，所以這是縮減以及舒緩自律的一些概念的一些介紹。

01:01:23 - 01:01:25
好，那我們來看一下考古題。

01:01:26 - 01:01:27
這邊很刁詭喔。

01:01:28 - 01:01:33
雖然是帶你看考古題，可是實際上它在國考當中還沒有實際被考過。

01:01:34 - 01:01:38
所以我是從期刊文獻當中抓那個他虛擬的考題，蠻微妙的。

01:01:41 - 01:01:43
好，我們來看一下這個216頁。

01:01:45 - 01:01:48
所以這個題目也是一種很重要，

01:01:48 - 01:01:50
但是國考沒有直接考的一個東西，蠻有趣的，很難得。

01:01:53 - 01:01:55
好，請看一下你的216頁。

01:01:55 - 01:01:57
216頁你看那個經典案例。

01:01:57 - 01:01:59
好，這個叫灰狗咬人案，這是當年的

01:02:00 - 01:02:00
當年發生的。

01:02:01 - 01:02:02
我是當年的考卷，不是不是，那個是例題。

01:02:04 - 01:02:08
好，那在開始之前，你先看一下出處，這個是住258。

01:02:09 - 01:02:13
跟各位講一下這個，如果你要考公法組明年，跟你講一下。

01:02:13 - 01:02:19
改編自李建良行政裁量之縮減收入於當代公法學論，翁嶽生七秩誕辰。

01:02:20 - 01:02:22
這本書的江湖地位非常之高。

01:02:22 - 01:02:23
高得比這個玉山還高啊。

01:02:23 - 01:02:27
因為這本書是寫給翁嶽生老師70歲生日的書嘛。

01:02:27 - 01:02:29
所以那本書分上中下。

01:02:31 - 01:02:33
等於是那種，圍攻光明頂嘛。

01:02:33 - 01:02:36
所以大家就是隻要是公法界的人都會來寫這本書賀文集。

01:02:36 - 01:02:38
所以等於是集結了當時。

01:02:38 - 01:02:39
因為他現在是90歲嘛。

01:02:40 - 01:02:48
所以等於是20年前一票臺灣的公法人，就你想得到曾經當過或沒當過大法官的那些公法組的人，全部都來寫這個東西了。

01:02:48 - 01:02:51
所以這本書的含金量超高的。

01:02:51 - 01:02:53
好，拉回來，請回到第一行。

01:02:54 - 01:02:57
等一下請判斷題目有哪些縮減的線索。

01:02:57 - 01:02:57
第一行。

01:02:58 - 01:03:00
甲在自家附近被路人

01:03:00 - 01:03:01
以飼養的灰狗咬傷。

01:03:01 - 01:03:07
事情經臺灣臺南地方法院80年易字3073號判決，以過失傷害判處罰金5000元。

01:03:08 - 01:03:11
來檢具刑事判決書向動物保護法

01:03:11 - 01:03:14
依動物保護法向A市政府申請沒入該隻大灰狗，經拒絕。

01:03:15 - 01:03:16
否準。

01:03:16 - 01:03:17
提起訴願，一照決定駁回。

01:03:17 - 01:03:20
提起行政訴訟，試問否准假的沒入處分是否合法。

01:03:22 - 01:03:25
好，這邊呢，我們先從一個角度切入。

01:03:27 - 01:03:29
請把最後一行的否準把它圈起來。

01:03:30 - 01:03:32
請問否準沒入是給沒入還是不給沒入？

01:03:33 - 01:03:33
不給沒入。

01:03:33 - 01:03:34
好，請問。

01:03:35 - 01:03:37
不給沒入跟裁量有什麼關係？

01:03:38 - 01:03:39
不給沒入就是一種選擇啊。

01:03:40 - 01:03:42
為什麼不給沒入就是一種選擇呢。

01:03:43 - 01:03:44
你看參考法條。

01:03:44 - 01:03:46
參考法條，請看最下面的32條。

01:03:47 - 01:03:53
32條第一項第三款規定，有下列情事者，直轄市縣市主管機關得進行沒入該動物，你把那個「得」圈起來。

01:03:55 - 01:03:57
所以這個「得」也是一種選擇。

01:03:57 - 01:03:59
只是它的選項只有兩種，哪兩種？

01:04:00 - 01:04:01
沒入跟不沒入嘛。

01:04:02 - 01:04:06
所以他否準沒入其實就是做出了一個就是我不要沒入的選擇。

01:04:06 - 01:04:07
再講最後一次，

01:04:08 - 01:04:12
你現在圈起來的『得』，它其實有要沒入跟不要沒入兩種。

01:04:13 - 01:04:15
所以他否準了沒入，等同選擇了哪一個選項？

01:04:16 - 01:04:17
不要沒入這個選項嘛。

01:04:17 - 01:04:18
這樣可以理解嗎？

01:04:19 - 01:04:19
好。

01:04:23 - 01:04:24
那你看一下黑板喔。

01:04:24 - 01:04:26
我們視覺化比較好容易理解。

01:04:27 - 01:04:30
它的法條文字是寫得沒入,

01:04:31 - 01:04:35
那這個就蹦出了要跟不要的兩種選擇。

01:04:36 - 01:04:38
我這樣寫不是在跟你廢話,

01:04:38 - 01:04:38
因為,

01:04:39 - 01:04:41
今天如果你是某甲,

01:04:42 - 01:04:44
如果主管機關選擇了不要沒入,

01:04:45 - 01:04:47
那這個時候你希望什麼？

01:04:47 - 01:04:48
這也不是廢話,

01:04:48 - 01:04:50
你希望要沒入嘛，對不對？

01:04:50 - 01:04:54
可是他選擇不要沒入，你憑什麼說機關要選要呢？

01:04:54 - 01:04:58
這個時候你就要施展你的法術，

01:04:59 - 01:05:01
讓這個得選擇的空間縮減，

01:05:02 - 01:05:04
你就要去說明選擇要比較適合。

01:05:04 - 01:05:05
懂嗎？

01:05:06 - 01:05:07
好，再講最後一次。

01:05:08 - 01:05:12
今天的沒入是一個兩個選項的表現，

01:05:12 - 01:05:16
所以呢，一旦主管機關選擇不要沒入，可是你想要沒入的話，

01:05:16 - 01:05:21
你就必須要施展你的法術，讓要與不要之間刪掉不要，選擇要。

01:05:22 - 01:05:24
正面講就是選擇要比較適合。

01:05:25 - 01:05:25
那我再追問你。

01:05:26 - 01:05:27
你看黑板喔。

01:05:32 - 01:05:33
選擇比較適合的話,

01:05:34 - 01:05:36
我們用469來描述，先不要看任何東西,

01:05:36 - 01:05:37
469講什麼？

01:05:38 - 01:05:41
就講說你要去看它危害的迫切程度嘛,

01:05:41 - 01:05:45
所以你就要去說那隻狗有多兇狠、多暴力，牙齒有多尖。

01:05:45 - 01:05:48
再來，你要去講說這個東西是不是隻有公務員能排除，

01:05:48 - 01:05:49
對，

01:05:49 - 01:05:51
那隻狗是人家的，我不能對牠怎麼樣，我也不能踹牠。

01:05:52 - 01:05:54
所以這個時候我還要請公務員來把它帶走。

01:05:54 - 01:05:57
所以你就必須要描述事實的危險程度很高,

01:05:57 - 01:05:58
非經由立法,

01:05:58 - 01:06:00
對不起,非經由公務機關。

01:06:00 - 01:06:01
這個把它帶走不可,

01:06:01 - 01:06:02
所以這時候只剩下這個選項。

01:06:03 - 01:06:03
好,

01:06:04 - 01:06:05
可是呢,

01:06:05 - 01:06:06
李老師呢,

01:06:06 - 01:06:07
就在裡面塞了一個,

01:06:08 - 01:06:08
這樣的一個twist。

01:06:09 - 01:06:10
這樣的一個twist。

01:06:11 - 01:06:12
你看一下216頁。

01:06:14 - 01:06:15
216頁的第一行，

01:06:16 - 01:06:17
然後你告訴我這個狗是誰養的。

01:06:18 - 01:06:18
某乙啊,

01:06:18 - 01:06:19
什麼問題？

01:06:20 - 01:06:21
你把那個路人圈起來。

01:06:22 - 01:06:23
什麼是路人？

01:06:24 - 01:06:26
路人就是在你家門口路過再也不會碰面的那個。

01:06:26 - 01:06:27
這個沒有緣分的那個人。

01:06:28 - 01:06:28
所以，

01:06:29 - 01:06:30
路人所帶來的狗，

01:06:31 - 01:06:31
所以，

01:06:32 - 01:06:32
呃，

01:06:32 - 01:06:34
就是你可能被牠咬這一次,

01:06:34 - 01:06:36
你可能要到下輩子才會被牠咬第二次,

01:06:37 - 01:06:38
說不定那隻狗也投胎成人了,

01:06:38 - 01:06:38
不知道,

01:06:38 - 01:06:39
所以再也不會被牠咬了。

01:06:39 - 01:06:39
因此，

01:06:40 - 01:06:41
牠是一隻流浪狗，

01:06:42 - 01:06:44
你會再次碰到牠的危害程度有多高？

01:06:44 - 01:06:45
牠不是住在你隔壁的狗，

01:06:46 - 01:06:47
牠是流浪狗。

01:06:47 - 01:06:48
他咬你一次之後,

01:06:48 - 01:06:49
他這次就再見了,

01:06:49 - 01:06:50
所以這個時候請回到你的講義。

01:06:51 - 01:06:51
來,

01:06:52 - 01:06:52
217頁。

01:06:53 - 01:06:54
217頁你打,

01:06:54 - 01:06:57
這是那本論文集裡面的這個摘要,

01:06:57 - 01:06:58
來你看第一行。

01:06:59 - 01:07:30
針對是否應予

01:07:30 - 01:07:40
沒入

01:07:41 - 01:07:43
A雖有前開動物保護法享有裁量空間,

01:07:44 - 01:07:45
為需合乎規範，

01:07:45 - 01:07:45
對不對？

01:07:46 - 01:07:46
適合性。

01:07:47 - 01:07:48
針對個案事實顧及利益衡量，

01:07:49 - 01:07:50
配合調整舉措。

01:07:50 - 01:07:51
必要時裁量空間縮減。

01:07:52 - 01:07:53
申言之，

01:07:53 - 01:07:56
前開法令雖授予機關是否沒入之權限，

01:07:56 - 01:07:58
為人需探求規範之授權目的，

01:07:58 - 01:08:00
思考裁量有無縮減之可能。

01:08:00 - 01:08:01
這樣的一個路人的描述,

01:08:01 - 01:08:02
他的危害程度很低啊,

01:08:02 - 01:08:05
所以他就無法讓他裁量縮減到這個地步來嘛,

01:08:06 - 01:08:06
這樣明白了嗎?

01:08:07 - 01:08:07
好,

01:08:08 - 01:08:13
所以簡而言之呢，我們這個題目呢是要提醒你這個觀念，

01:08:13 - 01:08:15
裁量可能有很多選項，

01:08:16 - 01:08:20
我們如果個案當中很奇怪，我們要選擇最適合的選項，

01:08:20 - 01:08:24
所以個案當中是不是隻剩下某些適合的選項，

01:08:24 - 01:08:27
你一定要搭配469的那些對於事實的描述。

01:08:28 - 01:08:32
好，比方說危害的迫切程度，是不是隻有公務員能夠預見或者是排除？

01:08:33 - 01:08:38
是不是有這些特殊情況，以至於剩下這些特殊適合的一個選項？

01:08:38 - 01:08:40
你就要在題目中把它講出來，

01:08:40 - 01:08:44
你才能夠最後證成，就是說明有縮減的這個情況。

01:08:44 - 01:08:45
否則就是亂寫。

01:08:46 - 01:08:47
好，所以再講最後一次，

01:08:47 - 01:08:50
裁量是一個選擇的空間，

01:08:50 - 01:08:55
但是，你要搭配469的參數去判斷是不是隻有特定幾個選項比較適合，

01:08:55 - 01:08:59
好，所以你要注意有這樣的一個，算是考點，

01:09:40 - 01:09:44
好，雖然國考還沒有直接考過，但是這個東西考出來一定會死一片。

01:09:44 - 01:09:45
因為大家都只看解題書

01:09:46 - 01:09:46
Bytheway,

01:09:47 - 01:09:48
你們上這個班嘛，是一件好事嘛

01:09:49 - 01:09:51
但是呢，來，我跟你們講一下

01:09:51 - 01:09:54
很多人，在，就不是你們

01:09:54 - 01:09:57
同樣起跑點的考生，到了明年，

01:09:57 - 01:09:59
到了這個時候，

01:09:59 - 01:10:00
八九月，快要二試，

01:10:00 - 01:10:01
考過的所謂的訴訟參加，

01:10:02 - 01:10:04
就是你民訴學過的訴訟參加，行政訴訟也有。

01:10:05 - 01:10:09
那你看解題書看了一輩子,有人從五六月就開始看解題書了。

01:10:09 - 01:10:13
那你看了解題書看一輩子,結果考了一個沒有解題書在裡面的東西,訴訟參加,那你考試的時候不就一塊兩瞪眼嗎?

01:10:16 - 01:10:20
所以啊,既然你們已經上了這個正規班,不管你上誰的。

01:10:20 - 01:10:23
那麼就請你好好把正規班上完。

01:10:23 - 01:10:26
然後隔年的時候,就把正規班的東西好好複習。

01:10:26 - 01:10:27
好好複習的意思就是這樣。

01:10:28 - 01:10:30
秘笈讀第二次或第三次了。

01:10:30 - 01:10:33
所以你可以很快速的把所有考點地毯式地複習。

01:10:33 - 01:10:38
請問，看解題書的人帶進去的考點多，還是地毯式複習的考點多？

01:10:39 - 01:10:41
地毯式複習的考點比較多吧。

01:10:41 - 01:10:43
所以同樣是帶子彈進去掃射敵人。

01:10:44 - 01:10:45
看解題書只能帶500顆子彈。

01:10:46 - 01:10:47
你可以帶1000顆子彈。

01:10:47 - 01:10:49
那哪個人軍火比較旺盛？

01:10:49 - 01:10:50
當然是地毯式複習嘛。

01:10:50 - 01:10:52
那你說地毯式複習很難嗎？

01:10:53 - 01:10:54
我不要啊。

01:10:54 - 01:10:56
不會，你現在就在開始上正規班呢。

01:10:56 - 01:10:59
依照我們這個科的進度，應該就是12月就一定可以上完了。

01:11:00 - 01:11:02
那你還有就算，就算2月好了。

01:11:02 - 01:11:05
你還有八個月可以複習，難道你不能看第二遍第三遍嗎？

01:11:06 - 01:11:06
哦。

01:11:06 - 01:11:06
所以

01:11:07 - 01:11:09
你已經在上補習班的朋友。

01:11:10 - 01:11:11
不管你是面授還是函授。

01:11:11 - 01:11:17
請你在明年的這個時候，盡量以你看過的這個上課講義為主，然後地毯式地去複習。

01:11:19 - 01:11:22
你才會比那些只看解題書的人帶更多子彈進去。

01:11:22 - 01:11:22
好。

01:11:22 - 01:11:24
我們各科老師都有輔考

01:11:25 - 01:11:27
這個集訓班的經驗喔。

01:11:28 - 01:11:30
集訓班的同學不一定等於有來上正規班。

01:11:31 - 01:11:31
這個不要緊。

01:11:31 - 01:11:33
但是很多沒有來上正規班的同學。

01:11:33 - 01:11:35
他們可能就是自己念，然後在八九月的時候就會說。

01:11:36 - 01:11:37
老師我念不完了，好好好，那你念什麼？

01:11:38 - 01:11:38
解題書。

01:11:40 - 01:11:40
哦。

01:11:40 - 01:11:41
兩個問題，第一個，你解題書還沒唸完啊。

01:11:43 - 01:11:44
第二個就是你怎麼只念解題書？

01:11:44 - 01:11:44
哦。

01:11:44 - 01:11:46
當然這一切都只能在我心中發笑。

01:11:46 - 01:11:49
我只能夠告訴他說，這個怎麼樣怎麼樣怎麼樣，但是

01:11:50 - 01:11:53
心中的再多生氣，也是不能夠表現出來。

01:11:53 - 01:11:54
好。

01:11:55 - 01:11:59
以上是這個所謂的裁量的一些東西，再來講最後一個。

01:12:00 - 01:12:01
好

01:12:01 - 01:12:06
我們請往前翻一下，請翻到204頁，最後一個，講完這個讓你們休息。

01:12:11 - 01:12:13
好，為什麼這個是最後講呢？

01:12:14 - 01:12:16
明明是最前面的東西啊，叫做目的啊。

01:12:17 - 01:12:20
好，因為它的概念比較抽象，所以放最後講。

01:12:21 - 01:12:22
來，你看一下黑板。

01:12:22 - 01:12:25
裁量是一個法律效果的選擇。

01:12:25 - 01:12:28
那既然是一種行政行為就不能違法，所以它會有瑕疵的問題。

01:12:29 - 01:12:33
第二個，雖然它可以選擇很多，但是個案當中它的選項會縮減。

01:12:33 - 01:12:36
第三個，我們先回顧一下它的目的，然後帶出它的考點。

01:12:38 - 01:12:43
請問為什麼要給行政機關在個案當中裁量的這樣的一個情況，為什麼？

01:12:44 - 01:12:45
因為我們會

01:12:45 - 01:12:50
我們會覺得依法行政是這個，應該說只依法行政是不可能的。

01:12:50 - 01:12:55
一定要讓行政機關在個案當中怎麼樣，配合個案去做出最佳的決定。

01:12:55 - 01:13:00
所以這個配合個案做出最佳的決定，請記得一個專有名詞。

01:13:02 - 01:13:02
個案正義。

01:13:03 - 01:13:07
我現在沒有在秀無聊的關鍵字喔，這個等一下解題會用到。

01:13:08 - 01:13:08
好。

01:13:08 - 01:13:15
我們裁量，給予機關裁量的目的是希望讓機關配合個案做出最佳的選擇，簡稱個案正義的專有名詞。

01:13:16 - 01:13:16
好。

01:13:16 - 01:13:19
那既然要配合個案做出最佳的處置，好，那我再追問你。

01:13:20 - 01:13:22
請問，如果你是基層員警，你要開單的時候，我剛才講700到900。

01:13:26 - 01:13:30
你的長官能夠允許你說這個A同學開701塊，B同學開705塊。

01:13:30 - 01:13:33
C同學開805塊，你們是在菜市場買這個賣蔥嗎？

01:13:33 - 01:13:37
這個砍價那麼多嗎？所以這個701、805這種機零數，你的長官允許起來嗎？

01:13:37 - 01:13:44
說你們ABCD原警全部給我到辦公室來，所以長官一定無法允許下級這個原警，或者是下級的機關，做出亂七八糟的裁量嘛。

01:13:44 - 01:13:47
所以雖然我們希望讓每個員警配合個案做出最正義的選擇。

01:13:47 - 01:13:50
但實務上常常會做出

01:14:00 - 01:14:02
一個，就是你前面學過的，

01:14:03 - 01:14:03
影片

01:14:04 - 01:14:05
今天麥克風很奇怪，多多包涵。

01:14:06 - 01:14:09
法源裡面有一種東西會控制行政機關做選擇，

01:14:10 - 01:14:13
法源裡面有一種東西會控制行政機關做選擇，哪一種東西？

01:14:13 - 01:14:14
行政規則。

01:14:15 - 01:14:18
那個行政規則，它會控制我們機關做裁量。

01:14:18 - 01:14:21
所以這種控制行政機關做裁量的行政規則,

01:14:22 - 01:14:26
控制行政機關做裁量的行政規則，叫做裁量基準。

01:14:31 - 01:14:35
那為什麼你作為長官，你要做出裁量基準，為什麼？

01:14:35 - 01:14:37
這些等一下講義有。

01:14:37 - 01:14:40
為什麼你作為長官，你要做出裁量基準？

01:14:40 - 01:14:48
因為你要用裁量基準控制那些你那些奇奇怪怪、奇葩的那些員警，做出一個乖乖的這樣的罰單嘛，

01:14:48 - 01:14:48
對不對？

01:14:48 - 01:14:51
好，所以鋪陳到現在問題要出現了。

01:14:52 - 01:14:55
原本裁量是希望讓下級員警做出最佳的一個選擇。

01:14:56 - 01:14:59
然後呢，你作為長官，你希望用裁量基準去控制那些員警。

01:14:59 - 01:15:01
盡量做出公平的選擇。

01:15:02 - 01:15:03
所以一個是做出最佳的選擇，

01:15:03 - 01:15:04
一個是做出公平的選擇。

01:15:05 - 01:15:06
好，所以問題來了。

01:15:07 - 01:15:09
如果長官他失心瘋，

01:15:09 - 01:15:14
他做出了一律凡這種莫名其妙的裁量基準,

01:15:14 - 01:15:16
簡稱違法的裁量基準,

01:15:16 - 01:15:17
你作為下級員警,

01:15:17 - 01:15:18
你要聽這個,

01:15:19 - 01:15:20
還是你要自己判斷?

01:15:22 - 01:15:23
好，這就是問題之所在。

01:15:23 - 01:15:25
好，所以答案就是，

01:15:25 - 01:15:29
原則上，你作為金字塔的小螞蟻，

01:15:29 - 01:15:31
原則上你要聽裁量基準。

01:15:32 - 01:15:36
可是如果這個裁量基準違法了，就好比我們前面自我拘束那邊講的，

01:15:36 - 01:15:38
慣例違法了，我們要遵守嗎？

01:15:38 - 01:15:40
不要，你要遵守法律。

01:15:40 - 01:15:43
所以這時候就要回到法律本身，做出最好的選擇。

01:15:43 - 01:15:44
所以這是例外。

01:15:44 - 01:15:47
所以原則是遵守裁量基準。

01:15:47 - 01:15:51
例外，自己決定，實現個案正義。

01:15:51 - 01:15:52
好，我們來看講義。

01:15:56 - 01:16:00
請看第一行，為何法律要授予機關裁量權？

01:16:00 - 01:16:00
這是為了讓實際執法的時候

01:16:02 - 01:16:06
衡酌個案的狀況，做出最適合的決定，實現個案正義。

01:16:07 - 01:16:13
然而，實務上卻常針對相同法定的類似狀況，執法人員認知不同，形成因人設事，違反平等原則。

01:16:14 - 01:16:17
所以，出此，上級機關也就想說事先劃定標準。

01:16:17 - 01:16:19
順的念，提供辦案裁量。

01:16:19 - 01:16:23
如此事先設計各種裁量的可能性，稱之為一般裁量基準。

01:16:24 - 01:16:27
多以圈圈圈施行裁量基準的名稱出現。

01:16:28 - 01:16:28
下一句。

01:16:29 - 01:16:32
但是裁量基準前述講究個案正義。

01:16:32 - 01:16:37
那如果遇到特殊案例，前述裁量基準始料未及，或者是違法。

01:16:37 - 01:16:39
那我們還要拘泥裁量基準嗎？

01:16:39 - 01:16:43
學者認為這時候要回歸法令賦予機關做出裁量權的初衷。

01:16:44 - 01:16:47
由承辦人員個案來做考量，再做成決定。

01:16:47 - 01:16:48
以免犧牲個案正義。

01:16:48 - 01:16:54
如此針對個案裁量跟一般裁量發生衝突的選擇，即稱之為個案裁量優先於一般裁量。

01:16:54 - 01:16:54
OK。

01:16:55 - 01:17:01
所以，個案裁量就是你各位員警為了個案正義所做的決定。

01:17:01 - 01:17:04
這個叫個案裁量。

01:17:04 - 01:17:09
然後一般裁量就是長官為了控制所有人一般性的這樣的一個管控。

01:17:09 - 01:17:10
這個叫一般裁量。

01:17:10 - 01:17:12
所以，一般裁量原則優於個案裁量。

01:17:13 - 01:17:15
因為那是長官的尚方寶劍嘛，金字塔體系嘛。

01:17:16 - 01:17:19
可是例外，如果長官的話是錯的，違法了。

01:17:19 - 01:17:22
那麼這個時候就例外回到個案的判斷。

01:17:22 - 01:17:26
所以就例外發生所謂的個案裁量優於一般裁量的狀況。

01:17:26 - 01:17:27
OK。

01:17:27 - 01:17:28
那

01:17:29 - 01:17:30
這個東西呢

01:17:30 - 01:17:31
等下會有一個實力題。

01:17:32 - 01:17:33
一樣還是李建良老師貢獻的。

01:17:34 - 01:17:36
但是這個觀念請注意。

01:17:37 - 01:17:38
它很常出現在選擇題。

01:17:39 - 01:17:40
因為他就是一個觀念嘛。

01:17:40 - 01:17:49
請問你作為下級的這些公務員，長官的裁量基準跟法律的個案裁量，哪個東西優先？

01:17:49 - 01:17:54
原則一般裁量優先，但是例外我們個案裁量優於一般裁量。

01:17:54 - 01:17:55
這個觀念要有。

01:17:55 - 01:17:55
很常出現在選擇題。

01:17:56 - 01:17:58
好，我們來看一下他怎麼變成實力題。

01:17:59 - 01:18:00
好，請幫我放例。

01:18:00 - 01:18:00
在後面,

01:18:00 - 01:18:02
我們題目都習慣放在後面喔,

01:18:02 - 01:18:03
所以不是跳著交,

01:18:03 - 01:18:04
它就是剛好在後面。

01:18:07 - 01:18:07
好,

01:18:07 - 01:18:09
請看到215頁。

01:18:13 - 01:18:14
那我先提醒你喔,

01:18:15 - 01:18:21
215頁這一題呢,你要去發現那個一般裁量掛在哪裡,

01:18:21 - 01:18:23
你才會知道說這邊有去突破的必要,

01:18:23 - 01:18:24
這樣懂了嗎?

01:18:24 - 01:18:24
好,

01:18:24 - 01:18:26
我們來看一下第一行。

01:18:26 - 01:18:28
某甲無意間取得大客車一臺,

01:18:28 - 01:18:32
砰然心動決定擔任駕駛上路招攬生意，

01:18:32 - 01:18:35
由於執照申請需耗費相當時間心急難耐，

01:18:35 - 01:18:37
未依法申請仍進行為之。

01:18:37 - 01:18:37
一日，

01:18:37 - 01:18:39
稽查人員查獲違規。

01:18:39 - 01:18:40
但當場開具違規通知書,

01:18:40 - 01:18:41
經查,

01:18:41 - 01:18:43
甲並非初犯乃二次違規,

01:18:43 - 01:18:46
機關翻查鎖定大客車違規處罰標準,

01:18:46 - 01:18:47
停。

01:18:47 - 01:18:49
這個處罰標準就是裁量基準啊,

01:18:49 - 01:18:50
就是一種一般裁量啊,

01:18:51 - 01:18:54
有沒有讀到這樣的一個地位或定位,

01:18:54 - 01:18:54
有吧？

01:18:55 - 01:18:56
再往下念。

01:18:56 - 01:18:58
凡第二次起,

01:18:58 - 01:19:40
每次都處15萬元

01:19:41 - 01:19:41
請問,

01:19:41 - 01:19:43
這個凡有沒有怪?

01:19:44 - 01:19:44
怪啦,

01:19:45 - 01:19:48
你這個裁量基準好像有一點裁量預約的味道

01:19:48 - 01:19:48
為什麼？

01:19:49 - 01:19:50
你看一下參考法條。

01:19:51 - 01:19:52
你看參考法條。

01:19:52 - 01:19:53
第一行

01:19:53 - 01:19:55
77條第二項規定,

01:19:55 - 01:20:00
未依法申請核准而經營汽車電車運輸業者處5萬到15萬,

01:20:00 - 01:20:00
是嗎,

01:20:01 - 01:20:03
所以請看最後一行,

01:20:03 - 01:20:06
並科處罰鍰15萬元。

01:20:06 - 01:20:07
請問該懲罰性處分是否合法？

01:20:08 - 01:20:10
各位，懲罰性處分只是個幌子。

01:20:11 - 01:20:12
懲罰性處分只是個幌子。

01:20:12 - 01:20:15
來，我們畫圖給你看喔。

01:20:16 - 01:20:19
這邊先耐住性子喔。

01:20:20 - 01:20:22
老師要把那個體系感幫你建立一下。

01:20:26 - 01:20:26
來，

01:20:27 - 01:20:29
你看，你看藍色的哦。

01:20:30 - 01:20:32
我們在第一章這邊講裁量，

01:20:33 - 01:20:34
馬上，

01:20:34 - 01:20:36
我們在第二章這邊講處分,

01:20:37 - 01:20:39
甚至是後面會講到行政法,

01:20:40 - 01:20:41
可是你有沒有發現到,

01:20:42 - 01:20:46
他題目在問罰鍰是否合法,

01:20:47 - 01:20:51
他不是在考罰鍰本身違反行政法哪個地方,

01:20:51 - 01:20:56
他考的是罰鍰，他背後的裁量哪邊有問題，

01:20:56 - 01:20:57
這樣懂了嗎？

01:20:58 - 01:21:01
所以你要看清楚題目的那個癥結點。

01:21:01 - 01:21:02
來，

01:21:02 - 01:21:02
你繼續看黑板。

01:21:03 - 01:21:04
這邊的癥結點就是,

01:21:04 - 01:21:07
裁量雖然要按照裁量基準,

01:21:07 - 01:21:10
但裁量基準違法，所以你要回到個案去判斷。

01:21:11 - 01:21:12
他考的是這件事情。

01:21:13 - 01:21:13
這樣懂了嗎？

01:21:14 - 01:21:18
所以題目上表面上問的句子不一定是它表面上的樣子，

01:21:19 - 01:21:21
你要去看它內文當中的特徵。

01:21:22 - 01:21:23
再看一次黑板，我們對照一下。

01:21:24 - 01:21:32
他真正的癥結點就是裁量雖然有一個裁量基準，但裁量基準經過你的判斷它違法了，所以你要個案判斷。

01:21:33 - 01:21:34
來，回到我們的內文。

01:21:37 - 01:21:38
倒數第二行中間,

01:21:38 - 01:21:40
凡第二次起就處最高額,

01:21:41 - 01:21:42
這個裁量基準難道沒有違法嗎?

01:21:43 - 01:21:44
他違法了,這樣懂了嗎?

01:21:45 - 01:21:47
所以這個時候你的裁量要個案判斷,

01:21:48 - 01:21:51
那要個案判斷的話，請回到最後一行，能有15萬嗎？

01:21:52 - 01:21:53
就不能15萬了嘛。

01:21:53 - 01:21:53
懂了嗎？

01:21:54 - 01:21:55
所以我們看一下你答。

01:21:55 - 01:22:00
請看第一行，監理機關依前開公路法處罰標準裁罰。

01:22:00 - 01:22:01
15萬元,

01:22:01 - 01:22:01
雖非無據,

01:22:01 - 01:22:03
但是否符合法律授權之意旨,

01:22:03 - 01:22:04
仍有探究餘地。

01:22:04 - 01:22:06
查裁量之目的時,

01:22:06 - 01:22:07
權衡利益衝突，

01:22:08 - 01:22:09
契合立法意旨，

01:22:09 - 01:22:10
實現個案正義。

01:22:11 - 01:22:11
好，

01:22:12 - 01:22:14
那實務上常見因個案認知不同而有差異。

01:22:15 - 01:22:16
所以這時候倒數第二行,

01:22:16 - 01:22:18
提供下級機關的辦案準據,

01:22:18 - 01:22:19
如此預先化約抽象的裁量可能,

01:22:19 - 01:22:21
即稱之為一般裁量。

01:22:21 - 01:22:22
為裁量既講究個案正義,

01:22:23 - 01:22:24
若遇特殊案情,

01:22:24 - 01:22:25
裁量基準始料未及者,

01:22:25 - 01:22:26
自無庸拘泥。

01:22:26 - 01:22:28
所以最後第三行後面,

01:22:28 - 01:22:30
就會發生個案裁量優於一般裁量

01:22:31 - 01:22:31
所以函釋。

01:22:32 - 01:22:33
次按本件裁罰作成時，

01:22:34 - 01:22:35
應考量整體違規情節，

01:22:35 - 01:22:39
前開處罰標準之次數僅係違規情節重大之參數，

01:22:39 - 01:22:40
跳過括號。

01:22:40 - 01:22:42
裁決機關僅以次數為基準，

01:22:42 - 01:22:43
在未通盤考量情節下，

01:22:43 - 01:22:44
直接課以最高額之罰鍰，

01:22:44 - 01:22:46
而有違反比例原則之虞，

01:22:46 - 01:22:47
而與裁量授權意旨不符。

01:22:48 - 01:22:48
應屬違法。

01:22:49 - 01:22:51
所以這樣子就可以帶出這整件事情，

01:22:52 - 01:22:54
也就是說我們依舊三段論證。

01:22:55 - 01:22:55
嗯，

01:22:55 - 01:22:56
哪邊三段論證？

01:22:57 - 01:22:58
這一段之前都是標準啊,

01:23:00 - 01:23:03
裁量雖然要依附所謂的裁量基準,

01:23:03 - 01:23:05
但是如果情況怎麼樣的話,

01:23:05 - 01:23:07
我們可以優先於這個一般裁量。

01:23:07 - 01:23:08
這是大前提嘛。

01:23:09 - 01:23:09
小前提，

01:23:10 - 01:23:11
本案當中的裁量基準違法了嗎？

01:23:12 - 01:23:13
所以這個時候我們就不用依循它嗎？

01:23:13 - 01:23:15
所以最後這個處分本身就違法了嗎？

01:23:16 - 01:23:17
這樣子有聽懂三段論證嗎？

01:23:18 - 01:23:18
好,

01:23:19 - 01:23:21
所以大家可以思考一下。

01:23:23 - 01:23:23
好,

01:23:23 - 01:23:24
那我們來總結這個，

01:23:24 - 01:23:25
就讓你休息了。

01:23:25 - 01:23:26
我們要說話算話。

01:23:27 - 01:23:28
欸都,

01:23:28 - 01:23:30
在這堂課之前,

01:23:30 - 01:23:32
我們教的是依法行政的全部,

01:23:32 - 01:23:33
包含了法律優位、

01:23:33 - 01:23:34
法律保留

01:23:34 - 01:23:36
以及相對法律保留所衍生的授權明確性。

01:23:37 - 01:23:38
那法律有時而窮

01:23:38 - 01:23:39
所以我們會給機關自主空間

01:23:40 - 01:23:42
所以這邊的自主空間是表現在法律效果的裁量。

01:23:43 - 01:23:44
那考點跟概念有三個,

01:23:44 - 01:23:45
第一個,

01:23:45 - 01:23:47
這個裁量作為行政行為依舊不能違法,

01:23:47 - 01:23:48
所以有三種瑕疵,

01:23:48 - 01:23:49
請你辨別。

01:23:50 - 01:23:50
第二個就是說,

01:23:51 - 01:23:52
個案當中的裁量明明有很多選項,

01:23:53 - 01:23:54
但是有時候我們只會剩下一個,

01:23:55 - 01:23:56
所以考試有時候就會逼你去問,

01:23:57 - 01:23:58
逼你去判斷

01:23:59 - 01:24:00
某甲可不可以

01:24:00 - 01:24:00
選擇特定的某一個

01:24:00 - 01:24:03
例如說要選擇某路灰狗

01:24:03 - 01:24:03
好

01:24:04 - 01:24:05
第三個

01:24:05 - 01:24:08
題目中的選項明明是按照裁量基準所為

01:24:08 - 01:24:09
但是這樣子為什麼會錯

01:24:10 - 01:24:12
因為裁量基準本身就錯了

01:24:12 - 01:24:14
所以我們應該要讓它回歸到個案去做判斷

01:24:14 - 01:24:15
喔

01:24:15 - 01:24:15
好

01:24:16 - 01:24:17
那麼同一時間喔

01:24:18 - 01:24:18
同一時間

01:24:19 - 01:24:22
雖然他回歸到這個個案判斷

01:24:22 - 01:24:24
同一時間這個裁量基準不用遵守

01:24:25 - 01:24:26
有違反自我拘束原則嗎

01:24:27 - 01:24:28
沒有

01:24:28 - 01:24:30
因為這個東西是不值得遵守的

01:24:30 - 01:24:30
那個慣例

01:24:31 - 01:24:31
懂嗎

01:24:31 - 01:24:33
所以它就是同時間會有兩件事

01:24:34 - 01:24:38
一件事情就是裁量基準違法作為慣例是不容遵守的

01:24:39 - 01:24:39
第二

01:24:40 - 01:24:42
呃他就回歸到個案裁量

01:24:42 - 01:24:44
所以同時間有這樣兩個概念進駐

01:24:45 - 01:24:46
不違反自我拘束

01:24:46 - 01:24:49
同時也會發生個案裁量優於一般裁量的狀況

01:24:49 - 01:24:50
喔

01:24:50 - 01:24:53
它是一件事情兩個角度的評價

01:24:53 - 01:24:53
OK

01:24:54 - 01:24:54
好

01:24:54 - 01:24:58
那我們先整理一下頁數喔，然後馬上讓你休息

01:24:59 - 01:24:59
所以

01:24:59 - 01:25:00
呃

01:25:00 - 01:25:01
我看一下有沒有沒教到的喔

01:25:01 - 01:25:02
應該差不多了喔

01:25:03 - 01:25:05
好，中間有個考古題沒有教而已，但沒差

01:25:06 - 01:25:08
好，我們等一下就從217頁開始，就是全新進度，我們就

01:25:09 - 01:25:11
這個到20分休息，呃對，到20分左右，謝謝

01:25:17 - 01:25:18
好

01:25:18 - 01:25:21
我們來聊一下時間管理

01:25:21 - 01:25:24
好，讓大家慢慢醒過來

01:25:25 - 01:25:25
就是

01:25:25 - 01:25:27
你自我

01:25:27 - 01:25:30
面對民啊，算了

01:25:30 - 01:25:32
兩次面臨這樣的一個國家考試喔

01:25:33 - 01:25:35
你不是隻是唸書就算了喔

01:25:35 - 01:25:37
你要把你的時間做一個很充分的分配

01:25:38 - 01:25:40
所以今天只講一件事情

01:25:41 - 01:25:42
我們說你要有策略

01:25:43 - 01:25:49
那上次提到說你要幫你的價值排序

01:25:49 - 01:25:50
然後問你五個為什麼

01:25:50 - 01:25:55
然後呢,你要去盤點你的時間,並且把時間讀書給弄掉

01:25:55 - 01:25:59
好,那今天要引述一本非常知名的書喔,叫原子習慣

01:26:00 - 01:26:00
當然啦,原子習慣這本書,有的人喜歡,有的人不喜歡,但是他有個東西確實是有點道理的,就是

01:26:05 - 01:26:06
其中一個點，就是你要幫你的這個時間分配呢，去找到兩個對應的

01:26:13 - 01:26:16
東西喔，一個叫做推力，一個叫做阻力。

01:26:18 - 01:26:18
非常容易理解喔。

01:26:19 - 01:26:24
請問，假設你明天要去補習，或者是你明天要去圖書館唸書。

01:26:24 - 01:26:30
結果呢，明天是那種午後雷陣雨，你睡到中午起來，午後雷陣雨嘩啦嘩啦在下，請問

01:26:30 - 01:26:32
看到這樣滂沱大雨，你會想要出門嗎？

01:26:32 - 01:26:33
不會。

01:26:33 - 01:26:36
所以這場滂沱大雨，就是你的阻力嘛。

01:26:36 - 01:26:38
所以你要去辨別，

01:26:38 - 01:26:40
辨別你的生活當中，

01:26:40 - 01:26:42
有哪些是你要去好好唸書，

01:26:42 - 01:26:45
或是好好去這個補習班的

01:26:45 - 01:26:46
這樣的阻力。

01:26:46 - 01:26:51
所以比方說雷陣雨，不過雷陣雨是這個老天的事情嘛，所以我們無法掌控。

01:26:52 - 01:26:53
但阻力有很多啊。

01:26:53 - 01:26:53
比方說

01:26:55 - 01:26:56
你起床，

01:26:56 - 01:27:00
結果呢，你的書包，或者是一些其他的

01:27:00 - 01:27:01
桌上東西很亂。

01:27:01 - 01:27:03
所以你沒辦法直接一屁股坐在位置上唸書。

01:27:03 - 01:27:06
又或者是你書包很亂，你要整理兩個小時。

01:27:06 - 01:27:07
所以你才能夠出門，

01:27:08 - 01:27:09
因為每個人都有他自己的習慣嘛。

01:27:10 - 01:27:17
所以你要降低你去出門唸書，或者是去出門工作或出門去補習的阻力。

01:27:17 - 01:27:20
所以你要去辨別你日常生活中的阻力在哪裡。

01:27:21 - 01:27:24
那第二個，你要去找你往前走的推力。

01:27:25 - 01:27:26
這個推力有很多啊。

01:27:27 - 01:27:30
所以比方說，你可以給自己獎勵。

01:27:31 - 01:27:34
這個獎勵就是你往前走的種種推力。

01:27:35 - 01:27:37
那你往前走種種的推力，比方說你今天唸完書，

01:27:37 - 01:27:39
給自己一碗拉麵，這是真的。

01:27:39 - 01:27:45
比方說像我剛入行的時候，因為你一天可能要講五晚或早五兩堂課。

01:27:46 - 01:27:49
我都會給自己就是如果我上完早五，早五的課，

01:27:49 - 01:27:51
我就會晚上去吃一碗拉麵。

01:27:51 - 01:27:52
然後這樣很療癒。

01:27:53 - 01:27:57
所以我都用一碗拉麵，像北極星一樣，好像牽著我走，或者是賽馬牽著那個胡蘿蔔。

01:27:58 - 01:28:00
所以這個就是我往前

01:28:00 - 01:28:01
往前走的推力。

01:28:01 - 01:28:04
然後呢，科學也證明就是說，如果這個獎勵，

01:28:04 - 01:28:07
它是不定量的，也不定向的。

01:28:07 - 01:28:13
講白話就是說，如果你的獎勵，這個初一十五、週一到週日都不一樣，

01:28:13 - 01:28:17
那你這個沉浸在裡面的這個狀況會更顯著。

01:28:17 - 01:28:22
然後呢，這個獎勵呢，還有最後一個小東西喔，就是內外之別。

01:28:23 - 01:28:26
獎勵有分成所謂的內在獎勵跟外在獎勵。

01:28:26 - 01:28:30
外在獎勵就是喔，你內心之外，比方說一碗拉麵。

01:28:30 - 01:28:31
所以，這也是真的啊。

01:28:32 - 01:28:38
比方說用拉麵來讓我度過早五這種行為喔，也只有剛開始有用了。

01:28:38 - 01:28:42
這個這個吃多拉麵也會膩嘛，還是會很厭世不想上課。

01:28:42 - 01:28:47
所以，科學呢就提醒，所有這些努力的人，你要有內在獎勵。

01:28:47 - 01:28:50
也就是說你要找到做這件事情的樂趣。

01:28:51 - 01:28:54
當然啦，國考要幫他找到樂趣是很困難的，

01:28:54 - 01:28:59
但是你仔細一想，你念每個科目，一定有相對討厭跟相對喜歡的嘛，

01:28:59 - 01:29:02
所以以前在準備考試的時候念公法，

01:29:02 - 01:29:03
當然我就最爽啊。

01:29:03 - 01:29:07
如果這個時間表一打開，啊今天排到要念公法了，

01:29:07 - 01:29:08
我好開心喔，

01:29:08 - 01:29:10
所以那個唸書時間我反而會很期待。

01:29:10 - 01:29:13
所以你要幫你自己的國考的這樣的一個準備人生呢，

01:29:13 - 01:29:16
你要幫自己找到一個內在獎勵的一個切入點。

01:29:16 - 01:29:19
就是你做這個事情是由衷會感到開心的,

01:29:19 - 01:29:20
你才會有一個推力喔。

01:29:21 - 01:29:23
好，所以這邊用一個例子當結尾喔。

01:29:24 - 01:29:30
在原子習慣這本書裡面，總的來說，你要幫自己的時間安排去化解阻力，

01:29:30 - 01:29:31
然後找到往前走的推力。

01:29:31 - 01:29:34
然後最後一個例子就是阻力的，化解阻力的例子。

01:29:34 - 01:29:36
他就講說有一個人去慢跑。

01:29:36 - 01:29:40
假設有一個人他非常喜歡慢跑，但是他要跑的是晨跑，

01:29:40 - 01:29:43
所以在工商社會要跑晨跑，你必須很早起來啊。

01:29:43 - 01:29:45
所以你要如何化解去晨跑的阻力呢？

01:29:46 - 01:29:53
你想像一下，你要去實際跑晨跑的時候，你一起床到晨跑之間，你會經歷過什麼樣的一些SOP？

01:29:54 - 01:30:00
比方說，你要先起床，然後你要先把臉洗好，讓自己精神好。

01:30:00 - 01:30:02
刷牙，然後著裝。

01:30:02 - 01:30:05
所以呢，在書裡面就有寫一些實踐的例子啊。

01:30:05 - 01:30:11
有些人他就會直接在睡前把要慢跑的那種legging直接穿在身上。

01:30:12 - 01:30:18
那你把那種慢跑的東西穿在身上的話，你起床只要刷牙洗臉上廁所就可以動身出門了。

01:30:18 - 01:30:23
就是化解你跟跑步之間的那些阻礙。

01:30:23 - 01:30:24
所以他就直接穿好衣服。

01:30:25 - 01:30:26
這就是一個化解阻力的例子。

01:30:26 - 01:30:30
所以對比來說，比方說你隔天要去圖書館。

01:30:30 - 01:30:32
那你就先把書包先整理好啊,

01:30:32 - 01:30:35
你隔天只要負責起床，然後拎個包包就可以出門了，

01:30:35 - 01:30:37
這就是一種化解阻力的方式。

01:30:38 - 01:30:39
好，所以你今天回去就可以盤點一下，

01:30:40 - 01:30:46
你要去唸書或是你要去補習之間，有哪些把你[redacted]在外面的那些阻力？

01:30:46 - 01:30:47
你就把它一個一個化解掉,

01:30:48 - 01:30:51
這樣的話，你找不到獎勵也沒關係，至少你更願意，

01:30:52 - 01:30:54
你更順順地可以去補習或唸書了，

01:30:54 - 01:30:57
總之就是阻力跟推力，這個分享給你。

01:30:58 - 01:30:59
好，我們來看一下進度。

01:31:40 - 01:31:41
然後有一個蠢事

01:31:41 - 01:31:43
我的講義放外面，我下去拿，

01:31:43 - 01:31:45
我不小心放在外面桌上。

01:32:00 - 01:32:00
我們很希望他去所謂的被法律所控制。

01:32:04 - 01:32:06
白色的這個是一組的一部分。

01:32:07 - 01:32:08
這個叫依法行政。

01:32:08 - 01:32:16
那另外一部分呢,就是說雖然我們希望行政能夠依附法律,但是我們會讓它有充分的自主性。

01:32:16 - 01:32:19
那自主性的第一個是表現在它的裁量權嘛。

01:32:19 - 01:32:20
也就是法律效果的選擇嘛。

01:32:20 - 01:32:22
這個是剛才上一堂課講的。

01:32:23 - 01:32:27
那我們雖然很期待行政要配合法律來做。

01:32:28 - 01:32:34
但是呢,法律不可能控制他的裁量，因為這個要有多少法條才能辦到。

01:32:34 - 01:32:42
第二個,法律就是法律,它只能去規範構成要件，它不太可能控制行政機關要怎麼去適用。

01:32:43 - 01:32:45
所以這個是我們第二個要去探討的地方。

01:32:47 - 01:32:54
行政機關在適用這個法的時候,它這個地方它會擁有很多的,這個選擇或判斷的一個空間。

01:32:55 - 01:33:00
那這樣的選擇跟判斷的空間，如果到一種狀況下，我們會稱之為判斷餘地。

01:33:00 - 01:33:02
這就是名詞的由來。

01:33:02 - 01:33:07
那至於說這個適用的空間，為什麼要特別給它命名為判斷餘地呢？

01:33:07 - 01:33:11
那這邊就先用一個例子，把那個衝突給它激發出來。

01:33:12 - 01:33:12
好。

01:33:13 - 01:33:16
想像一下這邊有一個建築法規。

01:33:17 - 01:33:19
那這個建築法規就規定了呢。

01:33:19 - 01:33:21
如果說，來，依附。

01:33:22 - 01:33:24
如果房子碰到了危害呢。

01:33:25 - 01:33:26
我們的法律效果。

01:33:26 - 01:33:27
這樣寫還是太簡略了。

01:33:28 - 01:33:29
寫中文字。

01:33:29 - 01:33:33
如果碰到了危害的話，我們就可以來拆房子。

01:33:36 - 01:33:39
所以如果碰到危害就可以拆房子。

01:33:39 - 01:33:40
拆是法律效果嘛。

01:33:40 - 01:33:42
所以我們來看這邊的構成要件。

01:33:43 - 01:33:46
所以我請問你喔，你要怎麼判斷一個房子是有危害的？

01:33:46 - 01:33:48
你不能因為這個房子很醜，

01:33:48 - 01:33:49
就說喔，有危害。

01:33:49 - 01:33:54
所以假設真實世界裡面出現了一個房子，然後它傾斜45度。

01:33:54 - 01:33:56
然後呢,你會說它危害嗎?

01:33:56 - 01:33:57
這不一定嘛。

01:33:57 - 01:34:00
因為這個危害與否,我們要去看它的外力。

01:34:00 - 01:34:00
之外,我們還要去看它在建築上有沒有什麼力學啊,或是物理學上面的一些問題嘛

01:34:05 - 01:34:05
所以總而言之,這個建築有沒有危害啊

01:34:05 - 01:34:09
其實是很專業的,所以請注意

01:34:12 - 01:34:16
當法律的適用的一些這個結果

01:34:17 - 01:34:21
我們如果認為這個法律的適用很專業

01:34:22 - 01:34:30
那麼這個法律適用如果很專業的話,其實啊,我們就這個只有行政機關能夠來理解的話

01:34:30 - 01:34:36
我們就會把這個適用的這樣的一個判斷的這個空間呢,完全的交給行政機關來做

01:34:36 - 01:34:40
於是比方說像這種建築物到底有沒有危害

01:34:40 - 01:34:42
這種東西太專業了嘛

01:34:42 - 01:34:45
所以呢,立法者也無法事先去做設計嘛

01:34:45 - 01:34:47
所以就會全全的交給行政機關來做

01:34:47 - 01:34:48
所以請注意

01:34:49 - 01:34:54
適用裡面,如果碰到了非常專業的東西

01:34:54 - 01:34:56
所以它是一個大跟小的概念嘛

01:34:56 - 01:34:58
不是每一次適用都是超專業嘛

01:34:59 - 01:35:00
有一些適用是很單純的

01:35:00 - 01:35:01
比方說

01:35:01 - 01:35:02
以形式為例，日落之後

01:35:02 - 01:35:04
不可以來做這樣的情況，那日落不就是這個看天氣就可以了嗎

01:35:04 - 01:35:07
根本無涉專業嘛，對不對

01:35:08 - 01:35:12
所以呢，在所有的適用當中，如果碰到了很專業的情況

01:35:12 - 01:35:14
例如說建築物到底有沒有危害

01:35:14 - 01:35:15
這種很專業的情況

01:35:15 - 01:35:18
我們就會例外的尊重行政機關的自主

01:35:18 - 01:35:20
不要去幹涉他的決定

01:35:20 - 01:35:26
於是乎在適用的判斷上，尊重機關對於專業的這樣的一個判斷

01:35:26 - 01:35:27
給他一個空間

01:35:27 - 01:35:29
這個空間就簡稱為判斷餘地

01:35:31 - 01:35:33
好，我們來看一下講義，以及完整的說法

01:35:36 - 01:35:37
好

01:35:37 - 01:35:37
請看一下你的這個

01:35:41 - 01:35:41
好

01:35:41 - 01:35:42
不好意思啊

01:35:47 - 01:35:48
請看一下你的217頁

01:35:49 - 01:35:50
217頁請看括號一

01:35:51 - 01:35:56
此指機關將系爭法令適用於具體事件之際

01:35:57 - 01:36:00
法院基於某些理由尊重機關的

01:36:00 - 01:36:00
的含色的這樣的空間。

01:36:02 - 01:36:03
所以請注意喔。

01:36:03 - 01:36:07
這無寧是一種例外的狀況，是比較少數的狀況，為什麼？

01:36:08 - 01:36:10
想像一下你是法官喔。

01:36:10 - 01:36:13
當然部分的同學有這個心願想要考到司法官，但是請注意喔。

01:36:14 - 01:36:19
作為司法官，作為行政法院，你去定行政機關是天經地義啊。

01:36:19 - 01:36:20
所以請記得喔。

01:36:20 - 01:36:23
雖然行政機關可能有判斷餘地。

01:36:24 - 01:36:28
但是你們原則上本來就可以針對行政機關的全部動作去做審查喔。

01:36:28 - 01:36:29
因此請看第二段。

01:36:30 - 01:36:38
本來按照依法行政的精神，機關針對具體事件的各種決定，除程序合法外，更要受到法院全面的審查。

01:36:38 - 01:36:40
審查特定事實。

01:36:40 - 01:36:42
審查法律解釋是否正確。

01:36:42 - 01:36:44
審查含涉特定概念是否正確。

01:36:45 - 01:36:46
審查效果的選擇是否正確。

01:36:47 - 01:36:50
從這樣的角度來看，似乎沒有判斷餘地存在的餘地。

01:36:50 - 01:36:52
所以這個地方就凸顯出一個衝突。

01:36:53 - 01:36:55
我們一直強調判斷餘地。

01:36:56 - 01:36:57
可是法院本來要充分審查。

01:36:58 - 01:37:00
那為什麼行政機關會有剛才所講的判斷餘地呢？

01:37:01 - 01:37:02
這邊呢。

01:37:02 - 01:37:03
請幫我一個忙喔。

01:37:03 - 01:37:04
請看到下一頁。

01:37:06 - 01:37:06
好。

01:37:07 - 01:37:09
這是因為請看一下，這個第二段。

01:37:10 - 01:37:11
因此這段。

01:37:11 - 01:37:13
因為法律對於適用事實的判斷。

01:37:13 - 01:37:19
有時候很難期待行政法院，行政跟法院之間意見一致，甚至因為法院沒有能力去充分確認。

01:37:20 - 01:37:21
試舉兩例如何？

01:37:21 - 01:37:21
第一。

01:37:21 - 01:37:23
按照建築法的規定，主管機關應命所有人等將傾。

01:37:23 - 01:37:32
頹或朽壞而有危害公共安全的建築物拆除，特定建物是否符合前開拆除要件，重請專家判斷未必精準，何況法院。

01:37:33 - 01:37:33
好。

01:37:33 - 01:37:33
第二。

01:37:33 - 01:37:34
電影法規定不得有危害青少年的狀況。

01:37:34 - 01:37:36
則機關跟法院處於社會角色跟經驗的不同，做出的認定也會有歧異。

01:37:37 - 01:37:37
所以。

01:37:37 - 01:37:38
原則上法院可以對行政機關的函釋，

01:37:38 - 01:37:39
就是適用的部分，做全面的審查。

01:37:39 - 01:37:45
事後且全面的審查，這是原則，但是如果這個適用的這個部分。

01:37:45 - 01:37:45
嗯。

01:38:00 - 01:38:01
房子有沒有危害？

01:38:02 - 01:38:03
電影有沒有危害青少年？

01:38:04 - 01:38:10
這個適用的這樣的一個涵攝，如果太專業了，那這時候我們就會例外尊重機關的判斷。

01:38:10 - 01:38:16
這樣子，涵攝的判斷，要例外尊重機關的餘地，就簡稱為判斷餘地，OK。

01:38:19 - 01:38:24
所以縱觀黑板來說，我們為什麼一直強調白色跟紅色是一組的？

01:38:24 - 01:38:29
因為白色雖然強調法律要控制行政，但是法律有時而窮，就要讓

01:38:30 - 01:38:32
讓機關在第一線做出自己的決定。

01:38:32 - 01:38:38
第一線做出什麼決定，紅色的第一個，你要讓機關在第一線針對裁量做出自己的決定。

01:38:39 - 01:38:40
第二個，有時候在涵攝，

01:38:40 - 01:38:42
在適用某些法條的時候，

01:38:42 - 01:38:44
這個東西太專業了，

01:38:44 - 01:38:47
所以我們也要在專業的這樣的一個前提下，

01:38:47 - 01:38:48
尊重機關適用的餘地，

01:38:48 - 01:38:50
簡稱為判斷餘地，OK。

01:38:51 - 01:38:55
所以判斷餘地主要是表現在什麼樣精準的地方?

01:38:56 - 01:38:59
事實套用到法律的這個適用的這個環節上。

01:39:00 - 01:39:01
這是

01:39:01 - 01:39:01
含射的部分。

01:39:01 - 01:39:02
好

01:39:02 - 01:39:02
含攝的部分。

01:39:02 - 01:39:05
它表現在含攝的這個部分上。

01:39:05 - 01:39:06
好

01:39:06 - 01:39:06
好

01:39:07 - 01:39:07
那

01:39:08 - 01:39:09
接下來呢，你看一下黑板。

01:39:10 - 01:39:14
為什麼我們要去尊重機關的判斷餘地呢？

01:39:14 - 01:39:15
沒道理啊，各位。

01:39:15 - 01:39:17
是行政法院的法官，為什麼

01:39:17 - 01:39:19
要去尊重行政機關的判斷餘地，為什麼？

01:39:20 - 01:39:22
你們不是法院嗎？可以事後審查嗎？

01:39:22 - 01:39:27
主要還是配合剛才，不是剛才，前一兩堂講到的一個關鍵字，這是一個觀念。

01:39:30 - 01:39:30
功能

01:39:30 - 01:39:31
最是。

01:39:31 - 01:39:34
好，還記得我們在法律保留提到功能最是嗎？

01:39:34 - 01:39:37
也就是一個事情，我們要交給最適合的人來處理，這是把對的事交給對的人。

01:39:38 - 01:39:39
那問題就來了。

01:39:41 - 01:39:45
某一個案例事實到底有沒有該當某個法條，這樣的適用

01:39:45 - 01:39:49
為什麼有時候是行政機關的事情，因為行政機關有那樣子

01:39:49 - 01:39:53
判斷該當與否的專業啊，所以例外就

01:39:55 - 01:39:56
我們來看一下講義喔。

01:39:58 - 01:39:59
例外就會交給他來決定啊，看

01:40:00 - 01:40:00
講義啊。

01:40:00 - 01:40:02
這邊請看一下你的218頁。

01:40:02 - 01:40:05
218頁請看第三段粗體字。

01:40:06 - 01:40:08
此際可以回到前面說的功能最是。

01:40:09 - 01:40:13
透過組成結構及決定程序，判斷由何機關來做最適合。

01:40:13 - 01:40:16
由於機關並不是單純的執法機器，也有一定專業。

01:40:17 - 01:40:19
所以當他依照法規做出函釋。

01:40:19 - 01:40:22
法院沒有足夠配備得以推翻機關的判斷，就應該尊重。

01:40:22 - 01:40:24
不以自身決定取代之，這就是判斷餘地概念的由來。

01:40:26 - 01:40:26
好。

01:40:27 - 01:40:27
好。

01:40:28 - 01:40:30
那麼講完它的定義。

01:40:30 - 01:40:32
以及它的由來。

01:40:32 - 01:40:34
接下來我要跟你講考點了。

01:40:34 - 01:40:36
因為這是補習班嘛，沒有在跟你囉嗦的嘛。

01:40:36 - 01:40:36
好。

01:40:37 - 01:40:41
好，所以講完他的定義跟由來之後呢，好馬上跟你講考點。

01:40:41 - 01:40:43
不過在快速複習一下定義跟由來啊。

01:40:43 - 01:40:45
判斷餘地的定義就是

01:40:45 - 01:40:48
在符合一定專業的前提下，

01:40:48 - 01:40:50
行政機關對於事實涵攝

01:40:50 - 01:40:52
適用到法律的這樣的空間，

01:40:52 - 01:40:54
我們就叫它判斷餘地。

01:40:54 - 01:40:55
OK。

01:40:55 - 01:41:00
第二個，為什麼要尊重這樣的判斷餘地，因為我們要尊重機關的功能最適。

01:41:00 - 01:41:01
的專業。

01:41:01 - 01:41:01
OK。

01:41:01 - 01:41:03
好，這個是他簡單的說明。

01:41:03 - 01:41:04
好，直接切入考點。

01:41:05 - 01:41:07
考試的時候有兩種考法。

01:41:07 - 01:41:08
一種是公務員考試。

01:41:09 - 01:41:14
他就會大剌剌的問你說，請問機關對這個案子的適用有無判斷餘地，他就會直接問你。

01:41:15 - 01:41:15
那。

01:41:16 - 01:41:17
我們現在只知道方向。

01:41:18 - 01:41:22
哦，機關在某些專業的前提下，它會有判斷餘地。

01:41:22 - 01:41:26
可是哪些的適用會被劃歸為機關的專業，我不知道。

01:41:27 - 01:41:29
所以這個時候我們需要進一步的判準。

01:41:30 - 01:41:32
第二種考法，它比較迂迴。

01:41:32 - 01:41:33
類似會有問過喔。

01:41:35 - 01:41:35
好。

01:41:35 - 01:41:37
請問判斷餘地，

01:41:37 - 01:41:40
是不是說我們要尊重機關的函釋的決定。

01:41:41 - 01:41:41
對吧。

01:41:41 - 01:41:42
所以這個時候他是等號。

01:41:43 - 01:41:47
如果說判斷餘地就是要尊重機關對於適用或涵攝的決定。

01:41:48 - 01:41:49
要要要尊重。

01:41:50 - 01:41:52
所以既然我們要尊重他適用的決定。

01:41:53 - 01:41:56
那麼這時候法院對於這個適用的決定是不是要退讓。

01:41:57 - 01:41:58
重點來了。

01:41:59 - 01:41:59
如果。

01:42:00 - 01:42:02
我判斷餘地強調要尊重。

01:42:04 - 01:42:06
然後就是要作一定的退讓。

01:42:06 - 01:42:08
那法院的審查是不是就會變寬鬆？

01:42:10 - 01:42:16
那這個時候其實背後其實他有時候就會問你，請問法院對這個案子的審查密度為何？

01:42:17 - 01:42:18
這樣懂老師的問題了嗎？

01:42:19 - 01:42:23
有時候他就會直接問你，請問對於那個案子的適用，他的審查密度為何？

01:42:24 - 01:42:27
其實背後就在問說要不要寬鬆，要不要尊重，有沒有判斷餘地。

01:42:27 - 01:42:28
這樣懂了嗎？

01:42:29 - 01:42:30
好，聽不懂的舉手。

01:42:31 - 01:42:31
喔。

01:42:31 - 01:42:32
OK嗎？

01:42:32 - 01:42:32
好，再講一次。

01:42:34 - 01:42:38
如果行政機關對於適用，它產生了判斷餘地，其他機關要不要尊重？

01:42:39 - 01:42:40
其他機關要尊重嘛，對不對？

01:42:41 - 01:42:42
要尊重。

01:42:42 - 01:42:44
那要尊重的話就是放寬審查嘛，你說得對嘛。

01:42:45 - 01:42:48
那你說的對的話，其實審查密度就改變了嘛。

01:42:48 - 01:42:50
所以有時候題目就會正面來問你。

01:42:50 - 01:42:53
請問法院對於這類的案子的審查密度為何？

01:42:53 - 01:42:57
那你就判斷他有沒有放寬，他要不要尊重，他有沒有判斷餘地嘛。

01:42:58 - 01:42:59
懂嗎？

01:42:59 - 01:42:59
這是問題的由來。

01:43:00 - 01:43:00
好。

01:43:00 - 01:43:05
那我們現在就把這樣的一個考法，我們先從問題本身切入，我們先不解。

01:43:07 - 01:43:11
我們先學會判斷這個問題是不是在問判斷餘地。

01:43:11 - 01:43:14
好，那至於說有沒有判斷餘地的判準，我們晚點再教，我們先

01:43:17 - 01:43:18
我們先來看一下。

01:43:18 - 01:43:20
這個題目真的在問這件事情。

01:43:20 - 01:43:20
好。

01:43:21 - 01:43:21
好。

01:43:23 - 01:43:23
請

01:43:24 - 01:43:26
幫我翻到後面來。

01:43:27 - 01:43:29
請看227頁。

01:43:33 - 01:43:33
好。

01:43:33 - 01:43:38
227頁呢，請看一下它的右下角，它指出是在102年斯特嘛。

01:43:38 - 01:43:39
哦。

01:43:39 - 01:43:40
斯特是每年8月。

01:43:41 - 01:43:42
好，請看到數第三行。

01:43:43 - 01:43:44
中間假主張。

01:43:45 - 01:43:46
假是大陸地區人士喔。

01:43:47 - 01:43:53
大陸地區人士假已在臺灣居住多年，事後廢止其居留許可違反信賴保護原則。

01:43:53 - 01:43:56
內政部主張說此有重大瑕疵，說此有重大瑕疵就是構成要件。

01:43:57 - 01:43:59
他當年那個

01:44:00 - 01:44:00
結婚的那個說法是有瑕疵的，再往下。

01:44:03 - 01:44:06
為不確定我的概念，行政法院應尊重其判斷餘地。

01:44:06 - 01:44:11
意思就是說，他到底有沒有亂講話，這件事情要尊重他的涵射。

01:44:11 - 01:44:14
所以呢，雙方主張是否有理由，所以這邊在考什麼？

01:44:16 - 01:44:20
機關對於這個構成要件的涵攝，它的適用有沒有判斷餘地，是不是就大喇喇問你，這是最直白的問法。

01:44:23 - 01:44:25
好，我們來看一下24的考法。

01:44:26 - 01:44:28
來，你翻到隔壁頁228頁。

01:44:31 - 01:44:34
好，228頁呢，請看一下這個括號二，這是104年的律師，括號二。

01:44:37 - 01:44:38
在某甲提起的訴訟中，

01:44:38 - 01:44:41
行政法院對於A市不動產評價委員會

01:44:41 - 01:44:44
依據A市房屋標準價格及房屋現值評定作業要點

01:44:44 - 01:44:46
15條第一項所定的標準價格與審查時，

01:44:46 - 01:44:47
請把

01:44:47 - 01:44:47
標準價格

01:44:47 - 01:44:48
加以審查。

01:44:52 - 01:44:54
來老師請問你，標準價格怎麼得出來的？

01:44:55 - 01:44:58
標準價格就是用前面的要點去含射得出來的，這樣懂了嗎？

01:44:59 - 01:45:03
標準價格就是含射前面的要點所得出來的那個結論。

01:45:04 - 01:45:09
所以在含射審查的時候，含射審查的時候其審查密度為何，這個時候就是在問你要不要尊重那個含射嘛，這樣聽懂那個表面上問題的轉折了嗎？

01:45:15 - 01:45:17
表面上問題的轉折就是

01:45:18 - 01:45:23
再幫你套用一次，請看第二行後面，標準價格就是含稅而來，所以我們把它替換成含稅。

01:45:25 - 01:45:27
在審查含稅的時候，其審查密度為何？

01:45:28 - 01:45:30
就是在問他的這個地方

01:45:30 - 01:45:30
有

01:45:30 - 01:45:31
沒有判斷餘地。

01:45:31 - 01:45:33
這樣懂了嗎？因為有判斷餘地，審查密度就寬。

01:45:33 - 01:45:35
沒有判斷餘地，審查密度就從嚴，就正常，就正常，這樣OK嗎？

01:45:37 - 01:45:41
好，所以這個就是在問這件事情。

01:45:42 - 01:45:42
好

01:45:42 - 01:45:44
那接下來就要，好，好，我們這個這個就一口氣問完喔。

01:45:47 - 01:45:49
來你翻到230頁。

01:45:50 - 01:45:54
230頁這個題目之前出現過,那是另外一個子題了。

01:45:54 - 01:45:57
你直接看,你就是在問那個要害救濟,要害救濟。

01:45:58 - 01:45:59
好,請看一下括號二,200

01:46:00 - 01:46:01
30頁最上面括號二,假不服否準,就是不給他要害救濟,循序提起行政救濟,在訴訟中,請看阿拉伯數字二。

01:46:07 - 01:46:11
假主張主管機關認定違法，主管答辯其享有判斷餘地，是什麼東西的含射？

01:46:12 - 01:46:15
就是那個常見可預期的藥害藥物不良反應啊。

01:46:15 - 01:46:17
常見可預期的含射。

01:46:17 - 01:46:19
所以他就問你說，請問這個含射有判斷餘地嗎？

01:46:20 - 01:46:22
所以這個時候你就要去判斷有沒有判斷餘地。

01:46:22 - 01:46:23
這樣懂了嗎？

01:46:23 - 01:46:24
這就是考點之所在。

01:46:25 - 01:46:25
喔。

01:46:25 - 01:46:26
好，我們來看一下黑板。

01:46:27 - 01:46:29
用一句話總結喔，就馬上帶新進度啊。

01:46:30 - 01:46:36
一句總結就是，判斷餘地的考點就是，行政機關會把事實去適用在某個法律上面。

01:46:36 - 01:46:38
那他會問你，這個適用有沒有判斷餘地？

01:46:39 - 01:46:42
或者是我們對這個適用，跟審查密度為何，懂嗎？

01:46:43 - 01:46:44
他就會測驗這件事情。

01:46:44 - 01:46:46
那測驗這件事情有什麼實益？

01:46:47 - 01:46:48
除了給予分數之外，它的實意就是，

01:46:49 - 01:46:52
喔，這個適用，我們法院到底要不要尊重它？

01:46:52 - 01:46:54
因為尊重的話就是不去管這個了。

01:46:54 - 01:46:55
法院就會去管別的了。

01:46:56 - 01:46:58
管法律的解釋或事實的調查。

01:46:59 - 01:47:01
但含色的這個點，他就不去碰。

01:47:02 - 01:47:04
這是，有判斷餘地的這個區別實益。

01:47:05 - 01:47:05
哦。

01:47:05 - 01:47:05
好。

01:47:06 - 01:47:11
再講一次，就算適用有判斷餘地，法院也是會去審酌法律的解釋喔。

01:47:12 - 01:47:13
法律不能亂解釋喔。

01:47:13 - 01:47:15
事實也要充分喔。

01:47:15 - 01:47:19
他有尊重的點是指含色跟適用的這個點喔。

01:47:20 - 01:47:20
這樣理解嗎？

01:47:21 - 01:47:22
這是很重要的地方喔。

01:47:22 - 01:47:22
喔。

01:47:22 - 01:47:22
好。

01:47:23 - 01:47:24
那我們就繼續來學。

01:47:26 - 01:47:26
請幫我回到前面去喔。

01:47:27 - 01:47:30
因為這邊都只是在判斷有沒有在考而已。

01:47:31 - 01:47:32
我們來判斷有沒有判斷餘地。

01:47:33 - 01:47:33
好。

01:47:33 - 01:47:35
請幫我翻到218頁。

01:47:38 - 01:47:40
218頁請看下面的括號二，我們來看問題引導。

01:47:41 - 01:47:45
行政法院對於機關適用不確定法律概念，得否預先審查，其審查密度為何？

01:47:46 - 01:47:47
就同個問題嘛，有沒有判斷餘地嘛，對不對？

01:47:48 - 01:47:51
好，再念一次，有同學沒看到，218頁的問題引導第一行。

01:47:51 - 01:47:58
行政法院對於適用不確定法律概念，得否加以審查，其審查密度為何？就是在問適用的審查密度。

01:47:59 - 01:48:00
所以

01:48:00 - 01:48:01
就是在問有沒有判斷餘地。

01:48:01 - 01:48:06
所以往下念，晚近司法實務對於不確定法律概念的審查密度是見解為何？

01:48:07 - 01:48:11
好，請注意第二行，司法實務對於審查密度的見解。

01:48:12 - 01:48:13
答案就在隔壁頁。

01:48:13 - 01:48:14
來，你看阿拉伯數字一。

01:48:15 - 01:48:18
那麼在何種條件下可以認定機關具備判斷餘地呢？

01:48:19 - 01:48:22
釋字第553號曾指出判斷參數。

01:48:22 - 01:48:27
所以這個地方的司法實務最最最重要的就是553。

01:48:27 - 01:48:29
最重要的就是553，所以一言以蔽之。

01:48:30 - 01:48:32
怎麼判斷有沒有判斷餘地？

01:48:32 - 01:48:32
釋字553。

01:48:33 - 01:48:34
怎麼判斷有沒有談判餘地？

01:48:34 - 01:48:34
四字53。

01:48:35 - 01:48:36
怎麼判斷侵權行為？

01:48:36 - 01:48:37
民法184。

01:48:37 - 01:48:39
怎麼判斷性騷擾罪？刑法21。

01:48:39 - 01:48:42
就這樣子，他是很重要的那個對應的東西喔。

01:48:42 - 01:48:42
好。

01:48:43 - 01:48:48
那為了講解這件事情呢，我要畫個簡單的樹狀圖，很短而已。

01:48:49 - 01:48:50
你們先看一下下面。

01:50:25 - 01:50:28
好，我現在可以開始講，待會我們來看講義完整的東西喔。

01:50:28 - 01:50:33
那在我的右手邊呢，判斷一例是否存在呢，我們的判斷是四至五三。

01:50:34 - 01:50:37
那五三所提出來的這些東西，它不是構成要件喔。

01:50:37 - 01:50:39
不是說該當就一定有或該當就一定沒有，他提出的是參數。

01:50:41 - 01:50:42
所以你要個案判斷。

01:50:42 - 01:50:44
他提出的是你判斷的角度。

01:50:44 - 01:50:52
好，他提出兩大判斷角度，第一個是這個事件的性質跟決定該事件的行政機關決定的結構。

01:50:52 - 01:50:56
第一個，行政機關所碰到的事件性質，如果是侵害人權很重的話，好。

01:50:57 - 01:50:58
那你試法官。

01:50:58 - 01:51:00
如果這件事情侵害人權很重，你就要好好審了。

01:51:01 - 01:51:03
你不能夠逃避責任啊，你不能隨便尊重別人啊。

01:51:05 - 01:51:12
所以越侵害越重的話,你越沒有，這是往下,你越沒有判斷議題要尊重的這樣的必要,這樣可以嗎?這是往下的。

01:51:14 - 01:51:17
好,再來,這個事情本身如果超專業的,比方說這是一個環境影響評估。

01:51:19 - 01:51:22
那這個環境影響評估,什麼是環境影響評估。

01:51:22 - 01:51:25
這個公共建設蓋下去,比如說蓋在太魯閣。

01:51:25 - 01:51:28
或是蓋在中央山脈,因為傅崐萁說要弄一個臺六。

01:51:28 - 01:51:29
還是臺四，忘記了。

01:51:29 - 01:51:32
弄一個穿越中央山脈的高速公路。

01:51:32 - 01:51:33
聽起來很厲害。

01:51:33 - 01:51:35
玩這個線上遊戲，但實際上這個東西…

01:51:35 - 01:51:39
中央山脈動不動就很多噴泉水和很多熱的冷的，嚇死人了。

01:51:39 - 01:51:41
所以這個時候這樣灌過去會發生什麼事。

01:51:42 - 01:51:44
大家都無法充分的預料，所以這是一個超級專業的事情。

01:51:46 - 01:51:49
因此這類的事情，我們通常會尊重機關的判斷。

01:51:49 - 01:51:52
好，那這個時候判斷力的機會就會提高。

01:51:52 - 01:51:54
好，再來另外一個。

01:51:55 - 01:51:55
決定結構。

01:51:55 - 01:51:58
行政機關在決定這件事情的時候，它是獨任制。

01:51:59 - 01:51:59
好，什麼是理？

01:52:00 - 01:52:00
獨任制。

01:52:01 - 01:52:08
獨任制的意思就是說，這件事情的決定，在這邊是按照長官的一個專門的獨自的看法。

01:52:09 - 01:52:11
大部分的行政機關都是獨任制。

01:52:11 - 01:52:15
所以比方說在某個局，比方說經濟部制裁局。

01:52:16 - 01:52:18
那整個制裁局最大的人是誰？

01:52:18 - 01:52:18
當然是局長。

01:52:18 - 01:52:22
所以大小事情，最後如果要說的算的話，就會是局長說的算。

01:52:23 - 01:52:29
所以在一個機關裡面由誰最後說的算，如果是一個人說的算的話，這樣的組織就叫獨任制。

01:52:29 - 01:52:29
那獨任制為什麼？

01:52:30 - 01:52:31
這麼往下，不難理解吧。

01:52:31 - 01:52:34
如果是一般的高等行政法院，他是三個法官嘛。

01:52:34 - 01:52:38
那三個法官的一個智慧跟一個局長的智慧。

01:52:38 - 01:52:41
這樣比起來，好像沒有什麼顯著的差別嘛，也沒有要尊重和必要的嘛。

01:52:42 - 01:52:45
可反之，如果這個機關的結構，它是合議制。

01:52:45 - 01:52:47
比方說公民投票審議委員會，那是以前的。

01:52:47 - 01:52:49
比方說中央選舉委員會。

01:52:49 - 01:52:52
或者是這個公平交易委員會。

01:52:52 - 01:52:57
那或者是這個前面NCC，因為NCC它把那個中天的執照不給換發。

01:52:58 - 01:53:00
那憑什麼說這個換發

01:53:00 - 01:53:02
東西這個是好還是壞呢？

01:53:02 - 01:53:05
它要涉及到很多新聞法規跟那個新聞倫理的判斷。

01:53:05 - 01:53:07
所以這個時候合議制的東西除了專業之外。

01:53:09 - 01:53:11
NCC委員來自四面八方。

01:53:11 - 01:53:14
所以在食物上,如果是合議機關的話。

01:53:15 - 01:53:17
它的那個決定者來自四面八方。

01:53:17 - 01:53:19
想法很多元，總比三個法官來的齊全嘛。

01:53:19 - 01:53:21
所以這個時候因為人選很多元。

01:53:21 - 01:53:27
所以他們腦子裡的想法可能比較容易有說服力，所以這個時候就會傾向有判斷餘地。

01:53:27 - 01:53:31
那獨立機關就更不用講了，如果這個機關它是獨立機關，那我們本來就更應該尊重它。

01:53:32 - 01:53:35
在這個認定上的表現，所以這邊也會產生了一個相較其他的情況。

01:53:35 - 01:53:37
更有判斷餘地的情況。

01:53:37 - 01:53:37
好，我們來看一下完整的說明。

01:53:37 - 01:53:40
這個是簡稱，我們來看全部展開的樣子。

01:53:42 - 01:53:43
好，請看一下你的219頁的最上面。

01:53:45 - 01:53:46
在第二行再念一次。

01:53:47 - 01:53:50
四字第553號函指出判斷參理。

01:54:00 - 01:54:04
對於此類事件的審查密度，有下列各點可資參酌。

01:54:05 - 01:54:07
要再怎麼使用，請看下一段。

01:54:07 - 01:54:10
就是跳過那個閃電名種，等一下再回來講。

01:54:11 - 01:54:11
好,

01:54:12 - 01:54:13
這個括號一，

01:54:13 - 01:54:15
事件的性質影響審查密度。

01:54:16 - 01:54:17
所以這是第一類。

01:54:18 - 01:54:18
好,

01:54:18 - 01:54:20
那如果，請看第三行喔，

01:54:21 - 01:54:25
涉及到人民基本權的限制，因此採較高的審查密度。

01:54:25 - 01:54:28
所以如果這邊是侵害人權越重，我們就要越嚴格審查。

01:54:29 - 01:54:32
那越嚴格審查，不就越沒有判斷餘地嗎？

01:54:32 - 01:54:33
對不對？

01:54:33 - 01:54:34
所以這邊的箭頭是往下。

01:54:34 - 01:54:35
可是請看第二行，

01:54:36 - 01:54:40
同時涉及科技、環保、醫藥、能力、學士測驗。

01:54:40 - 01:54:41
請問歸納一下，

01:54:41 - 01:54:43
這五個東西歸納起來是什麼樣的表現？

01:54:44 - 01:54:45
專業的東西啊，對不對？

01:54:46 - 01:54:49
所以專業的東西順著念，對原判斷的尊重及有差異，

01:54:50 - 01:54:50
差異在哪？

01:54:51 - 01:54:53
下面嚴格，上面就怎麼樣？

01:54:53 - 01:54:54
寬鬆嘛。

01:54:54 - 01:54:55
有抓到那個對比的嗎？

01:54:56 - 01:54:57
好，再講一次。

01:54:58 - 01:55:03
第二行的科技環保、醫藥、能力測驗，它是一個專業的東西。

01:55:03 - 01:55:07
所以它下一行才會說尊重及有差異，因為它變得要尊重。

01:55:08 - 01:55:11
跟後面的侵權比較嚴格不一樣。

01:55:11 - 01:55:13
有抓到那個讀起來的差別嗎？

01:55:13 - 01:55:14
好。

01:55:14 - 01:55:17
那麼括號一講完了，我們來看一下黑板。

01:55:17 - 01:55:18
我這邊是故意放慢的喔。

01:55:19 - 01:55:21
括號一在講黑板上的事件性質，

01:55:22 - 01:55:28
然後我們因為前面的這樣的文字，把它縮小成侵權往下不給，

01:55:28 - 01:55:31
那專業的話比較容易給，這樣子。

01:55:31 - 01:55:32
好，看懂了嗎？

01:55:32 - 01:55:34
好，接下來我們來看括號二，來看內文。

01:55:35 - 01:55:37
原判斷的決策過程，

01:55:38 - 01:55:40
悉由機關首長單獨為之，

01:55:41 - 01:55:41
這個是獨任制，

01:55:42 - 01:55:45
亦由專業獨立行使職權的合議機構。

01:55:45 - 01:55:48
合議機構也是一種選項，它不一定要是獨立機關，

01:55:48 - 01:55:50
但它也可能是由獨立機關所做，

01:55:50 - 01:55:54
所以均應予以考量。

01:55:54 - 01:55:56
那當然這邊寫得很隱晦，

01:55:56 - 01:55:57
那我就問，

01:55:57 - 01:56:00
為什麼大法官要拆成兩種決定？

01:56:00 - 01:56:01
的結構，

01:56:01 - 01:56:01
為什麼？

01:56:01 - 01:56:04
因為獨任制就是一打三，

01:56:04 - 01:56:07
沒有道理讓那一個人去凌駕於法官嘛。

01:56:08 - 01:56:11
可是如果是專業的合議機關或者是獨立機關,

01:56:12 - 01:56:15
這邊才有去容讓他的這樣的必要性。

01:56:15 - 01:56:15
這樣OK嗎?

01:56:16 - 01:56:17
有沒有聽不太清楚的?

01:56:18 - 01:56:20
前面的問題有人聽不清楚，我重講了。

01:56:20 - 01:56:23
所以之後有聽不清楚的都可以舉手讓我重講。

01:56:24 - 01:56:25
好，所以綜上所述，

01:56:25 - 01:56:26
請看黑板。

01:56:28 - 01:56:30
553在判斷，

01:56:30 - 01:56:32
應該說判斷一地是否存在。

01:56:32 - 01:56:40
就有這兩個四個參數讓我們去這個上上下下去協助我們判斷。

01:56:41 - 01:56:42
那當然啦,

01:56:42 - 01:56:43
請讓我用黑板直接講完。

01:56:44 - 01:56:48
就算根據這邊的參數,我們的行政機關有判斷依據,

01:56:48 - 01:56:51
不代表說行政機關就是吃無敵星星

01:56:51 - 01:56:57
因為如果你們是法官，你們還是要去審查那個大前提跟小前提是否存在，

01:56:58 - 01:57:00
中間的含色才不用去審，

01:57:00 - 01:57:00
這樣懂了嗎？

01:57:01 - 01:57:02
你們還是要去審著大前提，

01:57:03 - 01:57:05
還是要去審著小前提是否存在。

01:57:05 - 01:57:06
這樣明白了嗎？

01:57:06 - 01:57:08
然後，這就是新進度。

01:57:08 - 01:57:12
因為大法官也怕行政法院法官放水嘛，

01:57:12 - 01:57:15
所以這時候他就用他寫的文字去提醒，

01:57:16 - 01:57:17
大前提要審喔！

01:57:17 - 01:57:18
小前提更不能忘喔,

01:57:19 - 01:57:19
表現在哪裡？

01:57:19 - 01:57:21
表現在括號三，來我們看一下。

01:57:23 - 01:57:25
有無應遵守的法律程序？

01:57:25 - 01:57:26
決策過程是否踐行？

01:57:27 - 01:57:28
這個就是法律問題嘛,

01:57:28 - 01:57:29
你不能漏掉啊。

01:57:29 - 01:57:33
再來括號四，法律概念涉及事實關係時，其涵攝有無錯誤，

01:57:34 - 01:57:35
尤其是事實是否存在。

01:57:35 - 01:57:39
再來括號五，對於法律概念的解釋有無違背解釋法則。

01:57:39 - 01:57:41
欸，你的判斷力存在是一回事，

01:57:41 - 01:57:44
但是你拿別的法很奇怪呢，你怎麼可以拿這個法？

01:57:44 - 01:57:46
所以這個東西不能夠亂套。

01:57:46 - 01:57:48
好，六的話是概括就算了。

01:57:48 - 01:57:50
所以呢，

01:57:50 - 01:57:53
我們來看一下，這個整理，請看最後一段第一行。

01:57:53 - 01:57:56
那該如何使用前面的參數呢？

01:57:56 - 01:57:58
有如前述，

01:57:58 - 01:58:00
判斷力是經由功能模式，括號。

01:58:00 - 01:58:00
行政跟司法之間誰最適合判斷的這個動作衍生

01:58:03 - 01:58:13
所以前開一跟二點正點出判斷餘地存在與否的參數，事件性質跟決定過程，說明法院何以會放寬或加重審查密度，決定是否給予判斷餘地

01:58:13 - 01:58:20
如就專業事項的處理，法院評估不宜介入，就會放寬審查密度，採取尊重行政的態度

01:58:21 - 01:58:23
好，這是括號一跟二的部分，對不對

01:58:23 - 01:58:26
好，我們來看括號三以下，請看第二段

01:58:26 - 01:58:31
其次，判斷餘地並非給予機關遁入法外空間的藉口

01:58:31 - 01:58:36
故當決定作成後，在涵攝以外的部分，再講一次，在涵攝以外的部分

01:58:36 - 01:58:41
發生違法的情況，仍依法廢棄或變更

01:58:41 - 01:58:45
因此大法官在前開三到六處及點出判斷瑕疵的審查標準

01:58:45 - 01:58:47
請把判斷瑕疵畫底線

01:58:48 - 01:58:49
這是一個專有名詞

01:58:49 - 01:58:51
怕你們在題目中出現看不懂

01:58:51 - 01:58:54
好,所以我們來解釋一下,什麼叫判斷瑕疵

01:58:55 - 01:58:56
跟裁量瑕疵有什麼不一樣

01:58:57 - 01:59:00
不要搞混喔,不要看到瑕疵就急著跳腳

01:59:00 - 01:59:04
裁量瑕疵它指的是法律效果的選擇哪邊違法

01:59:04 - 01:59:06
判斷瑕疵它指的是，請注意，你看黑板

01:59:08 - 01:59:13
當我們有判斷餘地之餘，可是在判斷餘地之外的地方

01:59:13 - 01:59:17
如法規的解釋，或者是事實存在與否產生錯誤的時候

01:59:17 - 01:59:21
這類有判斷餘地，但仍有其他瑕疵的情況，叫做判斷瑕疵

01:59:21 - 01:59:25
所以判斷瑕疵它指的是判斷餘地以外，其他有違法的地方

01:59:26 - 01:59:27
可以嗎

01:59:27 - 01:59:29
判斷餘地之外，其他有瑕疵的地方

01:59:30 - 01:59:30
哦

01:59:31 - 01:59:31
好

01:59:31 - 01:59:32
OK

01:59:32 - 01:59:33
所以再講一次

01:59:33 - 01:59:35
請看黑體字哦，因此那邊開始

01:59:37 - 01:59:42
因此大法官在前開三到六處及點出判斷瑕疵的審查

01:59:42 - 01:59:46
如果該情形出現，即認定該決定依舊違法

01:59:46 - 01:59:51
而前開判斷標準可以按照屬性區分為程序合法性跟實體合法性

01:59:52 - 01:59:54
所以這只是一個分類而已，不要有壓力

01:59:54 - 01:59:57
我們程序類的瑕疵就是下面的括號一

01:59:58 - 02:00:00
然後實體的括號瑕疵

02:00:00 - 02:00:01
瑕疵就在括號二

02:00:01 - 02:00:02
這不難理解啊

02:00:02 - 02:00:04
因為你看一下黑板。

02:00:05 - 02:00:09
你涵攝之外，你還是要遵守或解釋既有的法規。

02:00:09 - 02:00:12
所以你既有的法規也可能包含程序性法規啊，

02:00:12 - 02:00:14
比方說要不要給陳述意見嘛。

02:00:14 - 02:00:18
那你實體內容的瑕疵也包含了事實是否調查清楚嘛。

02:00:18 - 02:00:19
對不對？

02:00:19 - 02:00:22
好，所以這些東西都可能存在有判斷瑕疵。

02:00:23 - 02:00:25
好，所以這題你已經會回答了。

02:00:25 - 02:00:26
好，

02:00:26 - 02:00:27
哪一題？

02:00:27 - 02:00:28
來，你幫我翻到前面去一下。

02:00:29 - 02:00:30
你翻到219頁。

02:00:32 - 02:00:35
219頁的第一段，你看一下那個反白。

02:00:35 - 02:00:38
揆諸學理有下列各點可資參酌。

02:00:38 - 02:00:39
請看閃電命中。

02:00:40 - 02:00:42
104年律師第二題。

02:00:42 - 02:00:46
第一行，這一題就是考你會不會判斷有沒有判斷餘地，

02:00:46 - 02:00:49
也就是說法院該不該尊重行政機關的決定。

02:00:50 - 02:00:54
那考生就要掌握553所提出來的參數，如事件性質、決策過程，

02:00:54 - 02:00:56
法院到底要從嚴還是從寬審查。

02:00:57 - 02:00:59
好，所以具體來說，當時那題就在問，

02:01:00 - 02:01:04
機關適用法令得出房屋價格之際，法院的審查密度為何？

02:01:05 - 02:01:10
好，所以這個就是你要把553提到的東西拿去套，拿去決定。

02:01:10 - 02:01:11
所以這題你已經會寫了嗎？

02:01:12 - 02:01:13
好，那我們就直接來做。

02:01:13 - 02:01:14
好。

02:01:14 - 02:01:16
來，我們翻到後面去，我們來做這一題。

02:01:20 - 02:01:23
好，為了確保你知道我在說什麼，我們來看一下228頁。

02:01:24 - 02:01:25
228頁的括號2，

02:01:26 - 02:01:27
好，等一下翻喔。

02:01:28 - 02:01:29
228頁的括號2。

02:01:30 - 02:01:30
來,

02:01:31 - 02:01:33
在某甲提起的訴訟中，行政法院，

02:01:34 - 02:01:35
看到關鍵字沒有？

02:01:35 - 02:01:38
因為判斷餘地主要是法院跟行政之間的糾葛嘛。

02:01:38 - 02:01:38
往下念。

02:01:39 - 02:01:48
A是不動產評價委員會依據A式房屋標準價格跟限制評定作業要點第15點第一項鎖定的標準價格加以審查時,

02:01:48 - 02:01:50
所以這邊的審查就是在審查什麼?

02:01:50 - 02:01:51
審查那個涵攝啊,

02:01:52 - 02:01:53
剛前面不是有講嗎?

02:01:53 - 02:01:57
所以其審查密度為何，就是在問什麼？就是在問有沒有判斷餘地嘛。

02:01:57 - 02:01:58
好，別急。

02:01:58 - 02:02:00
你看他最後一句話問什麼？

02:02:00 - 02:02:01
應注意哪些事項？

02:02:01 - 02:02:03
應注意，來你看黑板。

02:02:03 - 02:02:06
因注意就是553所提出來的東西啊。

02:02:06 - 02:02:08
553提出來的東西有兩個部分啊。

02:02:09 - 02:02:13
第一個部分就是我們要用這兩個東西來決定有沒有判斷餘地。

02:02:13 - 02:02:14
第二個部分是什麼？

02:02:14 - 02:02:20
第二個部分就是縱有判斷餘地，我們還是要去審查有沒有判斷瑕疵。

02:02:20 - 02:02:20
這樣懂了嗎？

02:02:21 - 02:02:24
所以要注意什麼？要注意553所講的兩個部分，

02:02:25 - 02:02:28
就是括號一到六啦，前面講的括號一到六，這樣懂了嗎？

02:02:29 - 02:02:33
要注意什麼東西？就是前面的括號一到六，分成兩大部分。

02:02:34 - 02:02:37
判斷餘地的判斷標準跟判斷瑕疵的注意的地方。

02:02:39 - 02:02:40
好，再講最後一次。

02:02:41 - 02:02:43
553有兩大部分，如同黑板上。

02:02:44 - 02:02:46
一，判斷餘地的判斷標準。

02:02:47 - 02:02:49
二，判斷瑕疵要注意的地方。

02:02:50 - 02:02:50
懂了嗎？

02:02:51 - 02:02:53
就是括號一二跟三到六。

02:02:53 - 02:02:55
括號一二跟三到六。

02:02:55 - 02:02:56
這樣明白了嗎？

02:02:57 - 02:02:58
講義前面都有寫喔。

02:03:01 - 02:03:03
好，那我們來跑一遍。

02:03:03 - 02:03:04
我們來跑一遍。

02:03:06 - 02:03:08
好，請看黑板喔，我們來跑一遍喔。

02:03:09 - 02:03:13
這個房屋評定啊，我是說價格的評定啊，

02:03:13 - 02:03:15
它有沒有侵害人權？

02:03:15 - 02:03:16
當然有侵害人權。

02:03:17 - 02:03:20
因為我們在判斷價格之餘呢，就要去計算房屋稅了。

02:03:20 - 02:03:22
所以就會從你的荷包抽出這個房屋稅。

02:03:22 - 02:03:26
可是這邊侵害人權，其實並不顯著嘛。

02:03:27 - 02:03:29
因為課稅是人人都有這樣的狀況嘛。

02:03:29 - 02:03:32
它並不是什麼人生自由這種顯著的很侵害的狀況嘛。

02:03:32 - 02:03:33
好,

02:03:33 - 02:03:35
再來,它的事件性質專不專業？

02:03:36 - 02:03:39
這邊當然是自由行政,可是我們來看一下題目內文,

02:03:39 - 02:03:41
我們怎麼判斷它的這個價格？

02:03:42 - 02:03:44
請看一下內文的第二行。

02:03:44 - 02:03:46
15點第一項指出，

02:03:46 - 02:03:52
房屋為鋼筋混凝土構造，等級金屬，整棟認定有下列標準為高級住宅，

02:03:53 - 02:03:54
簡稱豪宅。

02:03:54 - 02:03:59
好，其房屋構造單價按這個房屋坐落地點的等級加成合計。

02:04:00 - 02:04:00
所以一

02:04:00 - 02:04:06
讀動建築,二,外觀豪華,三,地段絕佳,四,景觀勝好,五,美神戶少,六,戶戶車位,好,這個七,保全嚴密,八,管理周選。

02:04:09 - 02:04:09
所以

02:04:10 - 02:04:12
除了有沒有保全之外

02:04:13 - 02:04:17
這個你要有第四點的景觀勝好,你要有三的地段絕佳。

02:04:17 - 02:04:19
我就問,你怎麼知道這個地段絕不絕佳?

02:04:19 - 02:04:23
如果你不是長期這樣跑房仲市場的話，你要怎麼知道它很讚？

02:04:23 - 02:04:26
所以這個時候有沒有偏向專業的可能性？

02:04:26 - 02:04:27
有一點吧。

02:04:27 - 02:04:28
這當然是自由心證。

02:04:29 - 02:04:33
地段好不好、算不算豪華、景觀有沒有不錯，這個就是你的自由心證。

02:04:34 - 02:04:37
我是說他算不算專業判斷，這是你的自由行政。

02:04:37 - 02:04:38
我個人認為是相對有啦。

02:04:38 - 02:04:39
所以我這邊打勾。

02:04:40 - 02:04:42
好，那繼續看，決定結構。

02:04:42 - 02:04:46
這個房屋價格的認定是誰，是獨任制還是合議制？

02:04:47 - 02:04:48
我們來看喔,耐心點喔。

02:04:49 - 02:04:51
好,請看一下,你的括號二。

02:04:52 - 02:04:53
括號二第一行中間

02:04:54 - 02:04:59
行政法院對於A市不動產審議委員會。

02:04:59 - 02:04:59
所以審議委員會

02:05:00 - 02:05:01
是獨任制還是合議制？

02:05:01 - 02:05:02
合議制吧。

02:05:02 - 02:05:03
一般來講啦。

02:05:04 - 02:05:07
委員制是合議制吧，一般來說啦。

02:05:07 - 02:05:08
但是喔

02:05:09 - 02:05:11
以前喔,勞動部的前身喔,勞委會喔。

02:05:12 - 02:05:13
勞委會是獨任制。

02:05:14 - 02:05:16
所以不能夠完全用名字來看。

02:05:16 - 02:05:21
因為勞委會雖然是委員會,他們有很多委員,但最後決定權還是在主委身上。

02:05:22 - 02:05:24
所以它例外有時候是獨任制。

02:05:24 - 02:05:27
但是他這邊既然這樣寫，委員會

02:05:27 - 02:05:30
那推的一定應該就會是這個合議制。

02:05:30 - 02:05:31
這樣明白了嗎？

02:05:31 - 02:05:32
有沒有聽不懂？

02:05:32 - 02:05:32
好。

02:05:33 - 02:05:33
好

02:05:34 - 02:05:35
現在已經沒有老委會了。

02:05:35 - 02:05:37
現在已經變成是勞動部了，我只是在考古跟你說而已。

02:05:39 - 02:05:39
好

02:05:40 - 02:05:41
我們回到黑板喔。

02:05:42 - 02:05:44
所以它的決策結構是合議制嘛。

02:05:45 - 02:05:49
所以這邊又往所謂的這個有判斷力更前進了一步，所以打勾。

02:05:49 - 02:05:50
來，我們來總整理一下。

02:05:51 - 02:05:53
這邊是一個三角形。

02:05:53 - 02:05:54
獨任制不存在，然後有判斷力的情況

02:05:54 - 02:05:56
兩個都打勾了,所以如果我是你

02:05:56 - 02:05:59
我就會往有判斷力那邊去領。

02:06:00 - 02:06:00
所以553的判斷餘地的參數它是個案判斷,所以這一題我們就可以往有判斷餘地去寫,所以稍微講個例子,所以

02:06:08 - 02:06:16
553提到事件性質,它本案涉及專業的房屋的價格的認定,又屬這個合議制委員會的這樣的一個決定結構,所以本文傾向這個邊界具判斷餘地,所以呢回到問題

02:06:21 - 02:06:23
括號二的第三行

02:06:23 - 02:06:24
其審查密度為何

02:06:25 - 02:06:27
其審查密度法院應予放寬，這邊就結束了嘛，這是一個簡單的擬答嘛

02:06:29 - 02:06:30
OK嗎

02:06:30 - 02:06:30
好

02:06:31 - 02:06:34
我們來看一下，這個右邊的得分關鍵字

02:06:35 - 02:06:40
所以請看一下你的這個右邊，就是右邊的那個框框，因為前面我們念過，有點長，來

02:06:42 - 02:06:46
是否能照下列參數設想判斷餘地

02:06:46 - 02:06:49
一，房屋限值的認定事件性質

02:06:49 - 02:06:50
二，委員會的組成結構，懂嗎

02:06:51 - 02:06:56
就要配合前面的提議，搭配553去點出這兩件事情

02:06:57 - 02:06:57
好

02:06:58 - 02:06:58
好

02:06:59 - 02:07:05
那麼再看，但是第二個框框下面的左下，審查密度為何應注意哪些事項

02:07:06 - 02:07:06
好

02:07:06 - 02:07:07
所以你看右邊

02:07:07 - 02:07:13
是否能想到重具判斷餘地，人應就四字，就程序合法性跟實質合法性審查，這邊是什麼意思？

02:07:14 - 02:07:19
就算有判斷餘地，我們也不要忘記了，要就判斷瑕疵的地方去做審查。

02:07:20 - 02:07:21
好。

02:07:21 - 02:07:27
那前面不是分成程序的判斷瑕疵跟實體的那個判斷瑕疵嗎？對吧？

02:07:27 - 02:07:27
好。

02:07:28 - 02:07:28
好

02:07:29 - 02:07:30
所以這題就全部結束了

02:07:31 - 02:07:32
好

02:07:32 - 02:07:33
好，我們用黑板來做總結

02:07:33 - 02:07:34
也就是說

02:07:34 - 02:07:34
來，你看黑板

02:07:34 - 02:07:39
這個房屋稅價格的含攝有沒有判斷餘地，我們就用553來回答，然後用到兩部分

02:07:39 - 02:07:46
第一部分就是用這個參數去決定這個含攝有沒有判斷餘地，第二部分點出就算有判斷餘地，我們還是要去審查這兩個判斷瑕疵是否存在，兩大判斷瑕疵是否存在，這樣都懂了嗎

02:07:46 - 02:07:47
好

02:07:47 - 02:07:49
有沒有聽不太清楚的，OK哦

02:07:49 - 02:07:49
好

02:07:49 - 02:07:50
所以這題KO了

02:08:00 - 02:08:00
那

02:08:00 - 02:08:05
我們當然還有題目啦，但是我們不要一口氣KO，我們晚點再回來。

02:08:05 - 02:08:06
好。

02:08:06 - 02:08:08
請看一下你的這個219頁，對，你沒有聽錯，因為我想要再強調一次。

02:08:13 - 02:08:15
所以219頁請看一下閃電命中。

02:08:15 - 02:08:22
所以請看第一行，這種題目就是在考你會不會判斷，有沒有判斷依據或判斷瑕疵，這樣徹底聽懂了嗎？

02:08:23 - 02:08:26
這就是這邊所存在的一種典型的考題。

02:08:27 - 02:08:32
用553去判斷有沒有判斷依據，以及去審查後面有沒有漏掉的判斷瑕疵，這樣OK了嗎？

02:08:33 - 02:08:33
喔。

02:08:34 - 02:08:37
好，那我們接著進度，請看一下你的220頁。

02:08:40 - 02:08:45
好，220頁請看最下面喔，阿拉伯數字2，食物及學說的簡介整理。

02:08:45 - 02:08:47
好，這邊先聽我念一遍喔。

02:08:47 - 02:08:51
這邊的，對不起，食物跟學說整理，是整理什麼？

02:08:51 - 02:08:54
整理有共識，有判斷依據的情況。

02:08:55 - 02:08:57
整理有判斷依據的共識。

02:08:57 - 02:09:03
以下所講的一些具體類型，它都是被共識認為說有判斷依據。

02:09:03 - 02:09:05
那寫這個要幹嘛？

02:09:05 - 02:09:09
如果考試出一樣的背景，基本上就有判斷依據嘛。

02:09:09 - 02:09:13
這樣懂了嗎？它是常見的具有判斷依據的情境。

02:09:13 - 02:09:16
一旦超出這個情境，它就失去判斷依據。

02:09:16 - 02:09:19
然後以往有判斷依據那邊寫就不會錯啦。

02:09:19 - 02:09:19
喔。

02:09:19 - 02:09:21
剛好可以練習一下。

02:09:21 - 02:09:22
好。

02:09:22 - 02:09:23
那我們來看一下第一行。

02:09:23 - 02:09:27
綜合前述參數，我國食物學說都承認後述事項有判斷一地，再次強調。

02:09:28 - 02:09:33
後述事項都被認為有判斷一地，但作為人民權力的守護者，法院不可以不審查。

02:09:34 - 02:09:37
可對照前述司法553所講的三到六點，這樣明白了嗎？

02:09:37 - 02:09:39
這是特別提醒。

02:09:39 - 02:09:40
好。

02:09:40 - 02:09:41
那我們就逐一來看喔。

02:09:42 - 02:09:45
請看括號一，多元組成的判斷。

02:09:46 - 02:09:46
好。

02:09:46 - 02:09:49
那舉個例子喔，請看一下你的第二段。

02:09:49 - 02:09:51
如教師升等與否的判斷。

02:09:53 - 02:09:57
教師升等就是你以前念大學，不是有助理教授、副教授跟那個教授嗎？

02:09:58 - 02:10:00
所以他從助理一路幹到教授。

02:10:00 - 02:10:00
他必須要一路打怪嘛，升等嘛。

02:10:00 - 02:10:00
好，那升等的話呢，請看一下第一行中間。

02:10:06 - 02:10:08
司法院事字46號及任，

02:10:08 - 02:10:12
各大學院系所及專科學校的評審委員會，

02:10:12 - 02:10:13
本於專業評量，

02:10:13 - 02:10:18
應選任各該領域具有充分專業能力的學者專家先行審查。

02:10:19 - 02:10:19
好。

02:10:19 - 02:10:23
所以這個時候，這些專家學者就會來做審查啦。

02:10:23 - 02:10:28
所以往下念，將其結果報請教師評審委員會評審。

02:10:29 - 02:10:36
教師評審會除能提出專業學術及依據的理由動搖該審查之可信度之外,否則及應尊重其判斷。

02:10:36 - 02:10:39
請你把尊重其判斷把它畫底線。

02:10:39 - 02:10:44
所以這號事就隱約了,去說明誰的含色有判斷。

02:10:44 - 02:10:47
隱約了說明誰的這個判斷要尊重。

02:10:47 - 02:10:48
這個其是指誰?

02:10:49 - 02:10:50
這個其實就是指來看黑板。

02:10:52 - 02:10:56
最後,最後會做出一個升等的決定。

02:10:57 - 02:10:57
那請

02:10:59 - 02:11:04
雖然這個災藥的部分沒有講,可是最後升等的決定,它是一個行政處分。

02:11:05 - 02:11:08
然後這個行政處分必須要用校的名稱來為。

02:11:09 - 02:11:10
所以這是一個外部的決定。

02:11:11 - 02:11:13
對於各位老師而言。

02:11:13 - 02:11:16
你會得到一個來自校方的名義的升等處分。

02:11:16 - 02:11:17
這是最後的決定。

02:11:18 - 02:11:20
可是在此決定之前，你會經過這個委員會的內部判斷。

02:11:24 - 02:11:27
可是在這個委員會的內部判斷之前，甚至還會有什麼？

02:11:27 - 02:11:30
學者專家的專業意見先行。

02:11:31 - 02:11:31
好。

02:11:31 - 02:11:31
所以我講的是這個。

02:11:33 - 02:11:35
針對這個學者專家的判斷，我們要給予尊重。

02:11:36 - 02:11:37
問題來了，為什麼這個學者專家的判斷，我們要給他尊重？

02:11:41 - 02:11:42
因為你看五五章嘛。

02:11:45 - 02:11:51
兩個理由，第一個，那個學者專家是不是很像合議制，有這邊的味道。

02:11:51 - 02:11:55
二來，一個人他是不是適合升等，他是不是一個專業判斷？

02:11:56 - 02:11:59
對啊，他在學界是不是適合升等，他應該會是一個專業判斷。

02:12:00 - 02:12:00
判斷

02:12:00 - 02:12:01
所以這兩個都該當啦

02:12:01 - 02:12:04
所以這邊就比較符合有判斷餘地的狀況。

02:12:05 - 02:12:06
所以你再看一次文字喔。

02:12:08 - 02:12:09
倒數第四行

02:12:10 - 02:12:12
我們要先找學者專家先行審查,

02:12:13 - 02:12:16
然後將其結果報請之後的評審委員會。

02:12:17 - 02:12:20
而評審委員會除非能夠提供相關的理由把它翻掉,

02:12:20 - 02:12:21
例如說有判斷瑕疵,

02:12:22 - 02:12:23
否則,

02:12:23 - 02:12:26
倒數第二行後面，即應尊重其判斷。

02:12:26 - 02:12:28
我們要尊重他含攝的決定。

02:12:28 - 02:12:29
這樣明白了嗎？

02:12:30 - 02:12:33
好，所以你看一下為什麼這類的東西它有判斷餘地。

02:12:33 - 02:12:34
因為你看括號一。

02:12:35 - 02:12:36
它是多元組成的判斷。

02:12:37 - 02:12:40
所以未來你在題目中看到多元組成的判斷,

02:12:40 - 02:12:42
這邊就有機會有判斷餘地,

02:12:42 - 02:12:44
但不是百分之百有，至少462一定有。

02:12:44 - 02:12:48
但是未來有看到其他多元組成，它就有機會有。

02:12:48 - 02:12:49
好。

02:12:49 - 02:12:51
好，再來你看括號二，

02:12:51 - 02:12:52
屬人性的判斷。

02:12:53 - 02:12:55
這是一個專有名詞哦，不是在賣弄。

02:12:56 - 02:13:11
呃，至少我這一顆哦，

02:13:11 - 02:13:18
我很不，

02:13:18 - 02:13:40
我很不喜歡一直賣弄專有名詞。

02:13:40 - 02:13:42
我都是講一些必要的，就是很常會看到的。

02:13:43 - 02:13:44
好，言以蔽之。

02:13:44 - 02:13:48
屬人性的判斷就是這個判斷很吃個人屬性。

02:13:49 - 02:13:51
也就是比方說你看白色圈圈一。

02:13:51 - 02:13:52
考試決定。

02:13:52 - 02:13:56
好，考試的判斷分數的決定，

02:13:56 - 02:13:58
為什麼很吃個人的屬性？

02:13:58 - 02:13:59
因為考卷是誰改的？

02:14:00 - 02:14:00
很尊重。

02:14:01 - 02:14:01
好。

02:14:01 - 02:14:02
那我們放慢動作。

02:14:02 - 02:14:05
為什麼同一張考卷放在法官前面,

02:14:05 - 02:14:06
連法官都覺得專業？

02:14:06 - 02:14:07
因為這個很吃什麼,

02:14:08 - 02:14:08
來你看,

02:14:09 - 02:14:09
括號二,

02:14:10 - 02:14:11
很吃月卷委員的屬性,

02:14:11 - 02:14:14
所以這一類很吃判斷者屬性的決定,

02:14:14 - 02:14:16
都叫做屬人性決定。

02:14:17 - 02:14:19
這一類很吃判斷者屬性的決定,

02:14:19 - 02:14:20
都叫做屬人性決定。

02:14:21 - 02:14:23
典型的第一種叫做考試決定。

02:14:24 - 02:14:25
剛才已經講過了。

02:14:25 - 02:14:25
好，

02:14:26 - 02:14:28
那麼我們來看一下一個經典的例子喔。

02:14:30 - 02:14:30
請看第二段。

02:14:31 - 02:14:32
例如四字第319號,

02:14:33 - 02:14:36
考試機關依法舉行之考試,

02:14:36 - 02:14:39
閱卷委員於閱卷彌封時評定成績,

02:14:39 - 02:14:40
在彌封開拆後,

02:14:40 - 02:14:42
仔細觀察即可發現，

02:14:42 - 02:14:43
這是破音字喔，

02:14:43 - 02:14:44
沒有打錯字。

02:14:44 - 02:14:46
成績有顯然錯誤者外，

02:14:46 - 02:14:48
不應循要求再行評閱。

02:14:48 - 02:14:48
各位，

02:14:49 - 02:14:51
除非發現有顯著錯誤者外，

02:14:52 - 02:14:53
不可以再行評閱，

02:14:53 - 02:14:54
不就意味著怎麼樣？

02:14:55 - 02:14:55
要尊重啊。

02:14:56 - 02:14:57
所以尊重什麼東西？

02:14:58 - 02:15:19
尊重這個考試

02:15:19 - 02:15:40
決定的含義。

02:15:40 - 02:15:40
所以，

02:15:41 - 02:15:41
來，

02:15:41 - 02:15:43
我們做一個簡單的決定。

02:15:43 - 02:15:44
不是決定，

02:15:44 - 02:15:45
簡單的連結。

02:15:45 - 02:15:46
白色圈圈一，

02:15:46 - 02:15:47
請盯著看。

02:15:47 - 02:15:49
考試決定為什麼有判斷餘地？

02:15:49 - 02:15:50
誰說的？

02:15:51 - 02:15:51
四字319。

02:15:52 - 02:15:56
四字319就定掉了國考，決定它有判斷餘地這件事情。

02:15:57 - 02:15:57
好，

02:15:58 - 02:15:59
不過請回到黑板喔。

02:16:00 - 02:16:01
比如說中醫,

02:16:01 - 02:16:03
這當然也是我看判決才知道,

02:16:04 - 02:16:07
中醫的類似考試呢，它會有簡答題,

02:16:07 - 02:16:09
所以它出一個病，然後叫你抓藥,

02:16:10 - 02:16:12
這個某某病你要去抓什麼藥材。

02:16:12 - 02:16:14
那這個東西都是填充題啊,

02:16:14 - 02:16:16
填充題就會有標準答案。

02:16:17 - 02:16:19
所以有一些國考它是有標準答案的,

02:16:19 - 02:16:22
所以你事後審查的話，它其實是沒有專業性可言的。

02:16:23 - 02:16:25
考試題目有專業性可言,

02:16:25 - 02:16:27
可是考試的答案與否，它是沒有專業性的。

02:16:27 - 02:16:30
就是你只要去對答案就知道有沒有改錯了吧。

02:16:31 - 02:16:33
好，所以這個時候請看黑板。

02:16:34 - 02:16:37
319固然說考試決定有判斷餘地，

02:16:37 - 02:16:42
可是呢，不是所有考試都有這個專業程度啊，都有專業的這個審查難度啊。

02:16:43 - 02:16:49
所以呢,北高行在很多年之後,就做了更細的區分。

02:16:49 - 02:16:50
所以我們來看一下講義。

02:16:51 - 02:16:53
請看你的222頁。

02:16:54 - 02:16:56
這個判決很有趣喔,所以值得關心喔。

02:16:57 - 02:16:58
請看一下這個。

02:16:59 - 02:17:01
這也是廣大考生的權益啊。

02:17:02 - 02:17:03
請看一下你的食物大聲說,

02:17:03 - 02:17:04
來,

02:17:04 - 02:17:14
第一行，針對考試事件就一般申論題及有標準答案的簡答題之間，個別有無判斷餘地，北高行101年數字732號更加細分。

02:17:14 - 02:17:15
來我們看粗體字。

02:17:15 - 02:17:20
行政法院就閱卷委員針對申論式題目所為審查密度，應區分一般申論題跟簡答題二者有異。

02:17:21 - 02:17:25
針對前者，法院固得尊重閱卷委員的學術上的判斷餘地。

02:17:25 - 02:17:28
惟如針對後者，即得審查評分是否符合標準答案。

02:17:29 - 02:17:31
因為簡答題有標準答案啊。

02:17:32 - 02:17:34
那樣的事後審查並沒有任何專業難度可言啊。

02:17:35 - 02:17:35
對不對？

02:17:36 - 02:17:40
你只要會念中文字，就知道這邊有沒有抓對的重要藥材嘛。

02:17:40 - 02:17:41
好，

02:17:41 - 02:17:46
所以有一些國考真的是有簡答或這個填充題的，

02:17:47 - 02:17:48
世界之大，無奇不有。

02:17:48 - 02:17:49
好,

02:17:49 - 02:17:50
再來順著看喔,

02:17:50 - 02:17:53
請看白色圈圈二，人事考評或自治行使。

02:17:54 - 02:17:56
跟大家講一個提振精神的東西喔。

02:17:56 - 02:17:59
現在我們講實力有兩大好處。

02:17:59 - 02:17:59
一,

02:18:00 - 02:18:02
如果實力題考了這樣的決定,他就是有判斷餘地嘛。

02:18:03 - 02:18:06
二,有一些例子,他就會直接出在一式的選項裡面。

02:18:07 - 02:18:09
所以他對於這個描述該不該有判斷餘地,你得知道啊。

02:18:10 - 02:18:14
有時候這些常見的判斷餘地的東西,他就出在那個選項裡面嘛。

02:18:14 - 02:18:14
哦。

02:18:15 - 02:18:17
好，所以我們來看白色圈圈二，什麼是人事考評。

02:18:18 - 02:18:21
首先人事考評就是長官給你的等第嘛。

02:18:21 - 02:18:24
所以小時候我們會拿成績單嘛，甲乙丙丁嘛。

02:18:24 - 02:18:26
那長大了去公務機關也會有甲乙丙丁等嘛。

02:18:27 - 02:18:29
所以這個甲乙丙丁等就是人事考評嘛。

02:18:29 - 02:18:29
好。

02:18:29 - 02:18:30
問題來了。

02:18:30 - 02:18:31
這邊為什麼是二？

02:18:32 - 02:18:34
因為人事考評它也是屬人性決定。

02:18:34 - 02:18:34
來。

02:18:34 - 02:18:37
人事考評為什麼很吃判斷者的屬性。

02:18:38 - 02:18:38
第一段。

02:18:39 - 02:18:43
有公務機關考評人士的時候會考量公務員的能力跟績效。

02:18:43 - 02:18:44
就跟考試決定一樣，你要上級長官跟

02:18:46 - 02:18:47
長期相處，而且跟其他公務員

02:18:47 - 02:18:50
比較後才能得出評價，所以這很吃長官這個屬性啊。

02:18:52 - 02:18:57
長官必須非常地跟受評定者長期相處才能夠得出這樣的東西。

02:18:57 - 02:18:59
所以他很吃這個長官的屬性。

02:19:00 - 02:19:00
好。

02:19:00 - 02:19:03
所以例如,以下是例如,不用背哦。

02:19:03 - 02:19:04
所以你看下一段。

02:19:05 - 02:19:06
例如公務員的調任。

02:19:07 - 02:19:09
最高行政94年的判字判決指出。

02:19:09 - 02:19:11
請看下一個出體字。

02:19:11 - 02:19:12
是否適任某項特定職務。

02:19:13 - 02:19:17
長官除本專才專業視察所知，並非因個人表現。

02:19:17 - 02:19:20
品性操守、學術等平衡外。

02:19:20 - 02:19:22
此類考評屬高度主觀性。

02:19:23 - 02:19:23
下一個主題。

02:19:24 - 02:19:27
主管長官對部署所為職務調整的判斷餘地，法院僅尊重。

02:19:27 - 02:19:29
所以他判斷餘地表現在什麼地方？

02:19:30 - 02:19:33
表現在這個人到底適不適合的考核。

02:19:35 - 02:19:36
這個人的表現是事實。

02:19:37 - 02:19:38
標準是大前提。

02:19:39 - 02:19:44
那這個人的事實的表現的事實到底合不合乎那個標準，就是好判斷餘地的所在，這樣理解了嗎？

02:19:44 - 02:19:44
好。

02:19:47 - 02:19:49
那麼再來請看第二段。

02:19:50 - 02:19:54
又像是四叉貓針對臺北市政府以地方制度法83條。

02:19:54 - 02:19:55
來我們念一下。

02:19:56 - 02:19:59
如因特殊事故得延期辦理或改選的情況。

02:19:59 - 02:20:00
請

02:20:00 - 02:20:04
在大概十幾二十年前，對，應該是超過20年了。

02:20:04 - 02:20:10
當時的市長是馬英九，那總統那邊行政權是民進黨。

02:20:10 - 02:20:19
然後當時馬英九的市政府他想要辦理這樣的問題，請看第二行，有特殊事故，想要延期辦理裡長的選舉。

02:20:19 - 02:20:22
因為裡長是屬於地方大選嘛，他想要延期辦理嘛。

02:20:23 - 02:20:24
所以這個時候請看第三行。

02:20:25 - 02:20:27
那麼辦理裡長延選的決定是否合法，這時候

02:20:29 - 02:20:29
喔

02:20:30 - 02:20:35
請注意，前開法條使用不確定法律概念，即賦予該機關相當程度的判斷餘地。

02:20:36 - 02:20:37
但這個地方不是絕對喔。

02:20:38 - 02:20:39
請大家不要被這句話誤導。

02:20:40 - 02:20:41
來，我給你一個是非題。

02:20:42 - 02:20:44
大前提，法條裡面使用不確定法律概念，那這邊的含攝一定有判斷餘地，對還是錯？

02:20:49 - 02:20:53
法條使用不確定法律概念就是很模糊的，然後它的套用一定會有判斷餘地。

02:20:54 - 02:20:55
認為是的舉手。

02:20:55 - 02:20:56
認為不是的舉手，很好，不是喔。

02:20:58 - 02:20:59
不要被這兩句話誤會。

02:20:59 - 02:21:01
因為553他自己都講了。

02:21:01 - 02:21:04
我們要看事件的性質啊，我們不是看法條的用語啊，不是嗎？

02:21:04 - 02:21:05
不要被誤導喔，他這邊寫會有一點點誤會。

02:21:07 - 02:21:08
好

02:21:08 - 02:21:09
那我們順著念喔。

02:21:10 - 02:21:11
請看一下你的這個

02:21:12 - 02:21:12
呃

02:21:14 - 02:21:14
好

02:21:15 - 02:21:16
應該是第五行喔，第五行從那邊開始。

02:21:18 - 02:21:20
蓋地方自治團體處理其自治事項與中央主管機關

02:21:20 - 02:21:24
之辦理委辦事項不同，前者中央監督只能就適法性為之。

02:21:24 - 02:21:24
好

02:21:27 - 02:21:29
與訴訟中法院行使調查權相似。

02:21:30 - 02:21:30
好，我講人話。

02:21:31 - 02:21:33
來，請看那一段的第二行中間。

02:21:33 - 02:21:36
如因特殊事故得延期辦理改選。

02:21:37 - 02:21:41
為什麼這類的事情的含義，會有所謂的判斷餘地，因為你看黑板。

02:21:42 - 02:21:44
它是地方自治的專業問題啊,這樣理解了嗎?

02:21:44 - 02:21:48
它是地方自治的專業的認定,所以那個是因為地方自治

02:21:49 - 02:21:52
相當於很專業的東西嘛,對不對?所以我們就會尊重地方的這個判斷餘地。

02:21:55 - 02:21:55
好

02:21:56 - 02:21:59
所以這個時候請看倒數第五行。

02:22:00 - 02:22:00
出體字。

02:22:00 - 02:22:09
本件技術地方之事項又涉及不確定法律概念，上級監督機關未適法性監督之際，故應尊重其合法性的判斷。

02:22:09 - 02:22:13
所以這邊我們就要尊重他的判斷餘地，就可以這個跑出來了，吼。

02:22:14 - 02:22:17
好，再請看括號三，這是第三類種。

02:22:18 - 02:22:20
第三的大的分類吼。

02:22:21 - 02:22:22
括號三專業預測。

02:22:23 - 02:22:26
所以這邊的預測，比方說剛剛前面講的環評。

02:22:27 - 02:22:29
吼，或者是其他類似未來的預測。

02:22:29 - 02:22:32
好，所以請看黑板，很專業。

02:22:32 - 02:22:38
我就問，高速公路蓋在太魯閣國家公園的相關區域，會對花蓮產生什麼影響，誰知道啊，誰通靈啊。

02:22:38 - 02:22:41
所以這邊是超難的預測，對不對？所以你看第一行。

02:22:42 - 02:22:46
相較於法律的適用是把法律跟過去現在的事實結合。

02:22:46 - 02:22:52
行政法院從事預測的時候是把現存已知的事實，按照過往的經驗法則推論未來可能發生的結果。

02:22:53 - 02:22:56
那又因為人類的預見能力有限，難免變得不確定。

02:22:56 - 02:23:00
行政法院對其審查就會有所制止，甚至有所寬鬆。

02:23:00 - 02:23:01
講白話。

02:23:02 - 02:23:07
一個花東高速公路這樣蓋下去會對太魯閣產生什麼影響？

02:23:08 - 02:23:11
吼，你不知道，傅崐萁也不知道。

02:23:11 - 02:23:13
然後法院不一定知道。

02:23:13 - 02:23:13
所以這時候就會尊重立法。

02:23:13 - 02:23:14
對不起，尊重行政機關嘛。

02:23:14 - 02:23:15
好，可是你看黑板喔。

02:23:16 - 02:23:19
Even環評有判斷餘地，我是說含色。

02:23:19 - 02:23:21
那你的法條解釋不可以出錯啊。

02:23:22 - 02:23:23
你的事實也要存在啊。

02:23:24 - 02:23:25
所以接下來就要介紹一個。

02:23:27 - 02:23:30
雖然它是一個環評，將來含涉有關判斷餘地。

02:23:30 - 02:23:32
可是事實根本就沒有調查。

02:23:32 - 02:23:34
所以有判斷瑕疵的狀況。

02:23:34 - 02:23:35
來看下面這個case。

02:23:36 - 02:23:44
如高等行政法院92年訴更字35號判決及以處分出於錯誤的事實認定為判斷。

02:23:44 - 02:23:44
認定該處分的判斷瑕疵而違法。

02:23:44 - 02:23:45
講白話。

02:23:45 - 02:23:46
這個環評。

02:23:47 - 02:23:49
雖然環評有判斷餘地。

02:23:49 - 02:23:52
但是環評沒有建立在事實上面。

02:23:52 - 02:23:55
所以環評處分依舊有判斷瑕疵而違法。

02:23:55 - 02:23:59
所以這個環評為什麼沒有認定事實呢，超誇張的。

02:24:00 - 02:24:00
怎麼沒去，因為你看第一行。

02:24:01 - 02:24:03
法院認為，被告在審查

02:24:03 - 02:24:06
開發單位所提出的細增開發計畫時，

02:24:06 - 02:24:09
並未慮及開發計畫與同位於

02:24:09 - 02:24:12
烏塗村之林內淨水場僅相距一公里。

02:24:12 - 02:24:14
下個下個處理字。

02:24:14 - 02:24:23
且未主動與經濟部水利署或臺灣自來水公司聯繫溝通，深入評估氣增開發之排氣落成對林內淨水場水質可能造成的影響。

02:24:24 - 02:24:28
下個處理字，也未邀集水利署跟臺灣自來水公司與會。

02:24:29 - 02:24:29
喔。

02:24:29 - 02:24:30
順的念。

02:24:30 - 02:24:30
此外。

02:24:31 - 02:24:33
被告也沒有辦理現場勘查。

02:24:33 - 02:24:35
我就問，你不勘查，你怎麼知道有沒有問題？

02:24:36 - 02:24:36
喔。

02:24:36 - 02:24:43
所以順的念，使該縣環境影響評估審查委員會實地瞭解相關區域及現況，必為必要之考量。

02:24:44 - 02:24:44
哦。

02:24:44 - 02:24:49
至該環境影響評估進行認定，環境影響評估對環境必無重大影響，我就問。

02:24:49 - 02:24:54
你沒有去看任何，這個一根草一隻花，你怎麼知道這個東西對

02:24:55 - 02:24:57
林內淨水場有沒有重大影響，你怎麼知道。

02:24:58 - 02:25:00
又是同齡的一個傢伙嗎。

02:25:00 - 02:25:00
好嗎。

02:25:00 - 02:25:03
所以這個時候請看到數第三行處理字。

02:25:03 - 02:25:07
則審查委員所做的結論，出自未能評估事實，注意。

02:25:08 - 02:25:09
未評估事實，所以你看黑板。

02:25:10 - 02:25:14
它是一個沒有評估事實的判斷瑕疵，這樣明白了嗎。

02:25:15 - 02:25:15
好。

02:25:15 - 02:25:16
所以你看下一句話。

02:25:17 - 02:25:22
而出於前述，出於錯誤事實認定或錯誤資訊之判斷瑕疵。

02:25:23 - 02:25:27
所以even這個事情未來的含射有判斷餘地，但他一開始沒有調查事實。

02:25:30 - 02:25:33
所以最後的處分，恆數都會有判斷瑕疵而違法，這樣明白了嗎。

02:25:35 - 02:25:35
喔。

02:25:36 - 02:25:36
好。

02:25:36 - 02:25:36
所以你看黑板。

02:25:38 - 02:25:41
假設他最後做了一個環評的處分。

02:25:43 - 02:25:44
你是法官。

02:25:44 - 02:25:48
你在審酌這個環評處分的時候，雖然你不會去審查它的瑕疵。

02:25:48 - 02:25:50
但是它一開始的事實根本不存在。

02:25:51 - 02:25:53
導致後面的瑕疵就不會成立。

02:25:53 - 02:25:55
法律解釋也根本就不用去管。

02:25:55 - 02:25:57
這個處分就怎麼樣，就是違法。

02:25:57 - 02:25:57
懂嗎？

02:25:58 - 02:25:58
喔。

02:25:59 - 02:25:59
想像一下。

02:26:00 - 02:26:01
開你紅燈右轉的單，但是你根本沒有紅燈右轉的事實，請問紅燈右轉的處分有沒有違法？

02:26:05 - 02:26:05
有啊，所以同理，這個環評處分雖然做了，可是它建立在一個虛假的事實上面。

02:26:10 - 02:26:15
所以雖然他有判斷餘地，但是他建立在虛假的事實上面，而有判斷瑕疵，這樣懂了嗎？

02:26:16 - 02:26:17
好。

02:26:17 - 02:26:21
好，所以我們就把這個觀念講完了。

02:26:21 - 02:26:24
然後我們還有五分鐘，應該可以再練個兩題。

02:26:25 - 02:26:27
我們就來看一下227頁。

02:26:31 - 02:26:33
來，227頁呢，請看一下第一行。

02:26:34 - 02:26:39
大陸地區人民甲女跟中華民國乙男結婚後，獲得在臺灣依親居留許可。

02:26:39 - 02:26:47
那申請在臺灣長期居留經內政部入出國管理署訪查面談結果，認為長期在臺北工作與定居在高雄的乙並不同居屬實。

02:26:47 - 02:26:49
雙方說詞有重大瑕疵。

02:26:50 - 02:26:50
好。

02:26:50 - 02:26:55
這個時候除不予許可長期居留申請外，也廢止依親居留許可。

02:26:55 - 02:26:57
所以請看一下參考法條。

02:26:57 - 02:27:00
來，參考法條，請看一下最後一個法條。

02:27:00 - 02:27:04
大陸地區人民申請臺灣地區面談管理辦法第14條。

02:27:04 - 02:27:07
大陸地區人民現正起行者，其申請不予許可。

02:27:07 - 02:27:09
其許可者，因撤銷或廢止，看到沒有？

02:27:10 - 02:27:11
其許可者因廢止，來，構成要件。

02:27:12 - 02:27:17
申請人與親對象其無同居之事實或說實有重大瑕疵，請把說實重大瑕疵畫一下底線。

02:27:20 - 02:27:21
所以該當的話，就會啟動廢止。

02:27:24 - 02:27:25
對吧，看懂了吧？

02:27:26 - 02:27:28
好，所以回到我們的講義內文，請看到數第三行。

02:27:31 - 02:27:36
假主張其已在臺灣居住多年，事後廢止違反信賴保護原則。

02:27:36 - 02:27:38
所以這邊考的是什麼？

02:27:38 - 02:27:39
這邊考的是一半。

02:27:40 - 02:27:42
一半的點就是信賴保護你學過，可是另外一半是什麼？

02:27:44 - 02:27:48
處分作為信賴基礎，你可以把它做廢止嗎？那個是後面才會教的。

02:27:48 - 02:27:49
所以這邊，你先理解。

02:27:49 - 02:27:53
這邊為什麼會一半涉及到信賴保護？

02:27:53 - 02:27:55
因為你有一個信賴基礎啊。

02:27:55 - 02:27:56
來，信賴基礎是什麼？

02:27:57 - 02:27:57
許可啊。

02:27:58 - 02:27:59
許可就是你的信賴基礎啊。

02:27:59 - 02:27:59
對，所以你

02:28:00 - 02:28:02
你把它弄掉自然會涉及到信賴保護。

02:28:02 - 02:28:06
那至於說有沒有符合廢止的條文，那是後面的進度。

02:28:06 - 02:28:11
好，再往下，內政部主張說詞有重大瑕疵為不確定法律概念，行政法院應尊重其判斷餘地，為什麼要尊重？

02:28:16 - 02:28:21
因為他在測驗你這樣的涵攝該不該有判斷餘地，這樣明白了嗎？

02:28:22 - 02:28:24
這樣的涵攝有沒有判斷餘地？

02:28:24 - 02:28:24
好，請看一本。

02:28:25 - 02:28:28
這樣的涵攝有沒有判斷餘地，你要跑553啊。

02:28:28 - 02:28:32
好，我們來跑一遍，這個事件的性質。

02:28:33 - 02:28:35
這邊它限制什麼權？

02:28:35 - 02:28:38
它這邊限制的是這個婚姻自由或家庭權啊。

02:28:39 - 02:28:41
所以這邊當然不是普通的情況啊。

02:28:42 - 02:28:48
它已經有點嚴重了嘛，因為這個是很涉及到個人核心的生活的範圍嘛，所以這邊應該有一點嚴重嘛，對不對？

02:28:49 - 02:28:51
好，再來，這邊專不專業？

02:28:52 - 02:28:55
請問它是什麼東西的涵射，以至於專不專業？

02:28:55 - 02:28:56
哪個東西的涵射？

02:28:56 - 02:28:57
來，你看講義。

02:28:57 - 02:28:59
說詞有無重大瑕疵嘛，對不對？

02:29:00 - 02:29:00
所以請問。

02:29:02 - 02:29:07
當事人之間的說詞有沒有重大瑕疵的判斷是行政機關的專業嗎？

02:29:08 - 02:29:09
法院難道是笨蛋嗎？

02:29:10 - 02:29:12
他去私訊所都沒有學過怎麼判斷嗎？

02:29:13 - 02:29:13
對不對？

02:29:13 - 02:29:18
所以這個說詞我重大瑕疵應該不會是法行政機關的專業嘛,我覺得還好吧,對不對？

02:29:19 - 02:29:20
所以這邊應該也沒有。

02:29:21 - 02:29:22
然後。

02:29:22 - 02:29:24
這個是你看第二二行。

02:29:25 - 02:29:27
後面,它是內政部入出國移民署,所以它是獨任制的機關。

02:29:30 - 02:29:31
好了。

02:29:31 - 02:29:34
所以呢,這個往下掉的存在,然後往下掉的第二個又存在。

02:29:35 - 02:29:38
然後往上升的又沒有,往上升的又沒有,所以這邊有沒有判斷餘地？

02:29:38 - 02:29:43
這邊就可以往沒有判斷餘地去寫,這樣OK嗎？

02:29:44 - 02:29:47
所以這是一個個案判斷的參數。

02:29:47 - 02:29:48
所以我們再講一次。

02:29:48 - 02:29:56
根據釋字553，此類事件涉及到家庭團聚及婚姻自由，涉及到個人生活的核心，那此外，此異議說詞有無重大瑕疵又不涉刑理，

02:30:00 - 02:30:01
機關的專業認定。

02:30:01 - 02:30:05
所以綜上所述，此際應審查密度較為放寬，而無判斷餘地可言。

02:30:06 - 02:30:08
所以這個時候，最後一句話。

02:30:08 - 02:30:11
請問雙方之主張有無理由？

02:30:11 - 02:30:13
內政部之主張無理由。

02:30:13 - 02:30:14
這樣懂了嗎？

02:30:14 - 02:30:16
我們就要回到問題回答，結束。

02:30:16 - 02:30:17
好。

02:30:18 - 02:30:21
所以，對。

02:30:23 - 02:30:25
我們再用最後一題來結束喔。

02:30:25 - 02:30:27
來，請翻到你的230頁。

02:30:27 - 02:30:30
我們這邊就停在這邊，就讓你回家。

02:30:31 - 02:30:34
本週我們的工作進度就阿彌陀佛結束了。

02:30:34 - 02:30:36
來快快快速，快快快打

02:30:36 - 02:30:37
請看阿拉伯數字二。

02:30:38 - 02:30:40
假主張主管認定的認定違法，

02:30:40 - 02:30:42
其答辯其享有判斷餘地，

02:30:42 - 02:30:44
請問他針對什麼東西的涵攝有判斷餘地？

02:30:45 - 02:30:46
在前面呢,

02:30:46 - 02:30:47
來，我們放慢一點點。

02:30:48 - 02:30:49
來，229。

02:30:50 - 02:30:52
229的第三行後面，

02:30:53 - 02:31:09
經審理後，主管機關認其情形，

02:31:09 - 02:31:25
要屬藥害救濟法第13條第9款

02:31:25 - 02:31:40
常見可預期的藥物不良反應。

02:31:41 - 02:31:42
請把常見可預期畫底線,

02:31:42 - 02:31:43
所以它涵攝的是這個狀況。

02:31:44 - 02:31:45
好,

02:31:45 - 02:31:47
所以我們快速來看一下黑板把它跑一下。

02:31:48 - 02:31:51
請問這樣的事件性質有沒有侵害人民權利的嚴重性？

02:31:51 - 02:31:53
應該算吧，因為這邊涉及到藥害的救濟嘛。

02:31:54 - 02:31:55
所以這是救命錢嘛。

02:31:55 - 02:31:57
所以應該侵害權利不低嘛。

02:31:57 - 02:31:58
好，這邊就算有。

02:31:58 - 02:32:00
好，那再來這個專不專業？

02:32:00 - 02:32:01
實在體你一定要以553開頭,

02:32:02 - 02:32:08
然後去套用這個救命錢的這個狀況跟專業與否的認定,最後選一邊站,

02:32:09 - 02:32:10
因為它下面兩個都不明顯嘛,

02:32:11 - 02:32:12
他沒有點出他是獨任制還是合議制啊,

02:32:13 - 02:32:14
我又不會通靈,我不知道。

02:32:14 - 02:32:19
所以這邊呢，我們就一比一平手，就看你選哪一邊站，這樣子。

02:32:19 - 02:32:20
好，但是呢，

02:32:20 - 02:32:23
選邊站，我這邊會選往專業站啦，

02:32:24 - 02:32:26
因為這個確實是比較專業的東西，

02:32:26 - 02:32:29
那在食物上通常比較會對機關好一點。

02:32:29 - 02:32:31
所以我可能會往這邊選多一點。

02:32:31 - 02:32:33
這個是沒有任何法律依據的，

02:32:33 - 02:32:35
純粹只是按照食物趨勢而言。

02:32:35 - 02:32:36
好。

02:32:36 - 02:32:38
好，所以呢，這一題就講完了。

02:32:38 - 02:32:39
好,

02:32:39 - 02:32:41
那我們來約定一下進度，就放你回去喔。

02:32:42 - 02:32:45
所以我們就停留在230頁這邊。

02:32:45 - 02:32:48
好，這邊會有一個小小的東西，要講一分鐘。

02:32:48 - 02:32:50
但是我想再這樣用大家時間了。

02:32:50 - 02:32:53
好，我們來看黑板複習一下，馬上放你走。

02:32:54 - 02:32:54
好。

02:32:55 - 02:32:55
好。

02:32:58 - 02:33:13
今天的學習呢，

02:33:13 - 02:33:26
主要是依循著

02:33:26 - 02:33:41
兩件事情而來。

02:33:41 - 02:33:46
也就是說，行政機關呢，他本來要被法律所控制。

02:33:46 - 02:33:53
所以上次提到的是，依法行政包含法律優位、法律保留，還有延伸的所謂授權明確，都是要控制行政。

02:33:53 - 02:33:57
可是行政在實際判斷的時候呢，會有兩個自主空間：

02:33:57 - 02:34:00
一個是對於法律效果的選擇，就是裁量。

02:34:00 - 02:34:01
括號一跟二的部分。

02:34:02 - 02:34:08
然後呢，那個三到六的部分呢是要去探討，這個判斷瑕疵是否存在的判斷標準。

02:34:08 - 02:34:13
也就是法律解釋有沒有錯誤，或者是那個實體認定有沒有問題。

02:34:13 - 02:34:13
好。

02:34:13 - 02:34:16
好，所以呢，這邊來當結尾，給我10秒鐘。

02:34:17 - 02:34:20
我雖然這個字有夠醜的，但是你可以看一下這個框架。

02:34:20 - 02:34:30
你能不能回去在讀書的時候，就是各科都一樣，在讀完一個段落的時候，自己拿一張空白廢紙，去寫一下這個體系表，就像這樣子。

02:34:30 - 02:34:32
一個段落就寫這樣子，你看能不能自己寫嘛。

02:34:32 - 02:34:36
你能夠自己寫出來的話，就代表這個東西有進到你的腦海裡面，懂嗎？

02:34:36 - 02:34:38
練習一下自己寫。

02:34:38 - 02:34:42
你寫出來的東西，寫多了，它就會變成一整張體系表，這樣講白了啦。

02:34:44 - 02:34:48
出版社或是各家出版社賣的那種什麼新制圖啊。

02:34:49 - 02:34:51
誰畫？不老師畫。不老師怎麼畫？

02:34:51 - 02:34:53
先吸收再畫啊。

02:34:53 - 02:34:55
所以它有一個小部分累積起來就整本書了，懂嗎？

02:34:56 - 02:34:57
新製圖就是這樣累積來的。

02:34:57 - 02:34:59
你可以自己練習看看。

02:34:59 - 02:35:00
好，我們今天先講到這邊，好，謝謝大家。